BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

NGUYỄN TRẦN ANH THƯ

PHÁP LUẬT VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ KHÔNG XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ - THỰC TIỄN ÁP DỤNG TRONG MÔI TRƯỜNG KỸ THUẬT SỐ

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ: 8380107

NĂM 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

NGUYỄN TRẦN ANH THƯ
MÃ SỐ HỌC VIÊN: M3422053

PHÁP LUẬT VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ KHÔNG XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ - THỰC TIỄN ÁP DỤNG TRONG MÔI TRƯỜNG KỸ THUẬT SỐ

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ 8380107

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
TS. TRẦN LÊ ĐĂNG PHƯƠNG
TS. NGUYỄN PHAN KHÔI

NĂM 2024

TÓM TẮT

Tên đề tài: Pháp luật về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả - Thực tiễn áp dụng trong môi trường kỹ thuật số.

Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã số: 8380107 Ngành: Luật

Người hướng dẫn 1: TS. Trần Lê Đăng Phương, Trường Đại học An Giang.

Người hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Phan Khôi, Trường Đại học Cần Thơ.

Tác giả: Nguyễn Trần Anh Thư Khóa học: 29 Niên khóa: 2022-2024

Giới thiệu: Pháp luật về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số có vai trò quan trọng trong việc bảo hộ quyền tác giả. Qua thời gian áp dụng Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, bên cạnh những mặt tích cực thì pháp luật về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả còn những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của công nghệ kỹ thuật. Vì vậy, cần phải nghiên cứu đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số bảo đảm tạo hành lang pháp lý bảo đảm cân bằng lợi ích giữa các chủ thể là nhu cầu tất yếu.

Mục tiêu: Nghiên cứu vấn đề lý luận về ngoại lệ không vi phạm quyền tác giả. Phân tích quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành về ngoại lệ không vi phạm quyền tác giả, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật trong môi trường kỹ thuật số. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, đảm bảo sự cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu cũng như người khai thác, sử dụng tác phẩm.

Phương pháp: Để đạt được mục đích và hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu, người viết sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin. Trong quá trình nghiên đề tài, tác giả sử dụng kết hợp một số phương pháp nghiên cứu chủ yếu, chuyên sâu như: Phương pháp kết hợp giữa lý luận và thực tiễn; phân tích, tổng hợp; phương pháp; phương pháp so sánh, bình luận, khái quát hóa những quy định pháp luật để làm sáng tỏ các vấn đề nghiên cứu trong phạm vi luận văn.

Kết luận: Pháp luật về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số là vấn đề cấp thiết cần được quan tâm. Từ thực tiễn thực hiện pháp luật, người viết phân tích, đánh giá một số hạn chế, bất cập. Từ đó, tác giả kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa pháp luật các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số và nâng cao hiệu quả bảo hộ quyền tác giả cũng như bảo đảm cân bằng quyền và lợi ích hợp của tác giả và người sử dụng quyền tác giả.

Từ khóa: *Ngoại lệ, ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, môi trường kỹ thuật số.*

ABSTRACT

Topic title: Law on exceptional cases of non-infringement of copyright - Practical application in the digital environment

Major: Economic Law Code: 8380107 Industry: Law

Instructor 1: PhD. Tran Le Dang Phuong, An Giang University.

Instructor 2: PhD. Nguyen Phan Khoi, Can Tho University.

Author: Nguyen Tran Anh Thu Course: 29 School year: 2022-2024

Introduction: Legislation on exceptional cases of non-infringement of copyright in the digital environment plays an important role in protecting copyright. After applying the 2005 Intellectual Property Law, in addition to the positive aspects, the law on exceptional cases of non-infringement of copyright still has certain limitations, not meeting the development needs of the industry. technical technology. Therefore, it is necessary to research and come up with solutions to improve the law on exceptional cases of non-infringement of copyright in the digital environment to ensure the creation of a legal corridor to ensure a balance of interests between subjects is an inevitable need.

Objective: Research the theoretical issue of exceptions not to infringe copyright. Analyze the provisions of current intellectual property law on exceptions not to infringe copyright, evaluate the implementation of legal provisions in the digital environment. Thereby, we propose a number of solutions to improve intellectual property law regarding the exception of non-infringement of copyright, ensuring the balance of legitimate rights and interests of authors, owners as well as declarants exploit and use works.

Method: To achieve the goal and complete the research task, the writer uses the dialectical materialism and historical materialism methods of Marxism-Leninism. During the process of researching the topic, the author used a combination of a number of major and in-depth research methods such as: Method combining theory and practice; analysis, synthesis; method; Methods of comparing, commenting, and generalizing legal regulations to clarify research issues within the scope of the thesis.

Conclusion: Legislation on exceptions to non-infringement of copyright in the digital environment is an urgent issue that needs attention. From the practice of implementing the law, the author analyzes and evaluates some limitations and inadequacies. The author therefrom recommends solutions to further improve the law on exceptional cases of non-infringement of copyright in the digital environment and improve the effectiveness of copyright protection as well as ensure the balance of rights and interests of authors and copyright users.

Keywords: *Exceptions, copyright non-infringement exceptions, digital environment.*

MỤC LỤC

Trang

CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG i
LỜI CẢM ƠN ii
TÓM TẮT iii
ABSTRACT iv
LỜI CAM ĐOAN v
MỤC LỤC vi
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 1
3. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 2
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
5. Câu hỏi nghiên cứu 4
6. Phương pháp nghiên cứu 4
7. Kết cấu luận văn 5
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ KHÔNG XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ TRONG MÔI TRƯỜNG KỸ THUẬT SỐ 6
1.1 Khái quát về quyền tác giả và ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả 6
1.1.1 Quyền tác giả 6
1.1.2 Ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả 8
1.2 Khái quát các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số 11
1.2.1 Kỹ thuật số và môi trường kỹ thuật số 11
1.2.2 Khái niệm các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số 12
1.3 Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam 13
1.3.1 Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền 13
1.3.2 Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền 15

1.4 Quy định của pháp luật quốc tế về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số 16

1.4.1 Trong các cam kết quốc tế 16

1.4.2 Theo pháp luật một số quốc gia điển hình 20

1.5 Quy định của pháp luật Việt Nam về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số 23

1.5.1 Sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép 23

1.5.2 Sử dụng hợp lý tác phẩm nhằm mục đích giảng dạy 25

1.5.3 Sử dụng tác phẩm đã công bố được định hình trên bản ghi âm, ghi hình trong hoạt động kinh doanh, thương mại 27

1.6 Ý nghĩa việc đặt ra các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số 29

1.6.1 Đối với bản thân chủ sở hữu quyền tác giả 30

1.6.2 Đối với người khai thác, sử dụng quyền tác giả 31

1.6.3 Đối với công chúng, xã hội 31

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 33

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ KHÔNG XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ TRONG MÔI TRƯỜNG KỸ THUẬT SỐ VÀ KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 34

2.1 Thực trạng thực hiện quy định pháp luật các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số 34

2.1.1 Về bản sao tạm thời trong môi trường kỹ thuật số 35

2.1.2 Trường hợp sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân 40

2.1.3 Về trường hợp sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép cho người khác phục vụ nghiên cứu, học tập sử dụng trong hoạt động thư viện 47

2.1.4 Trường hợp sử dụng hợp lý tác phẩm để minh họa trong bài giảng nhằm mục đích giảng dạy 51

2.1.5 Trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố được định hình trên bản ghi âm, ghi hình trong hoạt động kinh doanh, thương mại 58

2.2 Kiến nghị và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số 61

2.2.1 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số **61**
2.2.2 Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số **67**
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ..... **74**
KẾT LUẬN **75**
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC VĂN BẢN

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Luật SHTT	Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022
Nghị định 17/2023/NĐ-CP	Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan
Công ước Berne	Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học, nghệ thuật năm 1886
Hiệp định TRIPs	Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ năm 1994
Hiệp ước WCT	Hiệp ước về quyền tác giả năm 1996
Hiệp ước WPPT	Hiệp ước về biểu diễn và bản ghi âm năm 1996

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra một môi trường kỹ thuật số có tác động mạnh mẽ và mang lại nhiều thách thức trong việc bảo hộ quyền tác giả nói chung, cũng như việc thực hiện quy định về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả nói riêng được áp dụng trong môi trường kỹ thuật số, từ đó đảm bảo sự cân bằng lợi ích giữa chủ thể sáng tạo và công chúng trong xã hội hiện đại.

Nhằm hài hòa hóa lợi ích của chủ thể quyền tác giả và lợi ích cộng đồng trong việc tiếp cận, sử dụng tác phẩm, pháp luật về quyền tác giả quy định các ngoại lệ của độc quyền hay còn gọi là hạn chế của quyền tác giả đối với một số hành vi sử dụng, khai thác quyền tác giả. Hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT đã có hiệu lực thi hành. Qua đó, có nhiều quy định mới được đánh giá là phù hợp với bối cảnh hội nhập thế giới và thực tiễn xã hội Việt Nam.

Trí tuệ vốn là tài sản của công dân. Vì vậy, bản thân các quan hệ của quyền tác giả nên được tác giả và công chúng nắm vững. Công chúng, người sử dụng, khai thác tác phẩm cần đặc biệt quan tâm đến những trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số. Thực tế cho thấy, một số tổ chức, cá nhân chưa có sự hiểu biết đúng đắn về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, do pháp luật chưa có quy định bao quát và chưa có sự giải thích rõ ràng, cụ thể, từ đó dẫn đến tình trạng vi phạm quyền tác giả diễn ra ở nhiều các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực âm nhạc số, sách điện tử (Ebook), báo điện tử.... Tình trạng này có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sáng tạo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là trong bối cảnh môi trường kỹ thuật số ngày càng phát triển và được sử dụng rộng rãi. Trong thời gian qua, nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quy định về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, song thực tiễn áp dụng vẫn còn một số hạn chế.

Từ những lý do trên, qua nghiên cứu ngoại lệ của quyền tác giả đã trở thành một nhu cầu cần thiết. Mặt khác, các quy định của pháp luật về các trường hợp ngoại lệ còn hạn chế và cần nghiên cứu một cách cụ thể và hoàn chỉnh. Vì vậy, tác giả đã lựa chọn đề tài ***"Pháp luật về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả - Thực tiễn áp dụng trong môi trường kỹ thuật số"*** làm công trình nghiên cứu luận văn tốt nghiệp thạc sĩ luật học.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ, thúc đẩy việc khai thác, sử dụng quyền tác giả trên môi trường kỹ thuật số dựa trên các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả. Bên cạnh đó, làm rõ một số vấn đề lý luận về ngoại lệ không vi phạm quyền tác giả. Đồng thời, phân tích các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành về ngoại lệ không vi phạm quyền tác giả, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật trong môi trường kỹ thuật số và đánh giá thực trạng thực hiện quy

định pháp luật; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, đảm bảo độc quyền sự cân bằng của tác giả, chủ sở hữu cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người khai thác, sử dụng.

3. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài

Hiện nay, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã có nhiều thay đổi đáng ghi nhận sau nhiều lần sửa đổi, bổ sung. Vấn đề về quyền tác giả cũng có nhiều thay đổi, đặc biệt về ngoại lệ không vi phạm quyền tác giả. Pháp luật về ngoại lệ không vi phạm quyền tác giả là lĩnh vực khá mới. Chính vì lẽ đó mà thời gian khoảng những năm gần đây, đã có một số công trình nghiên cứu hay và ý nghĩa của các nhà nghiên cứu, cụ thể như sau:

- Trần Lê Đăng Phương, Nguyễn Thành Phương (2023), "Trích dẫn hợp lý tác phẩm - Thực tiễn trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở các trường đại học", Bài tham luận tại Hội thảo Bảo hộ quyền tác giả tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng – Thực trạng và giải pháp, Trường Đại học Cần Thơ. Bài viết phân tích quy định pháp luật về trích dẫn hợp lý, thực trạng trích dẫn hợp lý tác phẩm trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại các trường đại học không xâm phạm quyền tác giả và đề ra giải pháp nhằm hoàn thiện quy định này. Dựa vào bài viết này, tác giả nhận thấy cần làm sáng tỏ vấn đề trích dẫn hợp lý tác phẩm thuộc một trong các trường hợp không xâm phạm quyền tác giả.

- Nguyễn Phan Khôi, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (2023), "Trách nhiệm pháp lý của các tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo vệ quyền tác giả trên môi trường internet", Pháp luật về sở hữu trí tuệ trong môi trường số tại Việt Nam, Khoa Luật - Trường Đại học Đà Lạt, Nxb Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết phân tích trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo vệ quyền tác giả hiện nay, đặc biệt là trong việc chống lại các hành vi xâm phạm quyền tác giả của người dùng dịch vụ trong môi trường không gian mạng. Trên cơ sở phân tích các quy định của các Điều ước Quốc tế và luật pháp Trung Quốc liên quan đến trách nhiệm pháp lý của các tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian. Từ đó đưa ra đề xuất làm rõ các quy định hiện hành trong Pháp luật Việt Nam. Dựa vào bài viết này, vấn đề quyền tác giả trong môi trường internet được đặt ra. Qua đó, tác giả nhận thấy cần nghiên cứu rõ hơn vấn đề các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số.

- Đặng Hữu Tuấn (2018), "Khai thác, sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan trong những trường hợp ngoại lệ", Luận văn Thạc sĩ Luật, Trường đại học Huế - Đại học Huế. Luận văn nghiên cứu về quyền khai thác, sử dụng quyền tác giả trong những trường hợp ngoại lệ. Đánh giá thực trạng pháp luật, tìm ra điểm tương thích và không tương thích với pháp luật một số nước châu lục. Từ đó, phát hiện các hạn chế và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam. Luận văn nghiên cứu khái quát về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả. Với thời đại công nghệ và kỹ thuật số phát triển như hiện nay, tác giả thấy được sự cần thiết của việc nghiên cứu các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số.

- Võ Trung Hậu (2020), "Pháp luật về bảo hộ quyền tác giả trong môi trường internet", Luận văn Thạc sĩ Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn nghiên cứu về việc bảo hộ quyền tác giả trong môi trường internet. Đánh giá thực trạng pháp luật, từ đó tìm ra điểm hạn chế và đề xuất giải pháp. Luận văn tập trung nghiên cứu việc bảo hộ quyền tác giả trong môi trường internet, có nghiên cứu qua một số nội dung về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả nhưng chưa cụ thể.

Ngoài ra, có các bài báo khoa học, tạp chí khoa học của một số chuyên gia liên quan đến vấn đề này, cụ thể:

- Nguyễn Thị Hồng Nhung, Ngô Minh Tín (2022), "Quyền tự do sử dụng tác phẩm qua hành vi sao chép theo pháp luật Cộng hòa Pháp và Việt Nam", Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 05. Nhằm giải quyết sự xung đột lợi ích giữa chủ thể sáng tạo và quyền tự do sử dụng tác phẩm của xã hội, các nước trong đó có Việt Nam đã đặt ra chế định hạn chế quyền tác giả nhằm giúp cân bằng các lợi ích này. Trên cơ sở phân tích quyền tự do sử dụng tác phẩm qua hành vi sao chép như là một ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả theo pháp luật của Cộng hoà Pháp và so sánh với các quy định của pháp luật Việt Nam, bài viết đưa ra gợi mở cho việc hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này.

- Lê Vũ Vân Anh (2023), "Quy định về "sử dụng hợp lý" tác phẩm: Góc nhìn so sánh từ pháp luật Vương quốc Anh và Việt Nam", Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 03. Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi năm 2022 đã có một sự thay đổi lớn đối với ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả tại Điều 25. Bài viết phân tích khái niệm "fair dealing" ở Vương quốc Anh và so sánh với Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam để các nhà làm luật quốc gia, nhà nghiên cứu có thể tham khảo khi áp dụng vào thực tiễn.

- Vũ Thị Hồng Yến (2019), "Quyền tác giả đối với tác phẩm trong môi trường công nghiệp 4.0 tại các cơ sở giáo dục đại học", Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 21 (397), tháng 11/2019. Bài viết nhận diện các loại tác phẩm thuộc quyền sở hữu của nhà trường, xác định phạm vi quyền tác giả của nhà trường với người học; chỉ rõ những đặc thù và giới hạn của hành vi trích dẫn, sao chép tác phẩm, phân tích các hành vi quản trị quyền tác giả đối với tác phẩm của nhà trường. Cuối cùng rút ra các bài học cho cơ sở giáo dục đại học trong việc bảo vệ tốt nhất quyền tác giả đối với tác phẩm trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Qua nghiên cứu các công trình khoa học nêu trên, tác giả nhận thấy, các công trình nêu trên là nguồn tài liệu quan trọng và là cơ sở cho việc nghiên cứu thực hiện luận văn của tác giả. Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả được áp dụng trong môi trường kỹ thuật số, chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào nghiên cứu một cách tổng quan, cụ thể và chuyên sâu về các trường hợp ngoại lệ của quyền tác giả khi người khai thác, sử dụng tác phẩm

được quyền thực hiện trên môi trường kỹ thuật số mà không xâm phạm quyền tác giả của tác giả, chủ sở hữu.

Vấn đề người khai thác, sử dụng tác phẩm như thế nào để được xem là trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, tránh trường hợp khó hiểu gây nhầm lẫn, nhất là đối với việc áp dụng trong môi trường kỹ thuật số. Đồng thời đây là quyền lợi trong sáng tạo, mang lại lợi ích kinh tế cho xã hội cũng như cho tác giả, chủ sở hữu và người khai thác tác phẩm. Tuy nhiên, khía cạnh này từ trước đến nay ít được quan tâm đúng mức và vận dụng khai thác một cách triệt để. Chính vì vậy, tác giả đã chọn đề tài *"Pháp luật về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả - Thực tiễn áp dụng trong môi trường kỹ thuật số"* để làm rõ hơn các vấn đề lý luận cơ bản, tìm ra một số bất cập và đưa ra giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: đối tượng nghiên cứu của đề tài là một số vấn đề lý luận cơ bản; những quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả và thực tiễn áp dụng trong môi trường kỹ thuật số; một số quy định cơ bản của quốc tế về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số.

Phạm vi nghiên cứu: phạm vi nghiên cứu của luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả và quy định về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số, thực tiễn áp dụng các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số, được quy định trong Luật SHTT. Nhận thấy phạm vi nghiên cứu của lĩnh vực sở hữu trí tuệ về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số khá rộng, nên trong phạm vi nghiên cứu của luận văn này, tác giả không nghiên cứu các vấn đề có liên quan về trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả dành cho người khuyết tật và vấn đề về doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian.

5. Câu hỏi nghiên cứu

Để luận văn đảm bảo các yêu cầu, đạt được những mục tiêu nghiên cứu thì luận văn cần phải làm rõ những nội dung theo những câu hỏi sau:

- Ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả là gì?
- Pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số?
- Thực tiễn thực hiện quy định của pháp luật về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số có những bất cập, hạn chế nào và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật?

6. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn còn sử dụng phương pháp phương pháp tổng hợp, khái quát, đối chiếu: được vận dụng chủ yếu ở Chương 1, tác giả đưa ra khái niệm, ý nghĩa cũng như các

quy định chung của các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số.

Phương pháp thu thập số liệu, phương pháp mô tả kết hợp so sánh, phương pháp phân tích và đánh giá: những phương pháp này tác giả chủ yếu sử dụng ở Chương 2, giúp tác giả nghiên cứu các quy định và thực tiễn thực hiện quy định của pháp luật về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số.

7. Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn gồm 2 chương:

Chương 1. Những vấn đề lý luận và quy định của pháp luật về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số

Chương 2. Thực trạng thực hiện quy định pháp luật về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số và kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện pháp luật

CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ KHÔNG XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ TRONG MÔI TRƯỜNG KỸ THUẬT SỐ

Trong Chương này, tác giả sẽ tập trung phân tích một số vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài nghiên cứu như sau: *Thứ nhất,* giới thiệu sơ lược về quyền tác giả và thế nào là ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả. *Thứ hai,* thế nào là kỹ thuật số và môi trường kỹ thuật số. Thế nào là các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số. *Thứ ba,* quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả và quy định về một số trường hợp có liên quan thực hiện trong môi trường kỹ thuật số. Qua đó nhận thấy ý nghĩa của việc đặt ra các trường hợp ngoại lệ trên. *Thứ tư,* pháp luật về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả theo pháp luật quốc tế được quy định như thế nào. Thông qua đó, rút ra một số kinh nghiệm nên học hỏi nhằm hoàn thiện các quy định về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số tại Việt Nam.

1.1 Khái quát về quyền tác giả và ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả

1.1.1 Quyền tác giả

Khái niệm quyền tác giả chỉ xuất hiện khi được ghi nhận và bảo hộ trong pháp luật. Theo Công ước Berne, quyền tác giả là tự động, không cần phải đăng ký tác quyền, không cần phải viết trong thông báo tác quyền. Quyền tác giả bao gồm quyền kinh tế và quyền tinh thần. Các quốc gia tuân thủ Công ước Berne công nhận quyền tác giả của các tác phẩm xuất bản tại các quốc gia khác cùng tuân thủ công ước này.

Trong pháp luật quốc tế, khái niệm về quyền tác giả đã quy định những trường hợp cho phép hoặc cấm người khác sử dụng tác phẩm, phổ biến tác phẩm của tác giả. Hệ thống pháp luật dân sự bảo vệ quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả. Với các quốc gia theo hệ thống luật án lệ như Anh, Mỹ, họ sử dụng khái niệm bản quyền vì muốn nhấn mạnh đến quyền thương mại của tác giả, của chủ sở hữu tác phẩm. Hệ thống luật án lệ chủ yếu quan tâm đến quyền sao chép, một loại quyền tài sản chủ yếu của tác giả.

Ở mỗi quốc gia, pháp luật về quyền tác giả trao cho tác giả sự bảo hộ pháp lý. Đối với các sáng tạo của họ, thường được gọi là tác phẩm. Quyền tác giả là một nhóm độc quyền đối với tác phẩm của họ trong một thời hạn nhất định. Những quyền này cho phép tác giả kiểm soát việc sử dụng tác phẩm của mình theo nhiều cách khác nhau và nhận được tiền thù lao khi có người sử dụng tác phẩm của mình. Các quốc gia trên thế giới đều thống nhất quyền tác giả là phạm vi các quyền (quyền nhân thân và quyền tài sản) của chủ thể.

Ở Việt Nam, quyền tác giả là phạm vi những quyền mà pháp luật thừa nhận và bảo hộ đối với tác giả có tác phẩm. Về phương diện khách quan: quyền tác giả là tổng

hợp các quy phạm pháp luật về quyền tác giả nhằm xác nhận và bảo vệ quyền của tác giả, xác định các nghĩa vụ của chủ thể trong việc sáng tạo và sử dụng tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học. Quy định trình tự thực hiện và bảo vệ các quyền đó khi có hành vi xâm phạm. Về phương diện chủ quan: quyền tác giả là quyền dân sự cụ thể (quyền tài sản và quyền nhân thân) của chủ thể là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình khoa học và quyền khởi kiện khi quyền tác giả của mình bị xâm phạm.

Để phân biệt với các quyền khác, quyền tác giả có những đặc điểm cụ thể:

Thứ nhất, đối tượng của quyền tác giả là sản phẩm của hoạt động sáng tạo tinh thần. Lĩnh vực sáng tạo của quyền tác giả chủ yếu thiên về văn hóa, nghệ thuật để thỏa mãn nhu cầu tinh thần và nâng cao hiểu biết về các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, khoa học. Hơn nữa, tác phẩm - đối tượng của quyền tác giả phản ánh tư tưởng, tình cảm, phong cách, nhân sinh quan của người sáng tác, do nó thường chứa đựng nội dung tinh thần nhất định.

Thứ hai, quyền tác giả được tự động xác lập. Theo đó, quyền tác giả phát sinh một cách mặc nhiên, không phụ thuộc vào bất kỳ thể thức, thủ tục nào.

Thứ ba, quyền tác giả chỉ bảo hộ về hình thức thể hiện tác phẩm, không bảo hộ ý tưởng sáng tạo. Các tác phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học chỉ có ý nghĩa khi công chúng có thể tiếp cận được nó, nên quyền tác giả chỉ được pháp luật bảo hộ khi tác phẩm được thể hiện thông qua hình thức nhất định để có thể nhận biết, xác định được tác phẩm. Hoạt động sáng tạo cần đến các nguồn chất liệu như: các ý tưởng, thông tin… Nguồn chất liệu trong đó có các ý tưởng, chủ đề có thể coi là kho tài sản chung của xã hội và mọi người đều có thể sử dụng, vì vậy nó không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả. Do đó, pháp luật chỉ bảo hộ quyền tác giả đối với hình thức thể hiện tác phẩm mà hoàn toàn không bảo hộ chủ đề, tư tưởng trong tác phẩm.

Như vậy, quyền tác giả là tổng hợp các quy phạm pháp luật về quyền tác giả nhằm xác nhận và bảo vệ quyền của tác giả, của chủ sở hữu quyền tác giả, xác định các nghĩa vụ của các chủ thể trong việc sáng tạo và sử dụng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học. Quy định trình tự thực hiện và bảo vệ các quyền đó khi có hành vi xâm phạm. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc sở hữu[1], bao gồm các quyền nhân thân và quyền tài sản[2]. Quyền nhân thân bảo vệ sự toàn vẹn về sáng tạo và danh tiếng của tác giả được thể hiện thông qua tác phẩm. Quyền tài sản bảo vệ các lợi ích kinh tế của tác giả và cho phép tác giả thu lợi bằng cách khai thác trực tiếp hoặc gián tiếp tác phẩm. Đối tượng được bảo hộ quyền tác giả là các tác phẩm trong lĩnh vực văn học, khoa học và nghệ thuật. Điều 14 Luật SHTT quy định các loại hình tác phẩm được bảo hộ bao gồm: tác phẩm văn học,

---

[1] Khoản 2 Điều 4 Luật SHTT.

[2] Điều 18 Luật SHTT.

khoa học, sách giáo khoa, giáo trình, bài giảng, bài phát biểu, tác phẩm báo chí, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh,... Chủ thể của quyền tác giả là tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả.

Ngày nay khi việc xâm phạm quyền tác giả ngày càng trở nên phổ biến, bảo hộ quyền tác giả là hết sức cần thiết. Sự bảo vệ của pháp luật đối với tác phẩm của tác giả sáng tạo trước hành vi xâm phạm là lý do quan trọng nhất để tác giả quyết định đăng ký bảo hộ quyền tác giả. Bảo hộ quyền tác giả sẽ là cơ sở để khi xảy ra tranh chấp, quyền lợi của tác giả được đảm bảo. Ngoài ra, bảo hộ quyền tác giả tạo điều kiện cho đảm bảo quyền lợi, khuyến khích chủ thể sáng tạo phát huy tài năng của bản thân tác giả và có ý thức, trách nhiệm sáng tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình khoa học không chỉ có chất lượng về nội dung mà còn mang tính nghệ thuật cao để phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Pháp luật tạo điều kiện để tôn trọng trí tuệ của tác giả và tác giả được hưởng những lợi ích mà tác phẩm của mình đem lại. Bản thân việc bảo hộ quyền tác giả đảm bảo cho tác giả khả năng khai thác độc quyền lợi ích vật chất từ tác phẩm đã gián tiếp khuyến khích tác giả đưa tác phẩm lưu hành rộng rãi, qua đó giúp công chúng được tiếp cận với tác phẩm[3].

Bảo hộ quyền tác giả có thể dẫn đến mâu thuẫn giữa quyền của người sáng tạo và quyền con người. Vì vậy một mặt, cần phải bảo hộ quyền tác giả nhằm khuyến khích hoạt động sáng tạo. Mặt khác, để nâng cao trình độ khoa học, giáo dục, văn hoá thì công chúng cần phải được quyền tiếp cận tác phẩm cho các mục đích phù hợp. Do đó, bên cạnh việc nhà nước công nhận quyền nhân thân, quyền tài sản dành cho người sáng tạo tác phẩm thì pháp luật về bảo hộ quyền tác giả cũng cho phép người dùng khai thác tác phẩm mà không phải xin phép chủ sở hữu quyền tác giả trong một số trường hợp nhằm đảm bảo quyền tiếp cận tri thức, tận hưởng văn hóa, nghệ thuật của nhân loại[4].

1.1.2 Ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả

Công ước Berne không đưa ra định nghĩa về các ngoại lệ đối với bản quyền mà chỉ đưa ra các đặc điểm của hành vi này dưới hình thức liệt kê các trường hợp, qua việc đưa ra một thử nghiệm để xác định xem việc sử dụng trái phép có hợp pháp hay không. "Phép thử 3 bước" bao gồm ba yếu tố phải được xem xét, được quy định tại Điều 9(2) Công ước Berne, trong đó quy định rằng "*Luật pháp của các nước thành viên Liên minh sẽ cho phép sao chép các tác phẩm đó trong một số trường hợp đặc biệt, miễn là việc sao chép đó không mâu thuẫn với việc khai thác tác phẩm một cách bình thường và không làm phương hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của tác giả*".

---

[3] Vũ Thị Phương Lan. (2018*). Bảo hộ quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số theo Điều ước quốc tế và pháp luật Việt Nam*. Nxb: Chính trị quốc gia sự thật. tr.18.

[4] JN Druey. (2004). *Information Cannot be Owned: There is More of a Difference than Many Think*. Harvard Public Law Working. page 96.

"Phép thử 3 bước" được đưa vào Điều 13 Hiệp định TRIPs, có tựa đề "Hạn chế và ngoại lệ", là quy định chung điều khoản ngoại lệ áp dụng cho quyền độc quyền của người giữ bản quyền. Theo đó quy định "*Các thành viên sẽ hạn chế các hạn chế hoặc ngoại lệ đối với độc quyền đối với một số trường hợp đặc biệt không xung đột với việc khai thác bình thường tác phẩm*". Cách diễn đạt này xuất phát từ Điều 9(2) Công ước Berne, nhưng phạm vi rộng hơn vì nó áp dụng cho tất cả các quyền kinh tế và không chỉ đối với quyền sao chép[5]. Bằng cách này, các văn bản quốc tế đã cung cấp một khuôn khổ cho "sự cân bằng lợi ích" chi phối việc công nhận các giới hạn đối với bản quyền vì lợi ích của xã hội[6]. Tuy nhiên, sự cân bằng này bị đặt dấu hỏi sau sự phát triển của môi trường kỹ thuật số. Đặc biệt, sự liên quan của một số ngoại lệ và giới hạn nhất định đối với bản quyền đã xâm phạm. Do vậy, có thể hữu ích khi kiểm tra xem các tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia có hay không việc quy định yếu tố môi trường kỹ thuật số trong trường hợp ngoại lệ của quyền tác giả.

Qua đó, theo Công ước Berne, ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả được hiểu thành 2 nhóm gồm "Hạn chế" và "Ngoại lệ":

"Hạn chế" đối với việc bảo hộ, là không cần phải có sự bảo hộ đối với loại đối tượng cụ thể được đề cập. Những hạn chế này chủ yếu dựa trên cơ sở có chính sách công rõ ràng rằng việc bảo vệ bản quyền không nên tồn tại trong các tác phẩm được đề cập (ví dụ: vì lợi ích của công chúng). Những hạn chế này liên quan đến các văn bản chính thức có tính chất lập pháp, hành chính và pháp lý tại Điều 2(4), tin tức trong ngày tại Điều 2(8) và các bài phát biểu trong quá trình tố tụng tại Điều 2bis(1).

"Ngoại lệ" trong việc bảo hộ đối với "việc sử dụng được phép" nhất định, trong đó chúng cho phép sử dụng tác phẩm được bảo hộ mà không có sự cho phép của tác giả. Những trường hợp ngoại lệ này có thể được tìm thấy trong Công ước Berne tại Điều 2bis(2) quy định sao chép và truyền đạt tới công, Điều 9(2) quy định một số trường hợp ngoại lệ nhất định đối với quyền sao chép, Điều 10 quy định trích dẫn và sử dụng cho mục đích giảng dạy và Điều 10bis quy định cho phép sử dụng một số cách nhất định để báo cáo tin tức và những thứ tương tự.

Dựa trên cơ sở của công ước Berne và được vận dụng vào pháp luật Việt Nam, ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả có thể được hiểu theo hai nghĩa. Theo nghĩa hẹp, các ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả gồm các hành vi tại Điều 25 và Điều 25a của Luật SHTT và Điều 9(2), Điều 10, 10bis của Công ước Berne, là các trường hợp "không phải xin phép, không phải trả tiền". Theo nghĩa rộng, ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả bao hàm cả "ngoại lệ" (Điều 25 và 25a Luật SHTT) và "giới hạn"

---

[5] Francisco Javier Cabrera Blázquez & Maja Cappello & Gilles Fontaine & Sophie Valais. (2002). *Exceptions and limitations to copyright.* European Audiovisual Observatory. page 13.

[6] Anne Lepage. (2003). *Overview of exceptions and limitations to copyright in the digital environment.* e-Copyright Bulletin. page 7.

(Điều 26 Luật SHTT, Khoản 2 Điều 11bis Công ước Berne), gồm trường hợp "không xin phép, không trả tiền bản quyền" và "không xin phép, có trả tiền bản quyền".

Tương tự như Việt Nam, Mỹ cũng đưa quy tắc "giới hạn và ngoại lệ" và có tên gọi là "fair use" – tên một học thuyết pháp lý nổi tiếng về quyền tác giả - quy định tại Điều 107 Luật Quyền tác giả của Mỹ[7]. Trong nhiều tài liệu của Việt Nam liên quan quyền tác giả, "fair use" thường được dịch thành "sử dụng hợp lý". Như vậy, các khái niệm "sử dụng hợp lý", "giới hạn", "ngoại lệ" hay "sử dụng tác phẩm không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền", "sử dụng tác phẩm không phải xin phép, phải trả tiền bản quyền" đều có cùng một bản chất là giới hạn phạm vi thực thi quyền độc quyền sao chép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan. Đồng thời nó có ý nghĩa pháp lý vô cùng quan trọng là giúp xác định một hành vi sử dụng tác phẩm có bản quyền hoặc sử dụng quyền liên quan có thuộc vào trường hợp "sử dụng hợp lý" không? Từ những phân tích trên, luận văn này tác giả sẽ hiểu theo nghĩa rộng, do bản chất của "ngoại lệ" và "giới hạn" căn bản giống nhau và việc này cũng phù hợp với quy định chung của quốc tế.

Theo từ điển Anh - Anh Oxford Advanced Learner's Dictionary, "ngoại lệ" được hiểu là một điều không tuân theo quy định[8]. Theo Từ điển Tiếng Việt, ngoại lệ là "cái nằm ngoài cái chung cái được quy định"[9]. Trong văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ Việt Nam, đến nay cũng chưa có khái niệm, giải thích pháp lý nào về thuật ngữ ngoại lệ và ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả mà chỉ đưa ra các hành vi và điều kiện cho chúng nhưng cũng mang tính liệt kê. Trước đây, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005 quy định về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả tại Điều 25 dưới tên gọi "*Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao*" và Điều 26 dưới tên gọi "*Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao*". Để thể hiện nguyên tắc pháp lý theo Điều 9(2) Công ước Berne cũng như các điều ước quốc tế khác, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2022 sửa tên gọi của Điều 25 thành "*Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả*" và Điều 26 thành "*Giới hạn quyền tác giả*". Theo tác giả, việc sửa đổi tên gọi này là hoàn toàn hợp lý với thực tế Việt Nam và phù hợp với các cam kết quốc tế Việt Nam tham gia. Bởi, các điều ước quốc tế đều cho phép các bên quy định trong pháp luật quốc gia về các trường hợp ngoại lệ trong bảo hộ quyền tác giả cũng như cách thức quy định.

---

[7] Vinh. *"Phép thử ba bước" - Một quy tắc pháp lý quan trọng bị lãng quên khi xác định hành vi sử dụng/làm bản sao tác phẩm có được coi là "sử dụng hợp lý" hoặc là hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan ở Việt Nam*. Truy cập ngày 5/5/2024, từ http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/%E2%80%9CPhep-thu-ba-buoc%E2%80%9D--mot-quy-tac-phap-ly-quan-trong-bi-lang-quen-khi-xac-dinh-hanh-vi-su-dunglam-ban-sao-tac-pham-co-duoc-coi-la-%E2%80%9Csu-dung-hop-ly%E2%80%9D-hoac-la-hanh-vi-xam-pham-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan-o-Viet-Nam-1412.

[8] AS Hornby. (2005). *Exception means a thing that does not follow a rule, Oxford Advanced Learner's Dictionary (7th edition)*. Oxford University Press. page 527.

[9] Viện ngôn ngữ học. (1997). *Từ điển Tiếng Việt,* Nxb: Đà Nẵng – Trung tâm từ điển học. tr.661.

Tóm lại, dựa vào các đặc điểm, tính chất của hành vi được ghi nhận trong Công ước Berne và theo cách diễn đạt của pháp luật Việt Nam, ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả là các hành vi cùng lúc thỏa mãn 3 điều kiện: các hành vi chỉ được phép trong các trường hợp đặc biệt được quy định; các hành vi không xung đột với việc khai thác bình thường tác phẩm; và không gây tổn hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của tác giả. Những quyền của công chúng được thực hiện đối với tác phẩm được bảo hộ mà không xâm phạm đến quyền tác giả của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

1.2 Khái quát các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số

1.2.1 Kỹ thuật số và môi trường kỹ thuật số

Kỹ thuật số (digital) là thông tin được biểu diễn dưới dạng chuỗi các ký hiệu rời rạc, mỗi ký hiệu có thể nhận một trong số hữu hạn các giá trị từ một bảng chữ cái, chẳng hạn như chữ cái hoặc chữ số. Ví dụ là một tài liệu văn bản, bao gồm chuỗi các ký tự chữ và số. Tính năng của kỹ thuật số có những ưu điểm sau[10]:

- Thứ nhất là đơn giản trong lưu trữ. Ví dụ dễ dàng hơn với đĩa CD, VCD và DVD thay vì ghi âm, ghi hình phức tạp.

- Thứ hai là biến hóa và giao tiếp từ xa. Ví dụ dễ truyền, hình ảnh âm thanh được giữ nguyên gốc thay vì phát thanh truyền hình phải xử lý tín hiệu ở nhiều mức, dễ nghẹt tiếng....

Như vậy, kỹ thuật số mô tả quá trình sử dụng các con số và máy tính để xử lý thông tin. Nó liên quan đến việc biểu diễn, lưu trữ, xử lý và truyền thông tin bằng cách sử dụng các con số hoặc các biểu tượng tương tự.

Thiết bị kỹ thuật số (digital devices) bao gồm các sản phẩm công nghệ cao được thiết kế để lưu trữ, xử lý và truyền đạt thông tin dưới dạng dữ liệu số như máy tính, thiết bị di động, thiết bị điện tử, máy ảnh số, máy quét mã vạch và các thiết bị kết nối khác[11]. Các thiết bị này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, hỗ trợ các hoạt động từ công việc, học tập, giải trí, giao tiếp. Dưới đây là một số loại thiết bị kỹ thuật số phổ biến: máy tính để bàn (PC), máy tính cá nhân (laptop), điện thoại di động, USB, thẻ nhớ, các thiết bị mạng không dây,... Các thiết bị kỹ thuật số ngày càng thông minh và tích hợp nhiều chức năng, giúp con người kết nối và tương tác với thế giới xung quanh một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Hiện nay, kỹ thuật số đã thâm nhập và ứng dụng vào hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của cuộc sống: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại kỹ

---

[10] Phạm Hồng Hải. (2013). *Bảo hộ quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số theo pháp luật Việt Nam*. Luận văn Thạc sĩ Luật học. Đại học quốc gia Hà Nội. Hà Nội. tr.12.

[11] *Kỹ thuật số là gì? Các công nghệ digital & thiết bị kỹ thuật số*. Truy cập ngày 29/7/2024, từ https://www.pace.edu.vn/tin-kho-tri-thuc/ky-thuat-so-la-gi#cac-thiet-bi-ky-thuat-so-digital-devices.

thuật số, Internet, thư điện tử, công cụ tìm kiếm trực tuyến, chia sẽ dữ liệu trực tuyến, âm nhạc, truyền hình trực tuyến, giáo dục điện tử,... tất cả đã len lỏi và chiếm lĩnh mọi mặt của đời sống. Môi trường kỹ thuật số hiểu theo nghĩa tổng quát nhất là chỉ tất cả tổ hợp các yếu tố bên ngoài, bao trùm của một hệ thống tín hiệu và định dạng dữ liệu dựa trên thuật số. Chúng tác động lên hệ thống này, đồng thời xác định xu hướng và tình trạng của nó.

Tóm lại, môi trường kỹ thuật số là môi trường truyền thông tích hợp, nơi các thiết bị kỹ thuật số giao tiếp, quản lý nội dung và hoạt động. Khái niệm này dựa trên hệ thống điện tử kỹ thuật số được tích hợp và triển khai cho cộng đồng toàn cầu. Đây là một không gian sống, trong đó công nghệ số sử dụng phương thức áp dụng các công nghệ với những trụ cột, như: dữ liệu lớn, internet kết nối vạn vật, công nghệ điện toán đám mây.... Môi trường số là thế giới kết nối nhờ công nghệ trong không gian giữa người với người nhằm tạo ra sự kết nối và tương tác lẫn nhau đáp ứng nhu cầu của con người trong cuộc sống.

1.2.2 Khái niệm các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số

Đứng trước các thách thức to lớn của công nghệ phát triển, pháp luật về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả cần có những thay đổi để đáp ứng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật, vẫn đảm bảo các giá trị pháp lý truyền thống và sự cân bằng tốt đẹp giữa tác giả sáng tạo tác phẩm với công chúng khai thác, sử dụng tác phẩm, dễ dàng hơn khi điều chỉnh hoạt động khai thác, sử dụng này trong môi trường phức tạp như môi trường kỹ thuật số.

Đối với các giới hạn và ngoại lệ, Điều 10 của WCT kết hợp "phép thử 3 bước" để xác định các giới hạn và ngoại lệ. Tuyên bố Đồng ý kèm theo WCT quy định rằng các giới hạn và ngoại lệ như được thiết lập trong luật quốc gia tuân thủ Công ước Berne, có thể được mở rộng sang môi trường kỹ thuật số. Các Quốc gia thành viên có thể đưa ra các ngoại lệ và giới hạn mới phù hợp với môi trường kỹ thuật số. Việc gia hạn hoặc tạo ra các giới hạn và ngoại lệ mới được cho phép nếu các điều kiện của "phép thử 3 bước" được đáp ứng.

Đặc biệt, tại Footnote thứ [9] của Hiệp ước WCT, quy định cụ thể về yếu tố môi trường kỹ thuật số: "*Tuyên bố được thông qua liên quan đến Điều 10: điểm này được hiểu rằng các quy định của Điều 10 cho phép nước thành viên đưa ra và mở rộng một cách hợp lý đến các hạn chế và ngoại lệ trong môi trường kỹ thuật số theo luật pháp nước mình. Tương tự như vậy, các quy định này phải được hiểu là cho phép nước thành viên đặt ra các hạn chế và ngoại lệ mới phù hợp trong môi trường mạng kỹ thuật số. Điểm này cũng được hiểu là Điều 10(2) không giảm đi cũng không mở rộng phạm vi khả năng áp dụng các hạn chế và ngoại lệ được phép theo Công ước Berne*". Theo đó, trong pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, điều khoản tương ứng với Footnote thứ [9] của Hiệp ước WCT là Khoản 3 Điều 20 Luật SHTT.

Như vậy, ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số là các trường hợp chỉ được phép thực hiện trong các trường hợp ngoại lệ đặc biệt được quy định bởi pháp luật; các trường hợp không xung đột với việc khai thác bình thường tác phẩm; và không gây tổn hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của tác giả. Các trường hợp này phải thực hiện trong điều kiện môi trường có sử dụng các thiết bị kỹ thuật số, mạng internet, đường truyền công nghệ số vào việc sao chép, khai thác, sử dụng các tác phẩm được bảo hộ. Ngoại lệ của quyền tác giả là cơ sở để xác định những trường hợp nào công chúng được thực hiện đối với các độc quyền của chủ sở hữu quyền tác giả và các độc quyền đó của tác giả bị thu hẹp, hạn chế, đồng thời chủ sở hữu cũng phải chấp nhận điều này.

1.3 Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam

Pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định về giới hạn quyền sở hữu trí tuệ như sau: **"***Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ chỉ được thực hiện quyền của mình trong phạm vi và thời hạn bảo hộ theo quy định của Luật này và việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và không được vi phạm quy định khác của pháp luật có liên quan*"[12]; và "*công nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ với lợi ích công cộng; không bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh*"[13]. Để cụ thể hóa quy định pháp luật về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, Luật SHTT sử dụng phương pháp liệt kê những trường hợp được sử dụng tác phẩm đã công bố mà không phải xin phép.

1.3.1 Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền

Điều 25 Luật SHTT quy định các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong đó sử dụng tác phẩm đã công bố không nhằm mục đích thương mại thì không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền bao gồm:

- Tự sao chép một bản để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân (không áp dụng trong trường hợp sao chép bằng thiết bị sao chép);

- Sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân;

- Sử dụng hợp lý tác phẩm để minh họa trong bài giảng, ấn phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng nhằm mục đích giảng dạy. Việc sử dụng này có thể bao gồm việc cung cấp trong mạng máy tính nội bộ với điều kiện phải có

---

[12] Khoản 1 và Khoản 2 Điều 7 Luật SHTT.

[13] Khoản 1 Điều 8 Luật SHTT.

các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm chỉ người học và người dạy trong buổi học đó có thể tiếp cận tác phẩm;

- Sử dụng tác phẩm trong hoạt động công vụ của cơ quan nhà nước;

- Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận, giới thiệu hoặc minh họa trong tác phẩm của mình; để viết báo, sử dụng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát sóng, phim tài liệu;

- Sử dụng tác phẩm trong hoạt động thư viện, bao gồm sao chép tác phẩm lưu trữ trong thư viện để bảo quản; sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép cho người khác phục vụ nghiên cứu, học tập; sao chép hoặc truyền tác phẩm được lưu giữ để sử dụng liên thông thư viện thông qua mạng máy tính;

- Biểu diễn tác phẩm sân khấu, âm nhạc, múa và các loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hóa, hoạt động tuyên truyền cổ động;

- Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm mỹ thuật, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó;

- Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng cá nhân;

- Sao chép bằng cách đăng tải lại trên báo, ấn phẩm định kỳ, phát sóng hoặc các hình thức truyền thông khác tới công chúng bài giảng, bài phát biểu, bài nói khác được trình bày trước công chúng trong phạm vi phù hợp với mục đích thông tin thời sự, trừ trường hợp tác giả tuyên bố giữ bản quyền;

- Chụp ảnh, ghi âm, ghi hình, phát sóng sự kiện nhằm mục đích đưa tin thời sự, trong đó có sử dụng tác phẩm được nghe thấy, nhìn thấy trong sự kiện đó;

Việc áp dụng ngoại lệ này phải thỏa mãn những điều kiện nhất định như sau:

- Thứ nhất: đối tượng được sử dụng phải là tác phẩm đã công bố. Đây là điều kiện đã được ghi nhận trong Luật SHTT và các điều ước quốc tế cũng như pháp luật của một số quốc gia. Khái niệm công bố tác phẩm được giải thích là quyền công bố tác phẩm là việc phát hành bản sao tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào với số lượng hợp lý đủ để công chúng tiếp cận được tùy theo bản chất của tác phẩm, do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện hoặc do cá nhân, tổ chức khác thực hiện với sự đồng ý của tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả[14], theo đó công bố tác phẩm phải thỏa mãn các yếu tố:

+ Một là phải có bản sao tác phẩm được phát hành đến công chúng, "sẵn có" để ai có nhu cầu có thể tiếp cận với tác phẩm, không phân biệt cách thức tạo ra các bản sao.

+ Hai là số lượng bản sao đủ để đáp ứng nhu cầu thưởng thức tác phẩm của công chúng, tùy thuộc đặc trưng của từng loại hình tác phẩm.

+ Ba là phải được sự đồng ý của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

---

[14] Khoản 3 Điều 14 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

Qua đó, chỉ khi nào tác phẩm được công bố thì ngoại lệ của quyền tác giả mới được áp dụng. Do đó, đối với tác phẩm chưa được công bố thì việc sử dụng, khai thác tác phẩm là độc quyền thuộc về chủ sở hữu quyền tác giả.

- Thứ hai: hành vi sử dụng tác phẩm phải thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật SHTT và Khoản 3 Điều 25 Luật SHTT[15].

Pháp luật Việt Nam đã có những quy định về các hạn chế đối với các hành vi sử dụng tác phẩm, theo đó, những trường hợp được coi là sử dụng tự do (free uses) hay sử dụng hợp lí (fair uses) sẽ không phải xin phép và trả tiền cho chủ sở hữu quyền tác giả[16]. Tuy nhiên, việc sử dụng này phải tuân theo những điều kiện và cách thức hợp lý do Luật SHTT và các văn bản khác liên quan quy định điển hình như điểm c Khoản 2 Điều 25 Luật SHTT, Điều 26 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

- Thứ ba: hành vi sử dụng tác phẩm phải thỏa mãn các yếu tố quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật SHTT, cụ thể: Hành vi sử dụng tác phẩm thuộc trường hợp ngoại lệ của quyền tác giả phải đáp ứng cả hai yếu tố sau: không được mâu thuẫn với việc khai thác bình thường tác phẩm và không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

1.3.2 Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền

Các trường hợp sử dụng tác phẩm không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền, phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm được quy định tại Điều 26 Luật SHTT, bao gồm:

- Tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm đã công bố, tác phẩm đã được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép định hình trên bản ghi âm, ghi hình công bố nhằm mục đích thương mại để phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu quyền tác giả kể từ khi sử dụng. Mức tiền bản quyền và phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận; trường hợp không đạt được thỏa thuận thì thực hiện theo quy định của Chính phủ. Tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm đã công bố, được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép định hình trên bản ghi âm, ghi hình công bố nhằm mục đích thương mại để phát sóng không có tài trợ, quảng cáo hoặc không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu quyền tác giả kể từ khi sử dụng theo biểu mức của Phụ lục I Nghị định số 17/2023/NĐ-CP.

- Trường hợp tác phẩm đã được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép định hình trên bản ghi âm, ghi hình công bố nhằm mục đích thương mại thì tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi âm, ghi hình này trong hoạt động kinh doanh, thương mại không phải xin phép

---

[15] Khoản 3 Điều 25 Luật SHTT: "*Việc sao chép quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với tác phẩm kiến trúc, tác phẩm mỹ thuật, chương trình máy tính; việc làm tuyển tập, hợp tuyển các tác phẩm*".

[16] Vũ Hải Yến. (2010). *Bàn về quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan,* Tạp chí Luật học. Số 07. tr.37.

nhưng phải trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm đó theo thỏa thuận kể từ khi sử dụng; trường hợp không đạt được thỏa thuận thì thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Trường hợp này Luật SHTT áp dụng cho các đối tượng khai thác, sử dụng là các tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh, thương mại, các tổ chức, đơn vị phát sóng được phép sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, nhưng phải trả tiền bản quyền. Để được áp dụng ngoại lệ này, việc sử dụng tác phẩm phải thỏa mãn những điều kiện như sau:

- Thứ nhất: đối tượng được sử dụng phải là tác phẩm đã công bố; tác phẩm đã được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép định hình trên bản ghi âm, ghi hình công bố nhằm mục đích thương mại để phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào; tác phẩm đã được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép định hình trên bản ghi âm, ghi hình công bố nhằm mục đích thương mại *và* không phải là tác phẩm điện ảnh[17].

- Thứ hai: chủ thể sử dụng tác phẩm là tổ chức phát sóng và tổ chức, cá nhân.

- Thứ ba: việc sử dụng tác phẩm để phát sóng thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật SHTT quy định các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền, phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.

- Thứ tư: việc sử dụng tác phẩm không được mâu thuẫn với việc khai thác bình thường tác phẩm, và không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

1.4 Quy định của pháp luật quốc tế về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số

1.4.1 Trong các cam kết quốc tế

Các quy định về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả được điều chỉnh chung bởi Công ước Berne. Cụ thể về quyền sao chép, theo Điều 9(1) Công ước Berne quy định "*Tác giả có các tác phẩm văn học nghệ thuật được Công ước này bảo hộ, được toàn quyền cho phép sao in các tác phẩm đó dưới bất kỳ phương thức, hình thức nào*". Ngoài ra, căn cứ Điều 9(3) Công ước Berne quy định "*Mọi việc ghi âm hay ghi hình đều được xem là sao in theo định nghĩa của Công ước này*". Thuật ngữ "dưới bất kỳ phương thức, hình thức nào" được giải thích là bao gồm tất cả các phương thức, cách thức, quy trình sao chép đã biết hoặc sẽ biết trong tương lai. Vì vậy sao chép dù ở hình thức nào, dù tạm thời hay lâu dài đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 9 Công ước Berne[18]. Tuy nhiên, Công ước Berne không có giải thích nào về phương thức,

---

[17] Khoản 3 Điều 26 Luật SHTT: *"Việc sử dụng tác phẩm trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với tác phẩm điện ảnh.*"

[18] Võ Trung Hậu. (2020). *Pháp luật về bảo hộ quyền tác giả trong môi trường internet*. Trường Đại học Kinh Tế - Luật. TP. Hồ Chí Minh. tr.62

hình thức sao chép tác phẩm. Bên cạnh đó, Công ước Berne không có bất cứ giải thích cụ thể về việc sử dụng công nghệ số hay internet vào việc sao chép và lưu trữ tác phẩm thông qua các thiết bị sao chép có được xem là sao chép theo quy định của Điều 9 Công ước Berne hay không. Điều này có thể thấy điều ước quốc tế cũng chỉ dừng lại ở việc ghi nhận quyền sao chép là quyền độc quyền dành cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Các quy định rõ ràng hơn về quyền sao chép được pháp luật của các quốc gia thành viên điều chỉnh cụ thể.

Ngoài Công ước Berne, một số điều ước quốc tế đa phương, song phương quan trọng mà gần đây Việt Nam là thành viên trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ có liên quan trực tiếp đến các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số như sau:

- Đối với các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam là thành viên

+ Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả năm 1996 (Hiệp ước WCT)

Việt Nam ký văn kiện gia nhập vào ngày 17/11/2021 và Hiệp ước WCT về quyền tác giả chính thức có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 17/02/2022. Hiệp ước này được thông qua ngày 20/12/1996 nhằm duy trì và tăng cường việc bảo hộ quyền tác giả một cách hiệu quả và đồng bộ trên cơ sở thừa nhận sự cần thiết phải đưa ra những quy định quốc tế mới nhằm giải quyết các vấn đề nảy sinh từ sự phát triển của công nghệ thông tin cũng như bảo đảm duy trì cân bằng giữa quyền của chủ sở hữu và lợi ích của công chúng, đặc biệt trong giáo dục, nghiên cứu và tiếp cận thông tin.

Điều 1.4 Hiệp ước WCT đã đưa ra quy định về quyền sao chép và các ngoại lệ dựa trên quy định tại Điều 9 Công ước Berne sẽ hoàn toàn áp dụng trong môi trường kỹ thuật số, đặc biệt đối với việc sử dụng các tác phẩm ở dạng kỹ thuật số. Điểm này được hiểu là việc lưu giữ một tác phẩm được bảo hộ dưới dạng kỹ thuật số trong các thiết bị điện tử được coi là việc sao chép theo nghĩa của Điều 9 Công ước Berne.

Đặc biệt, Điều 10 Hiệp ước WCT có quy định về ngoại lệ của quyền tác giả làm cơ sở cho các quốc gia thành viên ban hành quy định pháp luật quốc gia. Theo đó, các bên ký kết có thể quy định trong pháp luật nước mình những giới hạn và ngoại lệ đối với các quyền dành cho tác giả, tác phẩm văn học và nghệ thuật theo Hiệp ước này trong những trường hợp đặc biệt cụ thể, không mâu thuẫn với việc khai thác bình thường tác phẩm và không làm phương hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của tác giả. Cụ thể hóa quy định này, Hiệp ước WCT đã giải thích các quy định của Điều 10 cho phép nước thành viên đưa ra và mở rộng một cách hợp lý các giới hạn và ngoại lệ trong môi trường kỹ thuật số theo luật pháp nước mình trên cơ sở được chấp thuận theo quy định của Công ước Berne. Tương tự như vậy, các quy định này phải được hiểu là cho phép nước thành viên đặt ra các giới hạn, ngoại lệ mới phù hợp trong môi trường kỹ thuật số. Hơn nữa, Điều 10.2 Hiệp ước WCT không thu hẹp cũng không mở rộng phạm vi khả năng áp dụng các giới hạn và ngoại lệ theo quy định của Công ước Berne.

+ Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm năm 1996 (Hiệp ước WPPT)

Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm năm 1996 từ ngày 01/7/2022. Hiệp ước WPPT đề cập đến các quyền của người thụ hưởng, đặc biệt là những người biểu diễn và nhà sản xuất bản ghi âm trong môi trường kỹ thuật số. Việt Nam gia nhập Hiệp ước WPPT nhằm tăng cường bảo vệ các quyền liên quan của người biểu diễn và nhà sản xuất bản ghi âm trong môi trường kỹ thuật số, đồng thời đáp ứng các cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết gần đây.

Căn cứ Điều 7, người biểu diễn được độc quyền cho phép sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp buổi biểu diễn của mình đã được định hình trong bản ghi âm dưới bất kỳ hình thức hoặc cách thức nào. Qua đó, Hiệp ước WPPT cho phép các nước thành viên thực hiện quy định này với bất kỳ hình thức và cách thức nào, kể cả trong môi trường kỹ thuật số.

Ngoại lệ của quyền tác giả được quy định tại Điều 16 của Hiệp ước. Theo đó, trong luật pháp quốc gia của mình, các bên trong ký kết có thể quy định về cùng loại giới hạn và ngoại lệ liên quan đến việc làm bảo vệ người biểu diễn và nhà sản xuất bản, liên quan đến việc bảo hộ quyền tác giả đối với các sản phẩm văn học nghệ thuật khoa học. Các bên phải xác định giới hạn hoặc ngoại lệ đối với các quyền được xác định trong Hiệp ước này đối với một số trường hợp đặc biệt, không xung đột với khai thác bình thường tác phẩm và không gây hại một cách bất hợp lý để mang lại lợi ích hợp lý cho tác giả. Điều 16 cho phép nước thành viên đưa ra và mở rộng một cách hợp lý các giới hạn và ngoại lệ về bảo vệ người biểu diễn và nhà sản xuất bản, liên quan cũng như bảo hộ quyền tác giả đối với các sản phẩm văn học nghệ thuật khoa học trong môi trường kỹ thuật số theo luật pháp nước mình. Tương tự như vậy, các quy định này phải được hiểu là cho phép nước thành viên đặt ra các giới hạn, ngoại lệ mới phù hợp trong môi trường kỹ thuật số.

- Đối với các Công ước đa phương Việt Nam là thành viên

+ Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP)

Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và các văn kiện có liên quan vào ngày 12/11/2018. Theo đó, Hiệp định CPTPP sẽ có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/1/2019. Quy định về ngoại lệ của quyền tác giả được đề cập tại Điều 18.65 và 18.66 của Hiệp định CPTPP[19]. Cụ thể, Điều 18.65 quy định mỗi bên phải xác định các giới hạn hoặc ngoại lệ đối với các quyền độc quyền trong những trường hợp đặc biệt cụ thể mà không mâu thuẫn với việc khai thác bình thường tác phẩm và không gây phương hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền. Điều này

[19] Phạm Minh Huyền. (2023). *Vấn đề ngoại lệ quyền tác giả trong Luật Sở hữu trí tuệ.* Tạp chí Dân chủ và Pháp luật. Kỳ 1 (Số 380). tr.27.

không thu hẹp cũng không mở rộng phạm vi áp dụng các giới hạn và ngoại lệ được phép của Hiệp định TRIPs, Công ước Berne và Hiệp ước WCT.

Điều 18.66 đề cập đến vấn đề cân bằng trong hệ thống quyền tác giả. Theo đó, mỗi bên phải nỗ lực để đạt được sự cân bằng thích hợp trong hệ thống quyền tác giả của mình, kể cả bằng cách giới hạn hoặc ngoại lệ phù hợp với Điều 18.65, bao gồm cả những giới hạn và ngoại lệ trong môi trường số, xem xét cẩn trọng các mục đích hợp pháp chẳng hạn như: phê bình; bình luận; giảng dạy, học tập, nghiên cứu, và các mục đích tương tự khác. Điều 18.66 dành quyền chủ động cho các thành viên trong việc quy định những giới hạn và ngoại lệ cho trường hợp sử dụng tác phẩm với những mục đích hợp pháp, phi thương mại, bao gồm trường hợp sử dụng với mục đích học tập. Hiệp định cũng ghi nhận việc sử dụng có yếu tố thương mại, trong những trường hợp thích hợp, có thể coi là mục đích hợp pháp theo quy định của Điều 18.65 về giới hạn và ngoại lệ. Ngoài ra, liên quan đến quyền sao chép trong môi trường kỹ thuật số, Điều 18.58 quy định mỗi Bên quy định rằng các tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm[64] có quyền độc quyền cho phép hoặc cấm tất cả các bản sao chép tác phẩm, cuộc biểu diễn và bản ghi âm của họ trong bất kỳ cách thức hoặc hình thức nào, kể cả dưới dạng điện tử.

+ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA)

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới giữa Việt Nam và 27 nước thành viên EU. Hiệp định EVFTA được ký kết vào ngày 30/6/2019 và chính thức có hiệu lực tại Việt Nam từ 01/8/2020[20]. Theo Điều 12.14, Hiệp định ghi nhận mỗi Bên có thể quy định các giới hạn và ngoại lệ đối với các quyền quy định tại các Điều từ 12.6 (Tác giả) đến 12.10 (Phát sóng và truyền đạt tới công chúng) chỉ trong những trường hợp đặc biệt nhất định mà không mâu thuẫn với việc khai thác bình thường của các đối tượng bảo hộ và không gây phương hại bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền, phù hợp với các điều ước quốc tế mà họ là thành viên. Mỗi Bên phải quy định rằng các hành vi sao chép nêu tại các Điều từ 12.6 đến 12.10, nếu tạm thời hoặc ngẫu nhiên và là một phần thiết yếu không thể tách rời của một quy trình công nghệ và mục đích duy nhất là để cho phép, điều kiện: một là việc truyền phát trong một mạng lưới giữa các bên thứ ba thông qua một trung gian; hai là việc sử dụng hợp pháp, đối với tác phẩm hoặc đối tượng được bảo hộ khác và hành vi đó không có mục đích kinh tế độc lập, phải được miễn trừ quyền sao chép quy định tại các Điều từ 12.6 đến 12.10.

Ví dụ tiêu biểu cho trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả được thực hiện trong môi trường kỹ thuật số là quy định tại Điều 12.9, ghi nhận mỗi Bên (tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả và tổ chức phát sóng) phải cho phép tổ chức phát

---

[20] Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI. *Việt Nam – EU (EVFTA)*. Truy cập ngày 29/02/2024, từ https://trungtamwto.vn/fta/199-viet-nam—eu-evfta/1.

sóng được đặc quyền cho phép hoặc cấm những trường hợp sau: định hình chương trình phát sóng; sao chép bản định hình chương trình phát sóng; phân phối đến công chúng bản định hình chương trình phát sóng của mình; và tái phát sóng chương trình phát sóng bằng phương tiện vô tuyến.

1.4.2 Theo pháp luật một số quốc gia điển hình

Các quốc gia trên thế giới có các quy định về ngoại lệ và giới hạn quyền tác giả. Trong phạm vi hiểu biết của tác giả, tác giả phân tích một số quy định có liên quan đến quy định về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số của một số nước điển hình trên thế giới. Cụ thể:

1.4.2.1 Pháp luật Mỹ

Mỹ là nước thuộc hệ thống thông luật Common Law, án lệ là nguồn chủ yếu và quan trọng và là một trong những nước đi đầu trong việc cụ thể hóa ngoại lệ và giới hạn quyền tác giả trong quy định pháp luật. Đồng thời, Mỹ còn là thành viên của nhiều Công ước và Hiệp định quốc tế về quyền tác giả như Công ước Berne, Hiệp định TRIPs,... quy định của Điều 107 phù hợp với việc ứng dụng môi trường kỹ thuật số vào việc sao chép, sử dụng tác phẩm và phù hợp với tiêu chuẩn chung của luật quốc tế về quyền tác giả.

Theo đó, Điều 107 Luật quyền tác Mỹ năm 1976, quy định yếu tố "sử dụng hợp lý" hay còn gọi là "fair use", được xác định bằng 04 tiêu chí và có sự ghi nhận trường hợp hạn chế đối với việc sử dụng hợp lý tác phẩm trong việc bình luận, phê bình, giảng dạy, nghiên cứu, học tập. Quy định này được xem là quy định cụ thể hóa trong "phép thử 3 bước" Công ước Berne. Trong trường hợp sao chép tác phẩm nhằm mục đích giảng dạy, thì cần phải đáp ứng 04 điều kiện theo Điều 107: (i) Mục đích và tính chất của hành vi sử dụng, xem xét đến việc sử dụng có tính chất thương mại hay cho việc nghiên cứu cá nhân; (ii) Bản chất của phần tác phẩm được sử dụng; (iii) Số lượng của phần tác phẩm được trích dẫn trên tổng thể; (iv) Tác động của việc sử dụng tác phẩm đến thị trường tiềm năng và giá trị của tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả. Trường hợp này quy định bao gồm cả việc sử dụng nhiều bản sao trong lớp học và hình thức, phương thức sao chép.

Sử dụng hợp lý là một học thuyết được quy định trong pháp luật Mỹ cho phép sử dụng một cách hạn chế các tài liệu, tác phẩm có bản quyền mà không cần phải có sự cho phép từ người nắm giữ bản quyền. Đây là một nguyên tắc cơ bản trong pháp luật về sở hữu trí tuệ. Sử dụng hợp lý khác với hành vi vi phạm ở chỗ là chúng cùng có hành vi được coi là xâm phạm nhưng một bên không phải chịu trách nhiệm pháp lí vì có lí do hợp pháp được quy định trong luật, bên còn lại thì phải chịu trách nhiệm pháp lí. Ví dụ, sử dụng hợp lý tác phẩm không bị coi là lạm dụng bản quyền.

Được biết, học thuyết sử dụng hợp lý ghi nhận rằng việc áp dụng cứng nhắc các luật sở hữu trí tuệ (luật bản quyền) trong một số trường hợp nhất định là không hợp lý hoặc có thể kiềm chế sự sáng tạo hay ngăn người khác tạo tác phẩm gốc một cách

không phù hợp. Điều đó sẽ gây tổn hại cho công chúng. Vì thế, học thuyết cho phép mọi người sử dụng tác phẩm có bản quyền của người khác mà không cần được phép của họ trong một số trường hợp nhất định. Chẳng hạn[21]:

- Phê bình và nhận xét: trích dẫn hoặc trích dẫn trong đánh giá tác phẩm gốc.

- Nhại lại và châm biếm: một tác phẩm mới châm biếm cái cũ phải chứa ít nhất đủ để xác định rằng tác phẩm gốc đang bị châm biếm hoặc nhại lại.

- Học bổng và nghiên cứu: chẳng hạn như trích dẫn các đoạn văn ngắn của một tác phẩm để minh họa hoặc làm rõ các quan sát của tác giả gốc.

- Báo cáo tin tức, bao gồm tái tạo ngẫu nhiên (tác phẩm nghệ thuật,...) trong một bản tin hoặc phát sóng từ hiện trường của một sự kiện.

- Giảng dạy: sử dụng một phần nhỏ của tác phẩm để minh họa, giảng dạy một bài học.

Dựa trên các phát ngôn tự do ngôn luận do Tu chính án số 1 của Hiến pháp Mỹ bảo vệ, trong phạm vi tại Điều 107 Luật bản quyền Mỹ quy định: sử dụng hợp lí cho phép sử dụng được phép một tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả bao gồm các hình thức sử dụng thông qua hình thức sao chép dưới dạng bản sao, bản ghi hoặc bởi bất kỳ một phương thức nào cho mục đích bình luận, phê bình, đưa tin hoặc giảng dạy (bao hàm cả việc sử dụng nhiều bản sao cho lớp học), nghiên cứu, học tập là không vi phạm quyền tác giả. Để xác định xem liệu việc sử dụng tác phẩm trong các trường hợp cụ thể có phải là được phép hay không, cần xem xét các yếu tố sau:

- Mục đích và đặc điểm của việc sử dụng, bao gồm việc sử dụng đó có tính chất thương mại không hay là chỉ nhằm mục đích giáo dục phi lợi nhuận;

- Bản chất của tác phẩm được bảo hộ;

- Số lượng và thực chất của phần được sử dụng trong tác phẩm được bảo hộ như là một tổng thể;

- Vấn đề ảnh hưởng của việc sử dụng đó đối với tiềm năng thị trường hoặc đối với giá trị của tác phẩm được bảo hộ.

Những điều kiện này được áp dụng cho các loại tác phẩm để xem xét việc sử dụng hợp lý và quyền sao chép cho mục đích giáo dục, nghiên cứu hay mục đích khác. Tùy vào hoàn cảnh thực tế để quyết định như thế nào là sử dụng hợp lý, Tòa án có thể xem xét thêm các yếu tố khác. Như vậy, Luật bản quyền Mỹ tập trung vào hướng định lượng và chưa định lượng rõ ràng tỷ lệ phần trăm, số lượng sử dụng, sao chép mà trao toàn quyền cho Tòa án.

---

[21] Laverne Berry. *Fair Use and Other Exceptions to the Enforcement of Copyright Law*. Truy cập ngày 31/03/2024, từ https://berryentertainmentlaw.com/fair-use-and-other-exceptions-to-the-enforcement-of-copyright-law/.

1.4.2.2 Pháp luật nước Anh

Cũng như Mỹ, nước Anh là quốc gia có hệ thống pháp luật là án lệ. Tiên phong trong việc đưa ra quy định pháp luật về quyền tác giả với Đạo luật "Statute of Anne" có hiệu lực từ tháng 10/1710. Đây là Luật Bản quyền đầu tiên trên thế giới, đưa ra hai quyền cơ bản: Tác giả có độc quyền những tác phẩm của mình và độc quyền đó được bảo vệ trong một khoảng thời gian nhất định[22]. Và để cân bằng hai quyền đó, pháp luật nước Anh cũng ghi nhận quy định về ngoại lệ và giới hạn quyền tác giả. Những vấn đề về bản quyền tại Anh được quy định trong Đạo luật bản quyền, Thiết kế và sáng chế năm 1988 (Luật Bản quyền 1988). Theo Luật Bản quyền 1988, nguyên tắc "fair dealing" (đối xử công bằng) được ghi nhận, cho phép tổ chức, cá nhân sao chép có giới hạn tác phẩm được bảo hộ bản quyền mà không cần xin phép và không xâm phạm quyền của chủ sở hữu. Nguyên tắc "fair dealing" không được định nghĩa một cách cụ thể, tuy nhiên có thể hiểu "fair dealing" là thuật ngữ pháp lý được dùng để xác định việc sử dụng tài liệu có bản quyền hợp pháp không hoặc có vi phạm bản quyền không.

Điều 29 và Điều 30 Luật Bản quyền Anh 1988 quy định nguyên tắc đối xử công bằng cho mục đích nghiên cứu phi thương mại, học tập cá nhân, những bình luận, nhận xét, báo cáo sự kiện. Đây là những trường hợp không cần xin phép chủ sở hữu. Tổ chức, cá nhân có thể sao chép tác phẩm theo bất kỳ phương thức, hình thức nào (bao gồm sử dụng kỹ thuật số). Khi đó, để xác định có thuộc trường hợp "đối xử công bằng" hay không sẽ do Tòa án quyết định dựa vào từng trường hợp cụ thể. Toà án căn cứ vào các yếu tố như: Việc sử dụng tác phẩm có ảnh hưởng đến thị trường của tác phẩm gốc hay không; Nếu việc sử dụng tác phẩm như là một tác phẩm thay thế ảnh hưởng đến thu nhập của tác giả thì sẽ không phải là sự công bằng; Số lượng sao chép có thích hợp hay không, có phù hợp với sự cần thiết để sao chép không; Tầm quan trọng của các yếu tố này sẽ được xác định tuỳ vào từng trường hợp và giao dịch thực hiện.

Như vậy, cũng tương tự như pháp luật về bản quyền nước Mỹ, pháp luật bản quyền nước Anh cũng hướng vào định lượng và chưa định lượng rõ ràng tỷ lệ phần trăm, số lượng sử dụng hay sao chép mà gần như trao toàn quyền cho Tòa án.

1.4.2.3 Pháp luật Nhật Bản

Nhật Bản là nước theo hệ thống pháp luật Civil Law, nguồn luật quan trọng nhất là luật thành văn. Nhật Bản có Luật Bản quyền riêng được ban hành lần đầu năm 1899. Luật Bản quyền Nhật Bản hiện hành được sửa đổi năm 1970 và bổ sung năm 2018 nhằm khuyến khích sáng tạo và bảo vệ tài sản trí tuệ. Nhật Bản có quy định về ngoại lệ và giới hạn quyền tác giả, cho phép một số trường hợp sử dụng tác phẩm mà không cần xin phép như: Sử dụng vào mục đích giảng dạy, nghiên cứu tại trường học, thư

---

[22] Bùi Loan Thùy và Bùi Thu Hằng. (2011). *Thực hiện quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả trong hoạt động thông tin – thư viện*. Tạp chí Thư viện Việt Nam. Số 1(27). tr.17.

viện; trích dẫn hợp lý phục vụ bình luận, giới thiệu tác phẩm; sao chép tác phẩm cho người khuyết tật.

Điển hình là Mục 5 Chương 3, từ Điều 30-50 quy định về giới hạn quyền tác giả, cho phép một số trường hợp sử dụng tác phẩm mà không cần xin phép. Trong đó, có quy định về các trường hợp không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số. Điển hình điểm a, c Khoản 1 Điều 30 quy định, nếu được sử dụng với mục đích cá nhân, trong gia đình hoặc trong phạm vi giới hạn, người sử dụng có thể sao chép tác phẩm ngoại trừ các trường hợp sau: Sao chép bằng máy sao chép tự động (máy có chức năng sao chép với toàn bộ hoặc một phần linh kiện liên quan được tự động hóa) dùng nơi công cộng; Dù nhận thức được nguồn phát truyền tải tự động đến công chúng đã xâm phạm quyền tác giả (kể cả trường hợp truyền tải tự động đến công chúng tại nước ngoài nhưng được xem là xâm phạm quyền tác giả nếu thực hiện trong nước) nhưng vẫn thu nhận để ghi âm, ghi hình bằng kỹ thuật số. Bên cạnh đó, Điều 35 quy định việc sao chép trong trường học, cơ quan giáo dục như sau: Cơ quan giáo dục (ngoại trừ được thành lập vì mục đích doanh lợi), người giảng dạy cũng như người được giảng dạy với mục đích sử dụng trong quá trình giảng dạy có thể được sao chép tác phẩm đã công bố theo mức độ cần thiết được công nhận. Tuy nhiên, không áp dụng khoản này đối với trường hợp gây phương hại vô lý đến lợi ích của chủ sở hữu quyền tác giả khi đối chiếu với loại hình, mục đích khai thác tác phẩm cũng như số lượng và cách thức sao chép.

Cũng như Việt Nam, Nhật Bản là thành viên của hầu hết các Công ước quốc tế và Hiệp định quốc về quyền tác giả như Công ước Berne, Hiệp ước WCT, Hiệp ước WPPT,... Qua những quy định trên, có thể nhận ra rằng pháp luật bản quyền của Nhật Bản quy định chi tiết hơn với từng trường hợp ngoại lệ cụ thể thực hiện trong môi trường kỹ thuật số, là một môi trường phức tạp, việc quy định rõ ràng góp phần cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả và công chúng nhận biết và áp dụng điều luật dễ dàng hơn. Rõ ràng, với những quy định trên, đây cũng được xem là kinh nghiệm cho Việt Nam học tập.

1.5 Quy định của pháp luật Việt Nam về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số

1.5.1 Sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép

Quyền sao chép là một ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả được thực hiện cho cả môi trường vật chất hữu hình và môi trường kỹ thuật số. Hành vi sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép thuộc phạm vi quyền sao chép và cũng thuộc trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép chủ sở hữu quyền tác giả, không phải trả tiền bản quyền. Đây cũng là trường hợp pháp luật bắt buộc chủ sở hữu quyền tác giả cho phép công chúng sử dụng kỹ thuật số được phép khai thác tác phẩm trong một số trường hợp nhất định. Có thể thấy rằng hành vi sao chép là

trường hợp cho thấy sự khác biệt rõ ràng nhất vì hình thức thể hiện của bản sao có thể là tác phẩm số.

Theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, Khoản 10 Điều 4 Luật SHTT có quy định, sao chép là việc tạo ra bản sao của toàn bộ hoặc một phần tác phẩm hoặc bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả việc tạo bản sao dưới hình thức điện tử. Bản sao của tác phẩm là bản sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp toàn bộ hoặc một phần tác phẩm bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào[23]. Với quy định trên, việc sao chép một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép cũng được xem là hành vi sao chép. Việc sao chép có thể được tiến hành một cách trực tiếp - là việc tạo ra bản sao từ chính các tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, hoặc gián tiếp - là việc tạo ra các bản sao khác không từ chính các tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, như sao chép từ mạng thông tin điện tử, chương trình phát sóng và các hình thức tương tự khác.

Khái niệm tác phẩm được hiểu rất rộng, bao gồm các sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Quyền sao chép là một trong những quyền tài sản quan trọng nhất của chủ sở hữu quyền tác giả, được pháp luật thừa nhận và bảo vệ trong suốt thời hạn tác phẩm được bảo hộ. Xuất phát từ tính vô hình của các tài sản trí tuệ, các tác phẩm cũng như các tài sản trí tuệ khác khi công bố có thể truyền đạt, sao chép, phân phối bản sao rất dễ dàng với số lượng lớn mà chủ sở hữu rất khó kiểm soát chất lượng. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, các máy photocopy (là máy sao chụp tự động hay máy sao chụp quang học, một thiết bị sử dụng để sao chép tài liệu và hình ảnh lên giấy hoặc phim nhựa một cách nhanh chóng[24]), máy scan và các thiết bị có chức năng sao chép khác ngày càng hiện đại đã làm cho việc sao chép tác phẩm với một số lượng rất lớn trong một thời gian ngắn được tiến hành một cách dễ dàng, chất lượng gần như bản gốc. Việc sử dụng phổ biến các thiết bị đầu cuối đã làm cho việc sao chép tác phẩm trong môi trường kỹ thuật số gần như không kiểm soát được với chất lượng bản sao tương tự như bản gốc. Việc sao chép không đúng quy định các tác phẩm sẽ làm tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả mất quyền lợi hợp pháp của mình cũng như gây khó khăn cho người khai thác, sử dụng. Vì vậy, xác định việc sao chép bằng thiết bị sao chép như thế nào được xem là hợp lý để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân thực sự rất quan trọng.

Căn cứ điểm b, điểm e Khoản 1 Điều 25 Luật SHTT, trường hợp sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân không nhằm mục đích thương mại; sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép cho người khác phục vụ nghiên cứu, học tập trong hoạt động thư viện; sao chép hoặc truyền tác phẩm được lưu giữ để sử dụng liên thông thư viện thông qua

---

[23] Khoản 5 Điều 3 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

[24] *Máy Photocopy*. Truy cập ngày 23/7/2024. https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1y_photocopy.

mạng máy tính là trường hợp thuộc các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả. Dĩ nhiên, để hành vi sao chép này là trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, hành vi đó phải thỏa điều kiện là sử dụng tác phẩm đã công bố cũng như tuân thủ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Luật SHTT. Trường hợp này cho phép công chúng sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền nhưng phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm. Trong đó, việc sử dụng thiết bị kỹ thuật số có chức năng sao chép là có sử dụng công nghệ số, vì thế trường hợp sao chép này liên quan trực tiếp đến môi trường kỹ thuật số.

Theo Điều 25 Nghị định số 17/2023/NĐ-CP quy định, sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép là hành vi sao chép hợp lý không quá một bản một phần tác phẩm. Đối với tác phẩm được thể hiện dưới dạng chữ viết, hành vi sao chép hợp lý là hành vi sao chép bằng cách photocopy, chụp ảnh hoặc hình thức tương tự khác tối đa không quá 10% tổng số trang hoặc tổng đơn vị lưu trữ (bytes), tổng số từ của ấn bản, độ dài nội dung của ấn bản đối với tác phẩm được cung cấp dưới dạng ấn bản điện tử không chia trang. Bên cạnh đó Điều này cũng quy định về thiết bị sao chép góp phần xác định rõ ràng hơn về trường hợp này. Thiết bị sao là thiết bị có chức năng sao chép với toàn bộ hoặc một phần linh kiện liên quan được tự động hóa trên cơ sở có hoặc không có trả tiền dịch vụ bởi bất kỳ ai không thuộc về tổ chức sở hữu, chiếm hữu hoặc khai thác thương mại thiết bị đó.

Hơn nữa, hành vi sao chép hợp lý bằng thiết bị sao chép phải là hành vi độc lập với từng tổ chức, cá nhân thực hiện và nếu có sự lặp lại thì đó là các trường hợp riêng lẻ không liên quan đến nhau trên cùng một tác phẩm. Tổ chức, cá nhân sao chép tác phẩm thể hiện dưới dạng chữ viết với tỷ lệ phần trăm nhiều hơn mức quy định phải được sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả và trả tiền bản quyền, quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Như vậy, sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại là ngoại lệ không xâm phạm đến quyền tác giả của tác giả, chủ sỡ hữu quyền tác giả và hành vi sao chép này không cần sự cho phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả và không phải trả tiền bản quyền nhưng phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.

1.5.2 Sử dụng hợp lý tác phẩm nhằm mục đích giảng dạy

Sử dụng hợp lý có thể được hiểu là nguyên tắc cho phép sử dụng một tác phẩm đã được pháp luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả bảo hộ trong giới hạn mà không cần sự cho phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, việc sử dụng hợp lý này không được xâm phạm các quyền nhân thân của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hiện không có quy định mức độ cụ thể được xem là sử dụng hợp lý. Tuy nhiên, tại điểm c Khoản 1 Điều 25 Luật SHTT là trường hợp được xem là ngoại lệ. Cụ thể, sử dụng hợp lý tác phẩm để minh họa trong

bài giảng, ấn phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng nhằm mục đích giảng dạy thuộc một trong các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả. Việc sử dụng này có thể bao gồm việc cung cấp trong mạng máy tính nội bộ với điều kiện phải có các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm chỉ người học và người dạy trong buổi học đó có thể tiếp cận tác phẩm này. Theo đó, người khai thác, sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền nhưng phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm. Sở dĩ việc sử dụng hợp lý tác phẩm nhằm mục đích giảng dạy có liên quan trực tiếp đến môi trường kỹ thuật số là vì người dạy thường phải sử dụng công nghệ thông tin, công nghệ số hay internet phục vụ cho việc giảng dạy, để có thể tối ưu việc sử dụng tác phẩm trong bài giảng, ấn phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có hiệu quả tốt nhất.

Quy định tại Điều 26 Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định rõ hơn về trường hợp này. Cụ thể, sử dụng hợp lý tác phẩm để minh họa trong bài giảng, ấn phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng nhằm mục đích giảng dạy phải đáp ứng các điều kiện như sau:

- Việc sử dụng hợp lý các tác phẩm là tác phẩm chưa được định hình để minh họa trong bài giảng, cuộc biểu diễn phải bảo đảm chỉ sử dụng trong phạm vi buổi học của cơ sở giáo dục và chỉ người học, người dạy trong buổi học đó có thể tiếp cận tác phẩm. Trường hợp sử dụng tác phẩm trong đề thi, đáp án kiểm tra kiến thức, kỹ năng trong hệ thống giáo dục quốc dân thì có thể sử dụng theo mức độ cần thiết;

- Việc sử dụng tác phẩm không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

Ngoài ra, sử dụng hợp lý tác phẩm để minh họa trong ấn phẩm, cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng nhằm mục đích giảng dạy phải trong phạm vi cơ sở giáo dục và áp dụng tương tự các điều kiện theo bộ điều kiện của trích dẫn hợp lý tác phẩm[25]. Cụ thể sử dụng hợp lý tác phẩm phải đáp ứng các điều kiện sau[26]:

- Nhằm mục đích giới thiệu, bình luận hoặc làm sáng tỏ vấn đề được đề cập trong tác phẩm của mình.

- Không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm được sử dụng để trích dẫn; phù hợp với tính chất, đặc điểm của loại hình tác phẩm được sử dụng để trích dẫn.

- Phải kèm theo chỉ dẫn về nguồn gốc tác phẩm và tên tác giả, nếu tên tác giả được nêu trên tác phẩm sử dụng để trích dẫn.

---

[25] Khoản 2 Điều 26 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

[26] Điều 28 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

Tóm lại, việc sử dụng hợp lý tác phẩm nhằm mục đích giảng dạy được xem là ngoại lệ của quyền tác giả, cho phép người dạy sử dụng tác phẩm không cần sự cho phép của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm mà vẫn có quyền sử dụng tác phẩm nhưng phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm. Điều này tạo sự cân bằng hài hòa giữa quyền lợi của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả và công chúng trong việc sáng tạo, khai thác, sử dụng tác phẩm, mà tác phẩm là kết quả của hoạt động sáng tạo trong các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học đã được ấn định trên một hình thái vật chất hoặc đã được thể hiện ra bên ngoài thông qua hình thức nhất định[27].

1.5.3 Sử dụng tác phẩm đã công bố được định hình trên bản ghi âm, ghi hình trong hoạt động kinh doanh, thương mại

Chủ thể sử dụng tác phẩm trong trường hợp tác phẩm đã công bố được định hình trên bản ghi âm, ghi hình trong hoạt động kinh doanh, thương mại là tổ chức phát sóng. Theo đó, tổ chức phát sóng là tổ chức khởi xướng và thực hiện việc phát sóng. Phát sóng là việc truyền đến công chúng bằng phương tiện vô tuyến âm thanh hoặc hình ảnh, âm thanh và hình ảnh, sự tái hiện âm thanh hoặc hình ảnh, sự tái hiện âm thanh và hình ảnh của tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, bao gồm cả việc truyền qua vệ tinh, truyền tín hiệu được mã hóa trong trường hợp phương tiện giải mã được tổ chức phát sóng cung cấp tới công chúng hoặc được cung cấp với sự đồng ý của tổ chức phát sóng[28].

Khoản 8 Điều 4 Luật SHTT quy định, tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã công bố là tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã được phát hành với sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan tác giả để phổ biến đến công chúng bản sao dưới bất kỳ hình thức nào với số lượng hợp lý. Như vậy, trường hợp này chủ yếu được thực hiện trong môi trường kỹ thuật số.

Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 17/2023/NĐ-CP định nghĩa bản ghi âm, ghi hình là bản định hình các âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác hoặc việc định hình sự tái hiện lại các âm thanh, hình ảnh không phải dưới hình thức định hình gắn với tác phẩm điện ảnh hoặc tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự. Bản ghi âm, ghi hình có thể là bản ghi nhằm mục đích phổ biến tin tức trên dịch vụ phát thanh, truyền hình, không gian mạng; bản ghi chương trình biểu diễn nghệ thuật; bản ghi lại hoạt động của một hoặc nhiều người, mô tả các sự kiện, tình huống hoặc chương trình thực tế. Bên cạnh đó, Khoản 3 Điều 3 Nghị định này quy định định hình là sự biểu hiện bằng chữ viết, các ký tự khác, đường nét, hình khối, bố cục, màu sắc, âm thanh, hình ảnh hoặc sự tái hiện âm thanh, hình ảnh dưới dạng vật chất nhất định để từ đó có thể nhận biết, sao chép hoặc truyền đạt.

Bản ghi âm, ghi hình đã được công bố nhằm mục đích thương mại trong hoạt động kinh doanh, thương mại là việc tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm, bản ghi âm,

---

[27] Đại học Luật Hà Nội. (2017). *Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam*. Nxb: Công an Nhân dân Hà Nội. tr.46.

[28] Khoản 11 Điều 4 Luật SHTT.

ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại để sử dụng tại nhà hàng, quán cà phê, khách sạn, cửa hàng, siêu thị; khu vui chơi, giải trí, trung tâm thương mại; câu lạc bộ thể dục, chăm sóc sức khỏe - thẩm mỹ; cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; quán bar, vũ trường; hoạt động giao thông công cộng và các hoạt động kinh doanh, thương mại có bản chất tương tự[29].

Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 26 Luật SHTT, trường hợp tác phẩm đã được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép định hình trên bản ghi âm, ghi hình công bố nhằm mục đích thương mại thì tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi âm, ghi hình này trong hoạt động kinh doanh, thương mại không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm đó theo thỏa thuận kể từ khi sử dụng; trường hợp không đạt được thỏa thuận thì thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Ngoài ra, tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm đã công bố, tác phẩm đã được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép định hình trên bản ghi âm, ghi hình công bố nhằm mục đích thương mại để phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu quyền tác giả kể từ khi sử dụng. Mức tiền bản quyền và phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận; trường hợp không đạt được thỏa thuận thì thực hiện theo quy định của Chính phủ. Trường hợp tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm đã công bố, tác phẩm đã được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép định hình trên bản ghi âm, ghi hình công bố nhằm mục đích thương mại để phát sóng không có tài trợ, quảng cáo hoặc không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu quyền tác giả kể từ khi sử dụng theo quy định của Chính phủ[30].

Việc thực hiện theo quy định của Chính phủ được hướng dẫn chi tiết hơn tại Nghị định 21/2015/NĐ-CP quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác và Khoản 4 Điều 35 Nghị định số 17/2023/NĐ-CP. Trường hợp không đạt được thỏa thuận thì phải trả tiền bản quyền theo biểu mức quy định tại Phụ lục II của Nghị định này hoặc khởi kiện tại tòa án theo quy định của pháp luật. Trường hợp không trả tiền bản quyền trong thời hạn 90 ngày kể từ khi sử dụng thì phải dừng việc tiếp tục sử dụng.

Tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình phải có nghĩa vụ liên lạc trực tiếp với chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền liên quan đối với bản ghi âm, ghi hình hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan về việc khai thác, sử dụng, cung cấp danh mục, thời lượng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã sử dụng và trả tiền bản quyền theo quy định của pháp luật[31].

---

[29] Khoản 1 Điều 34 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

[30] Điểm b khoản 1 Điều 26 Luật SHTT.

[31] Khoản 2 Điều 34 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

Đối với việc tỷ lệ phân chia tiền bản quyền trong trường hợp bản ghi âm, ghi hình được sử dụng theo quy định về ngoại lệ không xâm phạm bản quyền này, sẽ được thực hiện theo thỏa thuận của chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền liên quan đối với bản ghi âm, ghi hình đó. Trường hợp không đạt được thỏa thuận thì thực hiện phân chia theo tỷ lệ như sau: Chủ sở hữu quyền tác giả hưởng 50%, người biểu diễn hưởng 25%, chủ sở hữu quyền liên quan đối với bản ghi âm, ghi hình hưởng 25% trên tổng số tiền bản quyền thu được[32].

Qua đó, các điều kiện quan trọng khi thực hiện quy định về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả tại trường hợp này cần phải thỏa mãn, cụ thể:

- Một là, tác phẩm sử dụng phải là tác phẩm đã được công bố và được định hình trên các bản ghi âm, ghi hình, thực hiện trong hoạt động kinh doanh, thương mại.

- Hai là, việc sử dụng tác phẩm trong trường hợp này không áp dụng đối với tác phẩm điện ảnh[33].

- Ba là, các tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố mà không cần phải xin phép nhưng phải trả tiền không được mâu thuẫn với việc khai thác bình thường tác phẩm và không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.[34]

Dựa vào những quy định trên, có thể hiểu sử dụng tác phẩm đã công bố được định hình trên bản ghi âm, ghi hình trong hoạt động kinh doanh, thương mại là việc tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm đã được công bố với sự đồng ý của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả và phát hành dưới mọi hình thức với số lượng hợp lý, chúng được thể hiện bằng chữ viết, các ký tự khác, đường nét, hình khối, bố cục, màu sắc, âm thanh, hình ảnh hoặc sự tái hiện lại âm thanh, hình ảnh dưới dạng bản ghi âm, ghi hình các âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác để từ đó có thể nhận biết, sao chép hoặc truyền đạt nhằm sử dụng tại nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, siêu thị; cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ bưu chính, viễn thông, môi trường kỹ thuật số; trong các hoạt động du lịch, hàng không, giao thông công cộng. Theo đó, chủ thể sử dụng tác phẩm không phải xin phép, nhưng phải trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền liên quan đối với bản ghi âm, ghi hình theo quy định pháp luật kể từ khi sử dụng.

1.6 Ý nghĩa việc đặt ra các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số

Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948 khẳng định rằng: ai cũng có quyền tự do tham gia vào đời sống văn hoá của cộng đồng, thưởng ngoạn nghệ thuật, được

---

[32] Khoản 3 Điều 34 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

[33] Khoản 3 Điều 26 Luật SHTT.

[34] Khoản 2 Điều 26 Luật SHTT.

hưởng các tiến bộ khoa học và lợi ích của những tiến bộ ấy[35] và mọi người đều được hưởng quyền giáo dục[36]. Qua đó, quyền con người được thể hiện ở hai khía cạnh[37]: Quyền con người với nghĩa bị động: là quyền được tiếp cận với văn hóa, nghệ thuật, khoa học; Quyền con người với nghĩa chủ động: là quyền của người sáng tạo nhằm bảo vệ những giá trị tinh thần và giá trị vật chất đạt được từ hoạt động sáng tạo của tác giả.

Điều này thể hiện pháp luật về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả đảm bảo yêu cầu cân bằng lợi ích giữa quyền tác giả và quyền con người, góp phần bảo đảm một số quyền dân sự cơ bản của con người như quyền được học tập, nghiên cứu và tiếp cận thông tin. Đó là lý do tại sao quy định về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả đã ra đời để phù hợp với thực trạng pháp luật Việt Nam và xu thế hội nhập quốc tế hiện nay. Quy định về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số xuất phát từ sự hình thành và phát triển của pháp luật về quyền tác giả và ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả thường liên kết với sự phát triển của khoa học và công nghệ.

1.6.1 Đối với bản thân chủ sở hữu quyền tác giả

Các ngoại lệ đối với quyền sở hữu trí tuệ của tác giả đóng vai trò quan trọng để bảo đảm sự cân bằng giữa bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và sự tiếp cận công cộng, bảo vệ quyền hợp pháp của cả chủ sở hữu lẫn người sử dụng quyền sở hữu trí tuệ. Vì triết lý cơ bản của pháp luật về bảo hộ quyền tác giả là phải cân bằng được lợi ích của người sáng tạo và lợi ích công cộng[38]. Nếu không có các giới hạn và ngoại lệ, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sẽ không giúp thúc đẩy mục tiêu "hài hoà hoá lợi ích của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và lợi ích công cộng" như đã nêu trong Luật SHTT. Do đó, luật không bảo hộ những đối tượng sở hữu trí tuệ đi ngược lại với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, hoặc làm phương hại đến an ninh, quốc phòng.

Ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả nhằm giới hạn hoặc thu hẹp phạm vi độc quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, làm hài hòa lợi ích và tạo điều kiện tối đa cho người tiếp cận, khai thác quyền tác giả. Từ đó giúp cân bằng quyền lợi hợp pháp của tác giả với lợi ích của công chúng và xã hội. Điều quan trọng mà tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả cần nắm rõ quyền của chính họ với tư cách là tác giả, chủ sở hữu

---

[35] Khoản 1 Điều 27 Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948.

[36] Khoản 1 Điều 26 Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948.

[37] Nguyễn Thị Hồng Nhung. (2015). *Quyền tác giả trong không gian ảo*. Nxb: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. tr.8.

[38] Anne Lepage. (2003). *Overview of exceptions and limitations to copyright in the digital environment*. e-Copyright Bulletin. page 3.

quyền tác giả, cũng như giới hạn đối với các quyền đó và hiểu rằng không hẳn mọi trường hợp sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của họ đều được bảo vệ một cách cần thiết[39].

1.6.2 Đối với người khai thác, sử dụng quyền tác giả

Môi trường kỹ thuật số tạo cơ hội cho người khai thác, sử dụng tiếp cận trí tuệ nhanh nhất, đồng thời cũng làm gia tăng quy mô của hoạt động sử dụng, sao chép tác phẩm cũng như vi phạm quyền tác giả. Kỹ thuật số mang đến cơ hội mới trong cách thức thể hiện tác phẩm, đồng thời đã làm thay đổi cách thức lưu giữ tác phẩm, sao chép tác phẩm, bản ghi âm, dạng vật chất chứa đựng tác phẩm thay đổi như USB, thẻ nhớ.... Cùng những thành tựu của công nghệ thông tin, con người có thể tiếp cận, khai thác, sử dụng dễ dàng các sản phẩm trí tuệ, điều này đồng nghĩa với việc vi phạm quyền tác giả có thể xảy ra một cách phổ biến và khó phát hiện, ảnh hưởng đến trật tự xã hội, gây thiệt hại về kinh tế cho đất nước và cho chính tác giả, chủ sở hữu tác phẩm. Hơn hết, ranh giới rất mong manh giữa hành vi vi phạm quyền tác giả và hành vi ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả là rất khó xác định cho người khai thác, sử dụng tác phẩm trong việc thực thi bảo hộ quyền tác giả trên môi trường kỹ thuật số. Việc đặt ra các trường hợp ngoại lệ cho phép người khai thác, sử dụng tác phẩm có thể thực hiện một số hành vi với tác phẩm mà không vi phạm quyền tác giả có ý nghĩa quan trọng, phần nào tạo một nhận thức đúng đắn, chủ động cho họ đối với quyền bản quyền của tác giả, góp phần giảm tình trạng vi phạm quyền tác giả trên môi trường kỹ thuật số. Nhất là với thực tế, số lượng người sử dụng nhiều và đồng thời trong cùng một thời điểm như Internet, Ebook... sẽ dẫn đến khó kiểm soát việc sử dụng và vi phạm quyền tác giả trong môi trường này.

Cơ sở lý luận của các quy định hạn chế quyền của chủ sở hữu quyền tác giả là trên cơ sở áp dụng học thuyết về cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu quyền tác giả và công chúng – "sự cân bằng dựa trên sự đánh đổi một lợi ích tương đương"[40], với mục đích là giới hạn phạm vi thực thi các quyền độc quyền của chủ thể quyền tác giả và bảo vệ quyền tiếp cận thông tin của công chúng, người khai thác và sử dụng tác phẩm. Điều người khai thác, sử dụng quyền tác giả nên hiểu rõ là chỉ trong một số trường hợp, họ được sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của người khác mà không cần xin phép, tuy vậy điều này không đồng nghĩa với việc họ được mặc định rằng khai thác, sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của người khác mà không xin phép đều được chấp nhận trong mọi trường hợp.

1.6.3 Đối với công chúng, xã hội

Ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả như một "lời nhắc nhở" về việc quyền tác giả do xã hội trao cho chủ thể quyền nhằm thu được những "lợi ích" về văn hóa và

---

[39] IP Viet Nam. *Sở hữu trí tuệ và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương: Hướng dẫn dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.* tr.72.

[40] Trường Đại học Luật Hà Nội. (2021). *Giáo trình luật Sở hữu trí tuệ.* Nxb: Công an nhân dân. Hà Nội. tr.19.

khoa học từ những sáng tạo đó[41]. Theo đó, các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả đã được quy định trong hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ nhằm tạo cơ hội cho công chúng có khả năng sử dụng, khai thác tác phẩm vào mục đích phi thương mại (như nghiên cứu khoa học, giảng dạy...), tạo nên sự cân bằng giữa chính sách thúc đẩy sáng tạo sản phẩm mới với việc phân phối và sử dụng các thành quả sáng tạo của các chủ thể. Mục tiêu của bảo hộ quyền tác giả là phải thúc đẩy lợi ích xã hội bằng cách khuyến khích hoạt động sáng tạo và phổ biến các tác phẩm mới cho công chúng[42]. Bản chất của mục tiêu này là sự dung hòa quyền lợi giữa các bên nhằm tạo ra điều kiện tồn tại và phát triển cho chính các bên. Mỗi bên sẽ phải hy sinh một phần quyền lợi của mình để hướng tới lợi ích chung lớn hơn, mà sâu xa hơn chính là tạo ra một xã hội phát triển bền vững, công bằng và bình đẳng[43]. Vì thế, có hai yêu cầu được đặt ra. *Một là*, cần đảm bảo một cơ chế bảo hộ quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với các sản phẩm trí tuệ. *Hai là*, cần đảm bảo cho công chúng được tiếp cận tri thức rộng rãi.

Để đáp ứng được hai yêu cầu này, một quốc gia cần phải giải quyết tốt mối quan hệ về lợi ích giữa tác giả, chủ sở hữu trí tuệ và công chúng, cuối cùng nhằm mục đích bảo vệ lợi ích cho cả hai bên để hướng tới một xã hội tri thức. Nếu nhà nước không có cơ chế bảo hộ thích hợp quyền của chủ sở hữu trí tuệ thì không thể khuyến khích sự sáng tạo. Tuy nhiên nếu chỉ hướng tới bảo vệ tác giả thì có thể dẫn đến sự lạm dụng độc quyền và ảnh hưởng đến việc tiếp cận tri thức của công chúng. Do đó, việc quy định các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số có ý nghĩa quan trọng và hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc cân bằng lợi ích nên trên.

---

[41] Anne Lepage. (2003). *Overview of exceptions and limitations to copyright in the digital environment*. page 3.

[42] Guibault. (2002). *Copyright Limitations and Contra ds. An Analysis of the Contractual Overridability of Limitations on Copyright*. Publisher: Kluwer Law International. page 8.

[43] Vân Anh. *Các trường hợp giới hạn quyền tác giả.* Truy cập 03/04/2024, từ https://htc-law.com/dich-vu-tu-van-phap-luat-ve-so-huu-tri-tue/cac-truong-hop-gioi-han-quyen-tac-gia,1118.html.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Quyền độc quyền cung cấp cho chủ sở hữu quyền tác giả các lợi thế thương mại nhằm tạo động lực thúc đẩy sáng tạo. Bên cạnh đó, lợi ích công cộng được thể hiện thông qua những trường hợp khai thác tác phẩm đã công bố mà không phải xin phép chủ sở hữu quyền tác giả hoặc trường hợp khai thác tác phẩm đã công bố mà không phải xin phép chủ sở hữu quyền tác giả nhưng phải trả tiền bản quyền đều nhằm đảm bảo quyền tự do tiếp cận kiến thức, tận hưởng văn hóa, nghệ thuật của công chúng.

Môi trường kỹ thuật số tồn tại nhiều vấn đề phức tạp do đặc trưng môi trường của nó. Các hành vi xâm phạm quyền tác giả cũng ngày một gia tăng. Không chỉ có những trường hợp được phát hiện và công khai, mà còn có một số trường hợp không được công khai do yếu tố khó phát hiện của vấn đề. Vì vậy, pháp luật về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả cần đáp ứng kịp thời với sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng của công nghệ kỹ thuật số như hiện nay. Sao chép là nền tảng cơ bản của quyền tác giả ở cả khía cạnh ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả. Khả năng sao chép dễ dàng đã đặt nền tảng cho việc phân phối tác phẩm số lượng lớn với chi phí thấp và đây là vấn đề quan trọng đầu tiên mà pháp luật về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả cần phải xem xét vì hầu như mọi hoạt động diễn ra trên internet đều liên quan đến hành vi sao chép và hành vi vi phạm cũng xảy ra thường xuyên. Cùng với đó là việc sử dụng hợp lý các tác phẩm nhằm mục đích giảng dạy hay mục đích kinh doanh thương mại trên môi trường kỹ thuật số đều đáng qua tâm và lo ngại. Cuộc cách mạng công nghệ số đã tạo ra sự không nhất quán giữa tình trạng quyền độc quyền dành cho người sáng tạo tác phẩm và ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả. Vì thế, ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả cần phải được áp dụng linh hoạt trong môi trường kỹ thuật số nhằm đảm bảo cân bằng lợi ích giữa các chủ thể trong xã hội. Thực tế còn những bất cập trong quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng. Những vấn đề đó sẽ được tác giả tiếp tục phân tích và giải thích ở Chương 2.

CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ KHÔNG XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ TRONG MÔI TRƯỜNG KỸ THUẬT SỐ VÀ KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

Khi môi trường kỹ thuật số và internet phát triển vượt bậc thì vấn đề bản quyền trở thành vấn đề lớn được quan tâm. Quy định về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số được đặt ra để cân bằng lợi ích giữa các chủ thể và bảo đảm thực thi quyền tác giả trong thời đại công nghệ số. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quy định pháp luật, xuất hiện một số khó khăn, vướng mắc cần được giải quyết. Thông qua việc nghiên cứu thực trạng thực hiện pháp luật, từ đó đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý về trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số.

2.1 Thực trạng thực hiện quy định pháp luật các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số

"*Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu*"[44]. Về nguyên tắc, quyền tác giả là phạm vi được pháp luật thừa nhận và bảo hộ đối với tác giả và chủ sở hữu tác phẩm. Nếu một tác phẩm được bảo hộ độc quyền hoàn toàn và không có những trường hợp ngoại lệ thì cơ hội để công chúng tiếp cận trí tuệ sẽ bị hạn chế. Vậy nên, các trường hợp ngoại lệ quyền tác giả được đặt ra là chuẩn xác với thực tế Việt Nam và phù hợp với các văn bản quốc tế. Trên cơ sở cân bằng lợi ích giữa các bên chủ thể trong các quan hệ pháp luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả được pháp luật đặt ra nhằm hài hòa hóa lợi ích của chủ thể quyền tác giả và lợi ích cộng đồng trong việc tiếp cận, sử dụng tác phẩm. Các quy định này có ảnh hưởng trực tiếp đến độc quyền khai thác tác phẩm của chủ sở hữu, tác động đến các quyền cơ bản của công chúng cũng như việc bảo tồn, phát triển và phổ biến văn hóa. Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số đã nảy sinh một số vấn đề giữa những người sử dụng, khai thác các sản phẩm sáng tạo và chủ sở hữu quyền tác giả.

Các ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả thực chất thể hiện thành các trường hợp "tự do sử dụng tác phẩm" hoặc không cần xin phép. Trong các trường hợp này, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng quyền tác giả không cần phải xin phép tác giả, chủ sở hữu bởi vì pháp luật cho phép tiến hành các hành vi khai thác trong một số trường hợp đặc biệt sẽ không phải làm thủ tục này[45]. Cần lưu ý việc sử dụng quyền tác giả với "Sự

---

[44] Khoản 2 Điều 4 Luật SHTT.

[45] Wyburn, M & MacPhail, J. (2006). *The intersection of copyright and plagiarism and the monitoring of student work by educational institutions*. Australia and New Zealand Journal of Law and Education. 11(2), page 73-92.

cho phép mặc định theo luật" có thể có hoặc không có trả tiền bản quyền[46]. Vấn đề này được quy định chi tiết tại Điều 25 và 26 Luật SHTT. Nếu công chúng muốn khai thác, sử dụng tác phẩm trong trường hợp "không cần xin phép, có trả tiền bản quyền hoặc không trả tiền bản quyền" thì cần phải chắc chắn rằng hành vi sử dụng thuộc phạm vi các "quyền tự do sử dụng tác phẩm", vì mục đích phi thương mại, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, không gây phương hại đến quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, tuy nhiên, người sử dụng phải cung cấp thông tin về tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm[47].

Thực trạng vấn đề về bản sao tác phẩm cũng là vấn đề đáng được lưu ý. Bên cạnh đó, hành vi sao chép và sử dụng hợp lý tác phẩm là hành vi xảy ra khá thường xuyên trong các hoạt động học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học hay cả trong hoạt động kinh doanh thương mại được ứng dụng trong môi trường kỹ thuật số hiện nay. Ngoại lệ này thể hiện: khi đáp ứng đủ các điều kiện do pháp luật quy định, các cá nhân, tổ chức khác có quyền sử dụng tác phẩm đã công bố của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả bằng hình thức sao chép, sử dụng tác phẩm đã công bố mà không phải xin phép. Dưới đây, tác giả sẽ phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số, chỉ ra một số hạn chế và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

2.1.1 Về bản sao tạm thời trong môi trường kỹ thuật số

Trong thời đại công nghệ kỹ thuật số, hình thức học tập trực tuyến và nghiên cứu luôn gắn liền với yếu tố tạo ra và sử dụng bản sao tác phẩm số. Sự phát tiển của internet khiến cho hoạt động giáo dục, nhất là giáo dục trực tuyến trở nên phổ biến và gặp phải một số khó khăn. Kết quả là, việc xác định số lượng bản sao được phép thực hiện gần như không thể kiểm soát được vì bản sao tác phẩm số có thể được lưu trữ ở nhiều phương tiện và hình thức khác nhau. Hoạt động học tập, nghiên cứu không chỉ diễn ra trong một không gian địa lý cụ thể mà còn có thể diễn ra trên không gian mạng. Áp dụng vào môi trường kỹ thuật số, việc khai thác tác phẩm trong học tập thường bao gồm những hành vi chủ yếu như tải lên (upload), truyền (transmit) và tải xuống (download) tác phẩm số, những hành vi này đều liên quan đến hành vi tạo bản sao tác phẩm.

Hiệp ước WCT đã minh họa cho một xu hướng của pháp luật quốc tế đối với những ảnh hưởng của internet trong việc mở rộng phạm vi của Điều 9(2) Công ước Berne để áp dụng cho tất cả các quyền độc quyền dành cho tác giả mà không chỉ riêng quyền sao chép[48]. Việc mở rộng phạm vi quyền độc quyền cho phép chủ sở hữu quyền

---

[46] Nguyễn Phan Khôi và Trần Thị Cẩm Nhung. (2023). *Xác định chủ sở hữu quyền tác giả và việc xin phép sử dụng đối với tác phẩm được tạo ra bởi sinh viên trong các trường đại học.* Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ. Tập 59. Số 6D. tr. 259-266.

[47] Đặng Nguyễn Phương Uyên và Lê Hoàng Việt Tuấn. (2022), *Quyền sử dụng tự do quyền tác giả trong môi trường giáo dục số.* Nghiên cứu Lập pháp. Số 09(457). tháng 05/2022. tr. 32-38.

[48] Điều 10 Hiệp ước WCT và Điều 16 Hiệp ước WPPT.

tác giả bảo vệ tác phẩm của mình hiệu quả hơn để chống lại các hành vi xâm phạm quyền tác giả tràn lan trong môi trường kỹ thuật số. Công nghệ phát triển đã làm đa dạng hóa các hình thức sao chép và nhu cầu tạo ra bản sao ngày càng tăng và phổ biến, diễn ra trong mọi lĩnh vực. Vì vậy, pháp luật về bảo hộ quyền tác giả cần phải điều chỉnh, bổ sung quy định về quyền tác giả để đáp ứng đầy đủ các hình thức khai thác tác phẩm mới nhằm phát huy những ưu thế của công nghệ mà không cản trở quyền của người dùng internet trong những trường hợp ngoại lệ quyền tác giả[49].

Luật SHTT không đưa ra định nghĩa về bản sao mà chỉ thông tin rằng bản sao là kết quả được tạo ra từ quyền sao chép thông qua quy định về quyền sao chép. Tiếp đó, Nghị định 17/2023/NĐ-CP giải thích về bản sao như sau: "*Bản sao của tác phẩm là bản sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp toàn bộ hoặc một phần tác phẩm bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào*"[50] và "*Bản sao của bản ghi âm, ghi hình là bản sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp toàn bộ hoặc một phần bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào*"[51]. Mặc dù quy định trên đã cố gắng định nghĩa về bản sao, tuy nhiên, quy định này chỉ đang sử dụng một khái niệm khác để định nghĩa cho khái niệm bản sao mà thực sự không giải thích về các điều kiện để được xem là một bản sao của tác phẩm. Điều này dẫn đến khó khăn khi xác định một đối tượng là bản sao của tác phẩm, người ta phải xác định như thế nào là bản sao chép trực tiếp, bản sao chép gián tiếp. Điều này cho thấy đây không phải là một định nghĩa đầy đủ và có hiệu quả về bản sao.

Quy định về bản sao tác phẩm trong môi trường kỹ thuật số chưa thực sự rõ ràng. Có thể thấy, việc lưu trữ tác phẩm trong máy tính phụ thuộc vào bộ nhớ chính và bộ nhớ phụ, thường được chia thành hai loại: bộ nhớ tạm thời và bộ nhớ vĩnh viễn. Việc này cũng đồng thời tạo ra bản sao vĩnh viễn và bản sao tạm thời.

Để tải tác phẩm lên internet, tác phẩm phải có sẵn trong bộ nhớ của máy tính. Bộ nhớ vĩnh viễn là thuật ngữ kỹ thuật mô tả điều kiện được chấp nhận rộng rãi rằng bộ nhớ máy tính là một phương tiện hữu hình và chứa một tác phẩm cố định. Những tác phẩm này có thể được sao chép, truyền tải, phân phối, trích xuất từ chúng. Bản sao tác phẩm không bị mất khi tắt máy tính, trừ khi nó bị xóa do hành động cố ý của người dùng. Các thiết bị lưu trữ máy tính có thể lưu trữ vĩnh viễn các tác phẩm bao gồm đĩa mềm, đĩa compact (CD), CD-ROM và các thiết bị lưu trữ kỹ thuật số khác, nếu chúng có hình thức ổn định. Tác phẩm có thể được gắn vào ai và tác phẩm đó có thể được sao chép hoặc truyền tải bởi ai. Nhìn vào bản sao được tải xuống và lưu trữ trên máy tính của người dùng, có thể thấy rằng: khi bản sao được tải xuống, nếu là bản sao được lưu

---

[49] Bayu Sujadmiko (2016). *Copyright Infringement on Music, Movie and Software in the internet (illegal File Sharing and Fair Use Praaks in Indonesia, Japan and United States of America*). Kanazawa University Graduate. Page 45.

[50] Khoản 5 Điều 3 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

[51] Khoản 7 Điều 3 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

trữ vĩnh viễn thì nó sẽ được lưu trữ vĩnh viễn trong bộ nhớ của máy tính người dùng. Nếu người dùng tắt máy tính, bảo sao không biến mất mà vẫn còn được lưu trữ trong máy tính. Bản sao này được lưu ở định dạng cố định. Trong các hình thức này, người dùng có thể tiếp tục sử dụng và khai thác các bản sao trên không gian mạng với những người dùng khác. Vì vậy, bản sao lưu trữ vĩnh viên chính là bản sao thuộc phạm vi độc quyền sao chép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Pháp luật sở hữu trí tuệ không gặp khó khăn để điều chỉnh bản sao lưu trữ vĩnh viễn. Song đối với bản sao lưu trữ trong bộ nhớ tạm thời, Luật SHTT Việt Nam chưa giải quyết triệt để. Thực chất, Luật SHTT có đề cập đến thuật ngữ "bản sao tạm thời" của tổ chức phát sóng và được định nghĩa tại Điều 33 Nghị định 17/2023/NĐ-CP rằng "*Bản sao tạm thời quy định là bản định hình có thời hạn, do tổ chức phát sóng thực hiện bằng các phương tiện, thiết bị của mình, nhằm phục vụ cho buổi phát sóng ngay sau đó của chính tổ chức phát sóng. Trong trường hợp đặc biệt thì bản sao đó được lưu trữ tại trung tâm lưu trữ chính thức*". Tuy nhiên, khái niệm này không liên quan đến khái niệm "bản sao tạm thời" ở khía cạnh là một quá trình kỹ thuật diễn ra trong quá trình truyền tải trên internet.

Bản sao tạm thời là một bản sao của tác phẩm, dữ liệu được tạo ra tự động bởi máy tính trong quá trình sử dụng tác phẩm, truy cập internet hoặc thực hiện các thao tác khác. Dễ thấy là bản sao lưu trữ tạm thời là một dạng bản sao khi duyệt web. Bản sao tạm thời có cơ chế hoạt động như sau:

- Tải tác phẩm: Khi người dùng truy cập một tác phẩm, ví dụ như một trang web hoặc tệp tin, thiết bị điện tử của họ sẽ tải tác phẩm đó từ nguồn gốc.

- Lưu trữ tác phẩm: Thiết bị điện tử sẽ lưu trữ tác phẩm đã tải xuống trong bộ nhớ tạm thời (cache). Bộ nhớ tạm thời là một khu vực lưu trữ nhỏ, nhanh chóng được sử dụng để lưu trữ dữ liệu truy cập thường xuyên.

- Sử dụng tác phẩm: Thiết bị điện tử sẽ sử dụng bản sao tạm thời của tác phẩm để hiển thị trên màn hình hoặc thực hiện các chức năng khác.

- Xóa bản sao tạm thời: Khi người dùng đóng tác phẩm hoặc tắt thiết bị điện tử, bản sao tạm thời của tác phẩm sẽ bị xóa khỏi bộ nhớ tạm thời.

Để hiểu hơn về bản sao tạm thời và cơ chế hoạt động của nó, ta xem xét các ví dụ sau:

- Truy cập trang web: Khi truy cập một trang web, trình duyệt web đó sẽ tải xuống trang web đó từ máy chủ web. Trình duyệt sau đó sẽ lưu trữ bản sao tạm thời của trang web trong bộ nhớ đệm để có thể truy cập nhanh hơn trong tương lai.

- Mở tệp tin: Khi mở một tệp tin, hệ điều hành máy tính sẽ tải tệp tin đó từ ổ cứng hoặc thiết bị lưu trữ khác. Hệ điều hành sau đó sẽ lưu trữ bản sao tạm thời của tệp tin trong bộ nhớ RAM để có thể truy cập nhanh chóng.

- Nghe nhạc: Khi nghe nhạc trên điện thoại thông minh, trình phát nhạc sẽ tải xuống bài hát từ máy chủ âm nhạc. Trình phát nhạc sau đó sẽ lưu trữ bản sao tạm thời của bài hát trong bộ nhớ tạm thời để có thể nghe nhạc ngoại tuyến.

Do vậy, dữ liệu chỉ lưu trữ tạm thời trong bộ nhớ đệm. Lý do cần thiết cho phép tạo ra bản sao tạm thời là vì:

- Hiệu quả hoạt động: Bản sao tạm thời cho phép máy tính hoạt động hiệu quả hơn bằng cách lưu trữ thông tin truy cập thường xuyên để tránh phải truy cập.

- Tính tương thích: Bản sao tạm thời cho phép các định dạng và giao thức khác nhau tương tác với nhau bằng cách chuyển đổi dữ liệu sang định dạng phù hợp.

- Tiện lợi cho người dùng: Bản sao tạm thời giúp người dùng truy cập thông tin nhanh hơn và dễ dàng hơn bằng cách lưu trữ nội dung đã truy cập trước đó, tạo thuận lợi cho những lần truy cập tiếp theo của người dùng.

Việc tạo ra bản sao tạm thời có liên quan trực tiếp đến quyền tác giả. Việc tạo ra bản sao tạm thời thường không cần sự cho phép của tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả. Tuy nhiên, việc này vẫn tiềm ẩn mối liên hệ phức tạp với quyền tác giả. Bởi việc tạo bản sao tạm thời có thể dẫn đến các trường hợp đáng lo ngại, vì tính chất tạo bản sao tạm thời là hoạt động sao chép, cho nên cần phải kiểm soát hoạt động này bằng quy định pháp luật, tránh xâm phạm và bảo hộ quyền tác giả. Mối liên hệ này thể hiện như sau: Việc tạo ra bản sao tạm thời có thể bị coi là vi phạm quyền sao chép của tác giả nếu bản sao được lưu trữ lâu dài hoặc sử dụng cho mục đích thương mại; Bản sao tạm thời có thể được sử dụng để sao chép và phân phối tác phẩm phi pháp, gây thiệt hại cho tác giả và vi phạm luật bản quyền; Tác giả có thể mất kiểm soát đối với tác phẩm của họ khi bản sao tạm thời được tạo ra và lưu trữ trên các thiết bị điện tử khác nhau.

Thực chất, bản chất của bản sao tạm thời có đặc điểm:

- Do thiết bị điện tử tự thực hiện, nằm ngoài ý muốn của người dùng và người dùng không thể can thiệp.

- Có cơ chế tự xóa. Ví dụ, trước năm 2019, Google có cho phép người dùng tự xóa lịch sử dữ liệu của họ sau 3 hoặc 18 tháng, nhưng điều này không được bật theo mặc định. Thay vào đó, họ phải chọn tùy chọn tự động xóa hoặc xóa thủ công lịch sử của mình. Từ năm 2020 về sau, Google có cơ chế tự xóa lịch sử của người dùng sau 18 tháng theo mặc định, nhằm giải quyết những lo ngại liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật[52].

Với bản chất và cơ chế hoạt động của bản sao tạm thời, tác giả nhận thấy chính cơ chế tự xóa của bản sao tạm thời là điểm sẽ quyết định việc xác định hành vi sao chép tạo bản sao tạm thời là trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong

---

[52] Kiến Văn. *Google sẽ tự động xóa dữ liệu web của người dùng mới sau 18 tháng*. Truy cập ngày 21/7/2024, từ https://thanhnien.vn/google-se-tu-dong-xoa-du-lieu-web-cua-nguoi-dung-moi-sau-18-thang-185968649.htm.

môi trường kỹ thuật số. Do mối liên hệ giữa bản sao tạm thời với quyền tác giả và có nguy cơ xâm phạm quyền tác giả bởi bản sao tạm thời được tạo ra, vì vậy cần thiết phải kiểm soát và quy định rõ hơn về trường hợp này.

Trước đây, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 không có quy định về bản sao tạm thời đối với tác phẩm được bảo hộ mà chỉ có quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 32 về bản sao tạm thời của tổ chức phát sóng. Mặt khác, đây là hình thức bản sao tạm thời hữu hình. Hiện nay, Luật SHTT đã bổ sung quy định chủ sở hữu quyền tác giả không được phép ngăn cấm người khác thực hiện việc sao chép tác phẩm trong hai trường hợp. Thứ nhất là sao chép tác phẩm chỉ để thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật SHTT[53]. Trường hợp ngoại lệ thứ hai, sao chép tạm thời theo một quy trình công nghệ, trong quá trình hoạt động của các thiết bị để truyền phát trong một mạng lưới giữa các bên thứ ba thông qua trung gian hoặc sử dụng hợp pháp tác phẩm, không có mục đích kinh tế độc lập và bản sao bị tự động xóa bỏ, không có khả năng phục hồi lại[54]. Đây là ngoại lệ liên quan đến bản sao tạm thời, đối tượng có vai trò quan trọng trong việc truyền đạt, phân phối bản sao tác phẩm trên môi trường kỹ thuật số.

Bản sao tạm thời được đặc trưng bởi "tính tạm thời". Dữ liệu trong bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên (RAM) sẽ biến mất khi máy tính tắt và sẽ không khôi phục khi máy tính được mở lại. Ngay cả khi máy tính bật, dữ liệu cũng được làm mới liên tục. Vì vậy, dữ liệu chỉ xuất hiện trong một thời gian rất ngắn, là một phần chia nhỏ của giây và liên tục bị thay thế bởi những dữ liệu khác mới hơn, dữ liệu mang tính tạm thời và bản chất là đang trong quá trình chuyển tiếp. Hiện thân của dữ liệu trong RAM là không đủ lâu dài để được coi là một "bản sao"[55]. Ngoài ra, ở khía cạnh kỹ thuật, việc lưu dữ liệu trong RAM máy tính là hoạt động bắt buộc. Ví dụ, khi một người duyệt trang web, để hình ảnh tài liệu có thể hiển thị trên màn hình máy tính, trước tiên dữ liệu phải được lưu trữ trong RAM của máy tính. Việc lưu trữ tài liệu trong RAM là do bản chất kỹ thuật tạo ra, là một phần cần thiết và không thể tách rời của quá trình công nghệ, có mục đích duy nhất là cho phép truyền tải dữ liệu giữa các bên thứ ba bởi người trung gian. Nói cách khác, đây là một quá trình lưu giữ và chuyển tiếp mang tính liên tục. Không phải là lưu giữ cố định tại một máy tính nhất định của người dùng[56]. Có thể thấy, với sự phức tạp về kỹ thuật của bản sao lưu giữ tạm thời, thì các quy định pháp luật của Việt Nam về bản sao đã không thể làm rõ được vấn đề bản sao tạm thời lưu trữ trong RAM có được xem là bản sao hay không.

---

[53] Khoản 3 Điều 20 Luật SHTT.

[54] Điểm a Khoản 3 Điều 20 Luật SHTT.

[55] David L. Hayes. (2001). *Internet Copyright: Advanced Copyrights Issues on the Internet*. Computer Law & Security Review. 17(3). Page 147-153.

[56] Võ Trung Hậu. *Pháp luật về bản sao kỹ thuật số*, truy cập ngày 14/7/2024, từ https://vjst.vn/vn/tin-tuc/2733/phap-luat-ve-ban-sao-ky-thuat-so.aspx#:~:text=B%E1%BA%A3n%20sao%20l%C6%B0u%20tr%E1%BB%AF%20t%E1%BA%A1m%20th%E1%BB%9Di%20l%C3%A0%20d%E1%BA%A1ng%20b%E1%BA%A3n%20sao,%E2%80%9Cduy%E1%BB%87t%E2%80%9D%20%5B2%5D.

Trong khi pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam chưa có quy định rõ ràng về bản sao tạm thời, thì pháp luật một số quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật Bản đã có những quy định tương đối phù hợp để điều chỉnh bản sao tạm thời nhằm đảm bảo quyền của chủ sở hữu quyền tác giả trong mối quan hệ cân bằng với lợi ích của người dùng internet. Tại Nhật Bản, quan điểm rằng bản sao lưu trữ tạm thời không đáp ứng được yêu cầu về hình thức hữu hình theo Luật Quyền tác giả Nhật Bản cũng được hỗ trợ bởi các phán quyết của Tòa án Nhật Bản[57]. Ngày 16/5/2002, Tòa án Quận Tokyo đã tuyên bố rằng, do bản chất tạm thời, ngắn hạn, quyền sao chép không bao gồm việc lưu trữ các tác phẩm trong RAM của một máy tính[58]. Tại Hoa Kỳ, Luật Bản quyền cũng không đề cập đến bản sao tạm thời trong RAM. Tuy nhiên, một số án lệ ban đầu đã giải quyết vấn đề này, cho rằng bản sao lưu trữ trong RAM là đáp ứng yêu cầu về bản sao, trong vụ tranh chấp giữa nguyên đơn là MAI Systems Corp và bị đơn là Peak Computer, Inc[59]. Trong vụ án này, Tòa án Hoa Kỳ cho rằng: "Một bản sao được tạo ra trong RAM là đủ lâu dài hoặc ổn định để cho phép bản sao được cảm nhận, sao chép, hoặc truyền đạt theo cách khác trong một thời gian nhiều hơn thời gian chuyển tiếp".

Bản sao tạm thời dưới dạng điện tử không phải là bản sao theo mục đích bảo hộ quyền tác giả, tức là hành vi làm bản sao tạm thời không thuộc độc quyền kiểm soát của người nắm giữ quyền[60]. Do đó, theo tác giả, các chủ thể khi thực hiện hành vi tạo ra bản sao tạm thời dù trong trường hợp nào, cũng được xem là không xâm phạm quyền sao chép của chủ sở hữu quyền tác giả. Hơn nữa, Luật SHTT cũng không quy định các ngoại lệ của sao chép tạm thời, hay các điều kiện để xác định việc tạo ra bản sao tạm thời trong những trường hợp nhất định có bị xem là xâm phạm quyền sao chép hay không.

Tóm lại, quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam còn thiếu vắng quy định pháp luật điều chỉnh bản sao tạm thời trong môi trường kỹ thuật số. Đây là một điểm hạn chế của quy định pháp luật, quy định như vậy sẽ là kẽ hở cho các chủ thể thực hiện các hành vi xâm phạm quyền sao chép thông qua thiết bị sao chép trong môi trường kỹ thuật số.

2.1.2 Trường hợp sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân

Hiện nay, pháp luật chưa quy định rõ thế nào là sao chép hợp lý một phần tác phẩm. Quyền sao chép là một trong những độc quyền quan trọng nhất được trao cho chủ thể quyền tác giả. Đây là quyền có vai trò quan trọng quyền thường bị xâm phạm nhất. Việc quy định rõ ràng về quyền sao chép là cơ sở để bảo vệ quyền tác giả. Theo

---

[57] Tòa án Tokyo. *Vụ án số 1998-WA-17018 và 1998-WA-19566.*

[58] Yoshiyuki Miyashita. (2006). *Boundary between Reproduction and Broadcasting* Japanese Copyright Review. Page 54-62.

[59] *MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc.*, Truy cập 15/5/2024, từ https://en.wikipedia.org/wiki/MAI_Systems_Corp._v._Peak_Computer,_Inc.

[60] Đỗ Khắc Chiến (2014). *Về bảo hộ quyền tác giả trong môi trường Internet.* Bài tham luận "Hội thảo bảo hộ quyền tác giả trong môi trường số tại Việt Nam". tr. 132.

quy định tại các điểm b Khoản 1 Điều 25 Luật SHTT, việc sao chép hợp lý một phần tác phẩm (đáp ứng một số điều kiện nhất định) sẽ không phải xin phép và không phải trả tiền bản quyền cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa đưa ra căn cứ để phân biệt thế nào là "hợp lý". Vì vậy, trên thực tế việc phân biệt hợp lý và không hợp lý hết sức khó khăn. Nhất là trong môi trường kỹ thuật số, hoạt động sao chép của người sử dụng, khai thác tác phẩm được thực hiện thông qua các thiết bị có chức năng sao chép và dịch vụ trung gian như internet. Pháp luật không quy định mang tính định lượng để xác định trường hợp nào là sao chép hợp lý. Việc thiếu vắng cơ sở pháp lý để phân định hai hành vi nêu trên, một bên là hành vi được phép, một bên là hành vi xâm phạm, khiến người sử dụng khai thác quyền quyền sao chép hợp pháp hiệu quả, công tác quản lý và bảo vệ quyền tác giả trên môi trường kỹ thuật số trên thực tế gặp nhiều khó khăn.

Dựa trên cách diễn đạt của quy định pháp luật, có thể suy luận ra những điều kiện được cho rằng để đánh giá việc sao chép như thế nào là hợp lý. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định pháp luật này vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Dưới đây, tác giả phân tích và đánh giá quy định của pháp luật về quy định "sao chép hợp lý" là ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong trường hợp sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại. Xem xét các điều kiện gồm:

- Mục đích của việc sao chép tác phẩm.

- Tính không gây ảnh hưởng về quyền khai thác bình thường tác phẩm và không gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu quyền tác giả.

- Số lượng bản sao và khối lượng (tỷ lệ) phần được sao chép.

Điểm b Khoản 1 Điều 25 Luật SHTT cho phép sao chép hợp lý tác phẩm bằng thiết bị sao chép mà không phải xin phép, trả tiền nhuận bút, thù lao sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học, học tập cá nhân. Như đã nêu ở Chương 1, để hành vi sao chép là một ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả phải thỏa mãn những điều kiện tất yếu: việc sao chép không áp dụng đối với tác phẩm kiến trúc, tác phẩm mỹ thuật, chương trình máy tính, việc làm tuyển tập, hợp tuyển các tác phẩm; tác phẩm là tác phẩm đã công bố; sao chép không vì mục đích thương mại; hành vi sao chép không được mâu thuẫn với việc khai thác bình thường tác phẩm và không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Bên cạnh đó, Điều 25 Nghị định 17/2023/NĐ-CP cho phép sao chép hợp lý không quá một bản một phần tác phẩm. Hành vi sao chép bằng cách photocopy (sao chụp, sao chép), chụp ảnh hoặc hình thức tương tự khác tối đa không quá 10% tổng số trang hoặc tổng đơn vị lưu trữ (bytes), tổng số từ của ấn bản, độ dài nội dung của ấn bản đối với tác phẩm được cung cấp dưới dạng ấn bản điện tử không chia trang. Trường hợp sao chép tác phẩm với tỷ lệ phần trăm nhiều hơn mức quy định phải được sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả và trả tiền bản quyền.

Các điều kiện để xác định trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số, gồm:

Thứ nhất, về mục đích của việc sao chép tác phẩm.

Việc quy định về sao chép hợp lý tác phẩm tại Luật SHTT tuy đã góp phần cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu quyền tác giả và người sử dụng tác phẩm, nhưng vẫn còn tồn tại một số bất cập về mặt mục đích trong trường hợp sao chép bằng thiết bị sao chép phục vụ học tập cá nhân, nghiên cứu khoa học, không nhằm mục đích thương mại.

Trước đây khoản 1 Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 chỉ quy định ngoại lệ của quyền sao chép áp dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy cá nhân mà không áp dụng cho mục đích học tập. Mục đích của hành vi sao chép rất quan trọng để nhận biết các trường hợp sao chép tác phẩm có cần sự cho phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả không và có hay không việc trả tiền bản quyền, hoặc có xâm phạm quyền tác giả không, ta cần phân biệt mục đích sử dụng bản sao là nghiên cứu khoa học, học tập, giảng dạy hay thương mại. Có thể thấy, dù mục đích học tập và mục đích nghiên cứu khoa học là hai hoạt động có nhiều nét tương đồng, nhưng về bản chất thì lại có những nét khác biệt rõ ràng. Học hay còn gọi là học tập, học hành, là quá trình tiếp thu cái mới hoặc bổ sung, trau dồi các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, nhận thức từ thầy cô, bạn bè và có thể liên quan đến việc tổng hợp các loại thông tin khác nhau. Trong khi đó, nghiên cứu khoa học là "*hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn*"[61]. Bản chất của nghiên cứu khoa học là hoạt động sáng tạo nhằm nhận thức thế giới, tạo ra hệ thống tri thức có giá trị để ứng dụng vào cải tạo thế giới[62]. Về mục đích thương mại, hành vi người sao chép và khai thác, sử dụng tác phẩm nhắm vào việc phát sinh và tạo lợi nhuận về kinh tế hoặc các lợi ích khác.

Thực trạng điển hình thể hiện qua vụ việc trường ngoại ngữ tại Thành phố Hồ Chí Minh là trường ngoại ngữ Đông Âu - IWEP (cùng thuộc công ty TNHH MHT)[63] đã đổi tên sách, in và photo, sao chép tổng cộng 20 đầu sách dạy TOEIC, TOEFL có kèm đĩa, làm giáo trình chính thức. Bản quyền phát hành những ấn phẩm này tại Việt Nam vốn thuộc về Công ty Văn hóa sáng tạo Trí Việt (First News), mua từ tập đoàn xuất bản Compass (Mỹ). Các đầu sách bị sao chép nhằm phục vụ học tập, nghiên cứu gồm: Toeic Starter (kèm 3 CD), Toeic Target (kèm 6 đĩa CD), Toeic Analyst (kèm 3 CD), Building Skill for the Toefl IBT (Beginning, kèm 8 đĩa CD), Developing Skill

---

[61] Khoản 4 Điều 3 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013.

[62] Đình Đức. *Bảo vệ quyền tác giả trong hoạt động in ấn, sao chép sử dụng vào mục đích nghiên cứu, học tập của các đối tượng trong xã hội*. Truy cập 22/5/2024, từ https://phapluatbanquyen.phaply.vn/bao-ve-quyen-tac-gia-trong-hoat-dong-in-an-sao-chep-su-dung-vao-muc-dich-nghien-cuu-hoc-tap-cua-cac-doi-tuong-trong-xa-hoi-a116.html/.

[63] Anh Vân. *Sách, đĩa học ngoại ngữ 'lậu' đắt hơn sách gốc*. Truy cập ngày 13/5/2024, từ https://vnexpress.net/sach-dia-hoc-ngoai-ngu-lau-dat-hon-sach-goc-1899718.html.

for the Toefl IBT (Intermediate, kèm 10 CD). Sau khi bị phát giác, hai trường này dựa vào quy định sao chép tác phẩm mà không cần xin phép, không phải trả tiền bản quyền và giải thích rằng việc photo không nhằm mục đích kinh doanh mà chỉ để phát cho học viên và tặng cho học viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, nhiều học viên của trường phản ánh với Nhà xuất bản và cơ quan chức năng, các sách photo, đĩa chép này được trường bán cho tất cả học viên với giá xấp xỉ hoặc cao hơn cả sách, đĩa gốc và có chất lượng khá kém. Ví dụ, phiếu thu tiền mua sách của học viên cho thấy một cuốn giáo trình Toeic kèm 5 đĩa có giá tổng cộng là 205.000 đồng, trong khi giá cuốn sách gốc kèm đĩa chỉ 154.000 đồng.

Hành vi sao chép này của trường ngoại ngữ Đông Âu và trường ngoại ngữ Âu Mỹ - IWEP dù trường có giải thích là sao chép vì mục đích học tập, nghiên cứu đi chăng nữa thì hành vi này không thuộc trường hợp không phải xin phép và trả tiền bản quyền. Hành vi sao chép các tác phẩm và bán cho học viên là hành vi sao chép trái phép bởi lẽ thực chất nó được thực hiện vì mục đích thương mại và không có sự cho phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Và chính vì mục đích lợi nhuận nên hành vi sao chép này bắt buộc phải có sự cho phép của bên bản quyền xuất bản là Công ty Văn hóa sáng tạo Trí Việt (First News).

Tình trạng học sinh, sinh viên tải về các tài liệu sách điện tử như giáo trình, tài liệu tham khảo từ trong nước đến nước ngoài nhằm phục vụ mục đích học tập là thực trạng phổ biến hiện nay. Dễ dàng tìm thấy các đầu sách giáo trình liên quan đến giảng dạy được số hóa và đăng tải lên các website liên quan đến học tập, trao đổi, nghiên cứu. Sách do các tác giả nước ngoài biên soạn, thuộc tác quyền của các nhà xuất bản quốc tế và giá thành sách về Việt Nam tương đối cao[64]. Bên cạnh đó, lựa chọn đơn giản, tiết kiệm chi phí, thậm chí không tốn kém chính là tìm kiếm các bản sách đã được số hóa dưới dạng ebook miễn phí và tải về, lưu trữ trong các thiết bị điện tử. Việc các trường đại học cho phép sinh viên sử dụng nhiều bản sao tài liệu, giáo trình nghiên cứu học tập có thể xem là hình thức tiếp tay gián tiếp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của tác giả.

Hệ quả của việc này là một số lượng lớn bản sao được tạo ra một cách trái phép khi chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả. Đây được xem là các hành vi xâm phạm quyền sao chép trong môi trường kỹ thuật số bởi theo quy định, không chỉ mỗi mục đích học tập được xét đến trong ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, mà còn các điều kiện khác. Tuy nhiên, qua thực tiễn cho thấy, bộ phận lớn học sinh, sinh viên hiện nay không quan tâm hoặc không hiểu đúng quy định pháp luật khi luôn cho rằng việc sao chép để học tập thì không trái quy định pháp luật.

---

[64] Đình Đức. *Bảo vệ quyền tác giả trong hoạt động in ấn, sao chép sử dụng vào mục đích nghiên cứu, học tập của các đối tượng trong xã hội*. Truy cập 22/5/2024, từ https://phapluatbanquyen.phaply.vn/bao-ve-quyen-tac-gia-trong-hoat-dong-in-an-sao-chep-su-dung-vao-muc-dich-nghien-cuu-hoc-tap-cua-cac-doi-tuong-trong-xa-hoi-a116.html/.

Thứ hai, việc sao chép phải đảm bảo không gây ảnh hưởng, thiệt hại và không gây mâu thuẫn về quyền khai thác bình thường tác phẩm cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu quyền tác giả theo khoản 2 Điều 25 Luật SHTT.

Thuật ngữ "khai thác" được đề cập đến là kết quả đạt được giá trị kinh tế từ việc sử dụng quyền độc quyền dành cho tác giả đối với tác phẩm được bảo hộ của chủ sở hữu quyền tác giả. "Khai thác bình thường" được xem xét là hình thức khai thác có thể tạo ra thu nhập trong mọi khả năng cho chủ sở hữu quyền tác giả. Điều này có nghĩa là chính pháp luật của mỗi quốc gia phải tự xác định những trường hợp nào là khai thác tác phẩm một cách bình thường và không chỉ tính đến việc khai thác tác phẩm trong bối cảnh hiện tại mà còn cả khả năng khai thác trong tương lai, đảm bảo không tồn tại sự mâu thuẫn hoặc không có khả năng tồn tại mâu thuẫn với lợi ích kinh tế của tác giả. Ngoài ra, việc khai thác bình thường một tác phẩm phải được đánh giá riêng cho từng quyền độc quyền dành cho tác giả[65]. Việc này đặt ra yêu cầu rằng việc khai thác tác phẩm trong những trường hợp ngoại lệ của bất kỳ đối tượng nào đều phải dành cho các mục đích phi thương mại. Hành vi khai thác tác phẩm của công chúng sẽ không được xem là ngoại lệ của quyền tác giả một khi những hành vi này tạo ra xung đột về lợi ích với việc khai thác bình thường tác phẩm hoặc tước đoạt quyền lợi của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc cạnh tranh với cách thức mà chủ sở hữu quyền tác giả đạt được lợi ích vật chất từ tác phẩm.

Do đó, ý nghĩa của "khai thác bình thường" là ngoài việc xem xét các hình thức khai thác hiện đang tạo ra doanh thu thì còn phải xem xét những hình thức khai thác có thể mang lại được giá trị kinh tế đáng kể hoặc lợi ích thực tế trong tương lai. Mặc dù vậy, Công ước Berne không đưa ra định nghĩa hay giải thích rõ hơn về "khai thác bình thường". WTO nêu quan điểm rằng: "một ngoại lệ hoặc hạn chế đối với quyền tác giả trong pháp luật quốc gia tăng lên đến mức độ xung đột với việc khai thác bình thường tác phẩm, nếu việc khai thác tác phẩm về nguyên tắc được bảo hộ quyền tác giả nhưng được miễn trừ theo ngoại lệ hoặc hạn chế sẽ tham gia cạnh tranh kinh tế với cách thức mà chủ sở hữu quyền tác giả khai thác giá trị kinh tế từ tác phẩm và do đó tước đi lợi nhuận thương mại đáng kể hoặc hữu hình"[66].

Trong ngoại lệ của quyền tác giả, chỉ có "lợi ích hợp pháp" mới được sử dụng để xem xét. Một "lợi ích hợp pháp" sẽ phụ thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể để xác định. Lợi ích hợp pháp có thể được hiểu là giá trị kinh tế mang lại từ quyền độc quyền của tác giả. Thuật ngữ này không chỉ liên quan đến sự hợp pháp từ góc độ pháp lý mà còn liên quan đến các chuẩn mực cư xử. Điều này dẫn đến yêu cầu xác định những lợi ích hợp pháp nào đã bị xâm phạm. Tuy nhiên, không phải mọi lợi ích hợp pháp của tác giả đều được bảo hộ. Lợi ích của tác giả chỉ được bảo vệ nếu hành vi của người dùng đang

---

[65] Ricketson S. (2002). *The Three-Step Test, Deemed Quantities, Libraries and Closed Exceptions.* Centre for Copyright Studies. Strawberry Hills. Page 5.

[66] Ricketson S & Ginsburg J. (2006). *International Copyright and Neighboring Rights: The Berne Convention and Beyond.* second edition. Oxford University Press. Oxford. Page 776-777.

phương hại một cách "bất hợp lý". Điều này có nghĩa là phải xác định rõ xem mức độ xâm phạm quyền tác giả đã đến mức bất hợp lý hay chưa. Ý nghĩa thông thường của gây thiệt hại sẽ bao gồm các thiệt hại liên quan đến hành vi khai thác, sử dụng tác phẩm được bảo hộ. Không gây thiệt hại bất hợp lý có nghĩa là việc khai thác tác phẩm mang tính cân bằng, không nhiều hơn hoặc ít hơn mức cần thiết được sử dụng. Vì vậy, cần tìm hiểu trong từng trường hợp cụ thể việc khai thác tác phẩm gây thiệt hại đến mức độ nào thì không bị xem là bất hợp lý.

Việc sao chép tác phẩm được xem là không gây thiệt hại đến quyền lợi của quyền tác giả nếu đáp ứng một số yếu tố sau:

- Không ảnh hưởng đến việc khai thác tác phẩm: Việc sao chép tác phẩm không được phép ảnh hưởng đến khả năng khai thác tác phẩm của tác giả, bao gồm việc xuất bản, phát hành, biểu diễn, ghi âm, ghi hình,...

- Không gây thiệt hại về vật chất cho tác giả: Việc sao chép tác phẩm không được phép gây thiệt hại về vật chất cho tác giả, bao gồm thiệt hại do giảm doanh thu bán tác phẩm, thiệt hại do vi phạm hợp đồng,...

- Không gây thiệt hại về tinh thần cho tác giả: Việc sao chép tác phẩm không được phép gây thiệt hại về tinh thần cho tác giả, bao gồm thiệt hại do xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của tác giả,...

Tuy nhiên, quy định về yếu tố không gây thiệt hại đến quyền lợi của quyền tác giả trong Luật SHTT hiện hành vẫn còn một số bất cập, dẫn đến những khó khăn trong việc áp dụng thực tế, cụ thể như sau:

Một là, khó khăn trong việc xác định tác động của việc sao chép đến việc khai thác tác phẩm: Việc xác định tác động của việc sao chép đến việc khai thác tác phẩm thường gặp nhiều khó khăn do tính chất phi vật thể của quyền tác giả và thiếu bằng chứng cụ thể. Điều này dẫn đến tình trạng tranh chấp giữa chủ sở hữu quyền tác giả và người sử dụng tác phẩm, gây tốn kém thời gian và chi phí giải quyết. Ví dụ, việc sao chép một đoạn tác phẩm văn học và sử dụng đoạn văn đó để giới thiệu sách trên mạng xã hội có ảnh hưởng đến việc khai thác tác phẩm của tác giả hay không? Cần phải đánh giá xem việc sử dụng trích đoạn đó có làm giảm nhu cầu mua tác phẩm của tác giả hay không, và có ảnh hưởng đến khả năng xuất bản tác phẩm của tác giả hay không.

Hai là, thiếu quy định cụ thể về mức độ thiệt hại về vật chất và tinh thần: Luật chỉ quy định chung về việc sao chép tác phẩm không được gây thiệt hại về vật chất và tinh thần cho tác giả, nhưng không đưa ra quy định cụ thể về mức độ thiệt hại có thể chấp nhận được. Điều này dẫn đến tình trạng lạm dụng sao chép hợp lý, ảnh hưởng đến quyền lợi của tác giả. Ví dụ, việc sử dụng hình ảnh có bản quyền để minh họa cho bài nghiên cứu khoa học được xem là gây thiệt hại về vật chất cho chủ sở hữu bản quyền hay không? Cần phải đánh giá xem việc sử dụng hình ảnh đó đã làm giảm

doanh thu bán hình ảnh của chủ sở hữu bản quyền hay chưa, và mức độ giảm thiểu đó là bao nhiêu.

Trong môi trường internet, việc khai thác tác phẩm không được làm ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của tác giả và làm tăng nguy cơ sử dụng tác phẩm trái phép, gây ảnh hưởng đến thị trường của bản sao tác phẩm. Nguyên tắc này mặc dù không tự động dẫn đến việc loại trừ ngoại lệ cho việc khai thác tác phẩm trong môi trường internet nhưng yêu cầu phải giảm thiểu tác hại tiềm năng đối với lợi ích kinh tế của tác giả[67]. Nghĩa là, tác phẩm phải được sử dụng đúng mục đích trong hoạt động giáo dục (nghiên cứu khoa học và học tập cá nhân). Ví dụ, trong hoạt động giảng dạy, quyền truy cập vào các tác phẩm được sử dụng trong trường hợp ngoại lệ phải được hạn chế ở các sinh viên đăng ký vào lớp cụ thể bằng các biện pháp công nghệ như mật khẩu, tường lửa, mã hóa...; các bản tải xuống ở định dạng kỹ thuật số nên được giới hạn cho mỗi người học, mỗi khóa học và các bản sao được tải xuống sẽ không được sao chép hoặc thay đổi bởi người nhận tác phẩm[68].

Nhìn chung, quy định "không được mâu thuẫn với việc khai thác bình thường tác phẩm và không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả" mang tính chung chung và khó áp dụng trên thực thế. Sự thiếu vắng trong pháp luật về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả về việc giải thích như thế nào là "không gây thiệt hại một cách bất hợp lý", "khai thác bình thường tác phẩm". Thực chất quy định về các hành vi được sao chép hợp lý quyền tác giả chính là đang đặt ra các ngoại lệ về tính độc quyền của tác giả, có nghĩa là các quyền của chủ sở hữu quyền tác giả sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định bởi những quy định về sao chép hợp lý. Do đó sử dụng cách dùng từ như trong quy định nêu trên là chưa xác đáng.

Thứ ba, số lượng bản sao và khối lượng (tỷ lệ) phần được sao chép so với toàn bộ tác phẩm có bản quyền. Luật SHTT chỉ quy định chung về tỷ lệ sao chép và số lượng bản sao chép hợp lý, và cũng không đưa ra quy định cụ thể cho từng loại tác phẩm và từng mục đích sử dụng. Điều này dẫn đến tình trạng lạm dụng sao chép hợp lý, ảnh hưởng đến quyền lợi của tác giả.

Đối với pháp luật Việt Nam, không có giải thích như thế nào là "hợp lý" hoặc "bất hợp lý", sao chép ở mức hợp lý trong trường hợp sao chép bằng thiết bị có chức năng sao chép áp dụng dựa trên quy định tại Điều 25 Nghị định 17/2023/NĐ-CP, tức là sao chép tối đa 10%. Quyền sao chép tác phẩm đối với trường hợp những hoạt động liên quan đến môi trường giáo dục được xem xét đến hành vi sao chép hợp lý. Tham khảo quy định của Luật bản quyền Mỹ năm 1976, việc đánh giá hoạt động sao chép

---

[67] Raquel Xalabarder. (2003). *Copyright and digital distance education: the use of pre-existing works in distance education through the internet*. Columbia Journal of Law & the Arts. Page 101-167.

[68] Raquel Xalabarder. (2003). *Copyright and digital distance education: the use of pre-existing works in distance education through the internet*. Columbia Journal of Law & the Arts. Page 101-167.

hợp lý đối với tác phẩm của người khác dựa trên bốn khía cạnh: mục đích và đặc điểm của việc sao chép có nhằm mục đích giáo dục phi lợi nhuận; bản chất của tác phẩm nói chung và tác phẩm số nói riêng được bảo hộ; số lượng và nội dung sao chép trong tác phẩm số được bảo hộ như một tổng thể; tác động của việc sao chép đối với tiềm năng thương mại trên thị trường hoặc đối với giá trị của tác phẩm được bảo hộ trên môi trường số.

Theo một nghiên cứu của Tiến sĩ Phạm Tuấn Anh trường Đại học Thương Mại[69], khảo sát nhu cầu 150 sinh viên về mô hình cung cấp học liệu phục vụ quá trình học tập và nghiên cứu cho thấy, sinh viên ưu tiên sử dụng các sách giáo trình photo hơn mua hoặc thuê giáo trình bản in chính thống bởi chi phí rẻ hơn. Nghiên cứu này đánh giá chỉ một phần nhỏ sinh viên chủ động và tự tìm kiếm, xây dựng ngân hàng học liệu cho bản thân. Đa số sinh viên chỉ mua hoặc tìm kiếm tài liệu sau khi giáo viên giới thiệu, bắt buộc có tài liệu mới được tham gia giờ học thì sinh viên mới tìm mua hoặc mượn tài liệu nghiên cứu, học tập.

Trường hợp này có sử dụng thiết bị có chức năng sao chép và sao chép toàn bộ tác phẩm. Bên cạnh đó, phần được sao chép là phần trọng yếu hay không trọng yếu và tỷ lệ sao chép cho các phần đó có nên có sự thay đổi trong quy định không. Vì trên thực tế hành vi này được chủ thể sao chép cho là ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả vì chỉ sử dụng vì mục đích học tập, nghiên cứu khoa học. Xem xét ở góc độ ảnh hưởng đến quyền tác giả, phải chăng hành vi sao chép toàn bộ tác phẩm trong nghiên cứu trên cũng gây ảnh hưởng ít nhiều đến quyền lợi hợp pháp của tác giả.

Tóm lại, từ những lập luận trên, có thể thấy rằng quy định về các điều kiện để được coi là sao chép hợp lý bằng thiết bị có chức năng sao chép theo pháp luật Việt Nam vẫn chưa rõ ràng và còn thiếu một số điều kiện mà tác giả cho là quan trọng như là điều kiện về lượng (tỷ lệ) tác phẩm được sao chép hợp lý được cho là hợp lý, phần tác phẩm được sao chép có phù hợp với mục đích sử dụng hợp lý hay không,…

2.1.3 Về trường hợp sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép cho người khác phục vụ nghiên cứu, học tập sử dụng trong hoạt động thư viện

Việc quy định về sao chép hợp lý một phần tác phẩm trong thư viện tuy đã góp phần cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu quyền tác giả và người sử dụng tác phẩm, nhưng vẫn còn tồn tại một số bất cập.

Một là, quy định về số lượng bản sao chép hợp lý chưa rõ ràng. Luật chỉ quy định chung về việc thư viện được sao chép một bản tác phẩm để phục vụ nhu cầu nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân. Tuy nhiên, quy định này chưa cụ thể hóa số lượng bản sao chép được phép đối với từng loại tác phẩm và từng mục đích sử dụng. Ví dụ: Việc thư viện sao chép một bản sách giáo khoa để cho sinh viên mượn học tập có được xem là hợp lý hay không? Hay sinh viên mượn và sao chụp, photocopy thành một

[69] Nhật Hồng. *Vì sao sinh viên chọn giáo trình photo, quay lưng lại với giáo trình chính thống?*, Truy cập 10/5/2024, từ https://dantri.com.vn/giao-duc/vi-sao-sinh-vien-chon-giao-trinh-photo-quay-lung-lai-voi-giao-trinh-chinh-thong-20170302154114377.htm.

hoặc thậm chí nhiều bản và chia sẻ bản sao tác phẩm đó với người khác. Tuy hành vi này chỉ nhằm phục vụ việc học tập, nghiên cứu, nhưng hành vi này đã và đang có nguy cơ gây tổn thất lớn cho quyền lợi của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Luật không quy định rõ ràng, gây khó khăn trong việc áp dụng.

Hai là, thiếu quy định về việc sao chép tác phẩm điện tử. Luật hiện hành chỉ quy định về việc sao chép tác phẩm in, chưa có quy định cụ thể về việc sao chép tác phẩm điện tử trong thư viện. Điều này có thể dẫn đến tình trạng lạm dụng sao chép tác phẩm điện tử trái phép, ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ sở hữu quyền tác giả. Ví dụ: Việc thư viện cho phép người sử dụng tải xuống một tác phẩm điện tử từ máy tính của thư viện có được xem là hợp lý hay không? Luật không quy định rõ ràng, dẫn đến nhiều rủi ro cho cả thư viện và người sử dụng thư viện.

Tại Canada - quốc gia theo truyền thống luật án lệ, Tòa án tối cao Canada, tại vụ án CCH Canadian Ltd v. Law Society of Upper Canada (2004) đã ra kết luận: nếu tài liệu bản quyền đã có sẵn đối với người muốn tiếp cận (qua hệ thống thư viện hoặc có sẵn trên thị trường...) thì hành vi sao chép không thuộc phạm vi của quyền sử dụng hợp lý, hoặc nếu không cần sao chép mà vẫn thực hiện được mục đích như mong muốn của người tiếp cận (ví dụ để bình luận, minh họa…) thì hành vi sao chép vẫn bị coi là vi phạm[70].

Bên cạnh đó, Luật Quyền tác giả Nhật Bản cũng có quy định về hành vi sao chép trong thư viện tại Điều 31. Theo đó, Thư viện Quốc hội hoặc các thư viện có mục đích công có thể sao chép để cung cấp cho người sử dụng thư viện với mục đích nghiên cứu, khảo sát một bản sao một phần tác phẩm đã công bố, nếu là tác phẩm đăng tải trong các tạp chí định kỳ đã được phát hành trước đó khá lâu thì được sao chép toàn bộ tác phẩm. Ngoài ra, có một số quốc gia quy định rõ về tỷ lệ phần trăm được phép sao chép như Singapore, Úc và Anh[71]. Cụ thể, Luật của Singapore và Úc có điểm tương đồng, đó là không được sao chép vượt quá 10% tổng số trang của tác phẩm; hoặc được sao chép trên 10% tổng số trang của tác phẩm nếu như tác phẩm đó được chia thành nhiều chương và phần sao chép cùng thuộc một chương của tác phẩm đó[72]. Còn tại Anh, việc sao chép không quá 5% tác phẩm và việc sao chép này được thực hiện bởi cơ sở giáo dục trong khoảng thời gian là 12 tháng[73].

Cụ thể, điểm e Khoản 1 Điều 25 Luật SHTT quy định các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, quy định liên quan đến các hoạt động thực hiện trong thư viện là "*sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép cho người khác*

---

[70] Muhammad Masum Billah & Saleh Albarashdi, (2018). *Fair or Free Use of Copyrighted Materials in Education and Research and the Limit of Such Use*. Chicago - Kent Journal of Intellectual Property. Vol. 17. Page 446.

[71] Nguyễn Khánh Phương, (2021). *Giới hạn quyền tác giả trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo pháp luật về sở hữu trí tuệ - Quyền sao chép của thư viện.* Tạp chí Thông tin và Tư liệu. Số 6/2021. tr. 28-35.

[72] Khoản 2 Điều 7 Luật quyền tác giả Singapore năm 1987 và Khoản 2 Điều 10 Luật quyền tác giả Úc năm 1968.

[73] Khoản 5 Điều 36 Đạo luật Bản quyền, kiểu dáng và sáng chế năm 1988 của Vương quốc Anh.

phục vụ nghiên cứu, học tập" và Điều 25, Điều 29 Nghị định số 17/2023/NĐ-CP và phải bao gồm thông tin về quyền tác giả xuất hiện trên bản sao được sao chép theo quy định của pháp luật hoặc bao gồm chú thích rõ ràng về việc tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả nếu không có thông tin nào về quyền tác giả được tìm thấy trên bản sao được sao chép. Thiết bị sao chép đặt trong khuôn viên thư viện phải kèm theo thông báo về việc tạo bản sao phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả. Nghiên cứu về luật thực định quy định về trường hợp thư viện sao chép tác phẩm nhằm mục đích chuyên môn, có thể nhận định rằng pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam ở một chừng mực nhất định đã tiếp cận được một số ngoại lệ đối với quyền tác giả của các nước trên thế giới để hướng đến lợi ích chung của cộng đồng.

Đối chiếu với các quy định trên, chỉ có trường hợp nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân, không nhằm mục đích thương mại mới được sao chụp tác phẩm. Luật SHTT chỉ đưa ra nguyên tắc chung là thư viện được sao chép tác phẩm cho người khác nhằm mục đích học tập, nghiên cứu mà không quy định chi tiết, cụ thể trường hợp nào được sao chép nên dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau. Có quan điểm cho rằng sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép cho người khác phục vụ nghiên cứu, học tập có thể hiểu theo hai nghĩa. Một là người sử dụng thư viện tự thực hiện hành vi sao chép tại thư viện. Hai là thư viện thực hiện hành vi sao chép để phục vụ người sử dụng thư viện.

Vào năm 2014, tại Đức, Nhà xuất bản Eugen Ulmer KG đã khởi kiện Trường Đại học Kỹ thuật Darmstadt (Technische Universität Darmstadt) vì cho rằng thư viện trường Đại học này đã xâm phạm quyền tác giả đối với các cuốn sách của Nhà xuất bản. Cụ thể, thư viện Trường Đại học Kỹ thuật Darmstadt đã cho phép người dùng ngoài việc tra cứu, tham khảo, in ấn còn cho phép họ lưu các tài liệu dưới dạng điện tử vào ổ cứng USB. Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (Court of Justice of the European Union) trong bản án ngày 11/9/2014 đã nhận định rằng việc tra cứu và tham khảo các tác phẩm được bảo hộ tại thư viện cho mục đích học tập cá nhân là được phép; tuy nhiên trong trường hợp này, việc thư viện Trường Đại học Darmstadt đã cho phép người dùng tải các tác phẩm dưới dạng điện tử được bảo hộ vào ổ cứng USB của họ là hành vi sao chép trái phép tác phẩm[74]. Từ vụ việc trên, tác giả cho rằng thư viện không có quyền cho phép người sử dụng thư viện sao chép và lưu trữ các tác phẩm dưới dạng điện tử vào trong ổ cứng USB cho mục đích học tập. Bởi theo định nghĩa, sao chép tác phẩm không chỉ là việc photocopy tác phẩm dưới dạng bản giấy mà cần được hiểu theo nghĩa rộng, đó là việc tạo ra bản sao tác phẩm bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả việc tạo ra bản sao dưới hình thức điện tử. Do vậy, việc sao lưu bản điện tử của tác phẩm đang được bảo hộ quyền tác giả vào ổ cứng USB cũng là hành vi xâm phạm quyền.

---

[74] Nguyễn Trọng Luận. (2021). *Quyền sao chép và trích dẫn tác phẩm trong môi trường giáo dục*. Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn. Số 46/2021. tr. 14-22.

Về tính khả thi khi thực hiện quy định này trong thực tiễn hoạt động thư viện. Thư viện không thể cung cấp bản sao nếu không được sự cho phép của tác giả. Tác giả Trần Quang Trung cho rằng hiểu và thực hiện theo cách thứ hai là cách nói nôm na khi thư viện chỉ cung cấp dịch vụ cho thuê mực, giấy in. Thực hiện theo cách thứ nhất, thực chất là né và đẩy hành vi vi phạm sao chép sang cho người học, thư viện cũng không thể vô can khi trang bị sẵn máy in, giấy mực và thu tiền qua tài khoản[75]. Đây thực sự là một bất cập đối với hoạt động sao chép tài liệu thông qua thiết bị điện tử như máy photocopy, máy tính, mạng internet... tại thư viện bởi hiện nay hầu hết các thư viện đều cung cấp dịch vụ này và sẽ không khả thi khi vận dụng vào thực tiễn hoạt động sao chép tác phẩm tại thư viện, vô hình chung các thư viện đều vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ.

Có thể thấy rằng, hạn chế trong việc quy định chưa rõ ràng và khi thực hiện trên thực tế chưa thống nhất. Dựa trên một nghiên cứu, khảo sát của tác giả Hoàng Ngọc Hải về hoạt động sao chép tác phẩm bằng thiết bị có chức năng sao chép tại 10 thư viện đại học gồm: Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, Đại học Mỏ địa chất, Đại học Thương mại, Đại học Hà Nội, Đại học Nha trang, Đại học Kinh tế - Luật TP. Hồ Chí Minh, Học viện Tài chính. Kết quả khảo sát được tổng hợp cho thấy cung cấp dịch vụ sao chụp tài liệu tại các thư viện là dịch vụ rất phổ biến ở hầu hết các thư viện.

Các thư viện cung cấp dịch vụ sao chụp tài liệu cho bạn đọc bằng các hình thức khác nhau: Bạn đọc tự sao chụp qua thiết bị của thư viện có 3 thư viện; thư viện nhận sao chụp và cung cấp cho bạn đọc bản in có 6 thư viện, thư viện nhận sao chụp và cung cấp cho bạn đọc bản số có 2 thư viện.

Tỷ lệ % tài liệu thư viện giới hạn bạn đọc được phép sao chép: Có 6/10 thư viện quy định tỷ lệ tài liệu được sao chép nhưng mỗi thư viện quy định tỷ lệ khác nhau như: Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội 20%/tài liệu, Thư viện Trường Đại học Hà Nội 30%/tài liệu, Thư viện Trường Đại học Kinh tế - Luật TP Hồ Chí Minh 10%/tài liệu, Thư viện Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh cho phép giảng viên và nhóm người học nghiên cứu khoa học sao chụp toàn văn… Có 1/10 thư viện cho phép bạn đọc được sao chụp toàn bộ tài liệu, 01 thư viện không quy định tỷ lệ và bạn đọc tự sao chụp theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ[76].

Theo nguyên tắc, thư viện không có quyền tự cho mình quyền sao chép. Việc thư viện quy định về tỷ lệ sao chép, số lượng bản sao tác phẩm vượt quá một phần một bản tác phẩm, vượt mức 10% tác phẩm không được xem là ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả và hành vi này là đang xâm phạm quyền tác giả. Dựa vào quy định của

---

[75] Trần Quang Trung. (2020). *Sao chép tác phẩm trong môi trường giáo dục đại học - Thực trạng và giải pháp*. Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam. Số 9/2020. tr. 32-44.

[76] Hoàng Ngọc Hải. (2023). *Thực tiễn sao chép tác phẩm tại một số thư viện đại học ở Việt Nam hiện nay.* Hội thảo "Bản quyền trong chuyển đổi số ngành thư viện". tr. 123-135

pháp luật và từ thực trạng trên, thư viện cung cấp dịch vụ sao chụp, được coi là trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả khi cung cấp dịch vụ sao chụp (bản sao tài liệu) không quá 10% tổng số trang và không quá một bản.

Ngược lại, thư viện cung cấp dịch vụ sao chụp được coi là hành vi vi phạm quyền tác giả khi hành vi cung cấp dịch vụ sao chụp (bản sao tài liệu) quá 10% tổng số trang và quá một bản. Dịch vụ sao chụp tài liệu là một trong những dịch vụ cơ bản, phổ biến được hầu hết các thư viện áp dụng song song với việc cung cấp các dịch vụ miễn phí như: đọc tại chỗ, mượn tài liệu về nhà, dịch vụ hỗ trợ thông tin, hỗ trợ tra cứu, cung cấp các liên kết điện tử các cơ sở dữ liệu trực tuyến, các nguồn tài liệu truy cập mở,… nhằm mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng[77]. Đây là dịch vụ được rất nhiều người quan tâm nhưng cũng đồng thời là vấn đề gặp nhiều khó khăn đối với các thư viện trong việc tuân thủ các quy định về quyền tác giả. Có thể điểm qua một số hành vi vi phạm quyền tác giả trong việc cung cấp dịch vụ sao chụp như sao chụp quá 10% số trang tài liệu hoặc tổng đơn vị lưu trữ hoặc sao chụp quá một bản cùng một lúc cho người sử dụng hoặc cho phép người sử dụng sao chép toàn bộ tác phẩm bằng thiết bị sao chép mà không được phép của tác giả.

Thư viện khi muốn cung cấp dịch vụ bản sao phải được sự đồng ý của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm. Tuy nhiên, theo điểm a Khoản 1 Điều 25 Luật SHTT quy định: "*Tự sao chép một bản để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại. Quy định này không áp dụng trong trường hợp sao chép bằng thiết bị sao chép*". Như vậy, người sử dụng chỉ có thể tự sao chép bằng hình thức chép tay mà không được sử dụng thiết bị sao chép một bản nên nếu thư viện cho phép người sử dụng sử dụng thiết bị sao chép để sao chép một bản cũng được coi là vi phạm quyền tác giả trong hoạt động thư viện.

2.1.4 Trường hợp sử dụng hợp lý tác phẩm để minh họa trong bài giảng nhằm mục đích giảng dạy

Trước tiên, khẳng định rằng quy định về sử dụng hợp lý tác phẩm trong ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả là cơ sở cho việc xác định trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số.

Hiện pháp luật chưa quy định rõ thế nào là sử dụng hợp lý tác phẩm. Theo quy định, khi đáp ứng một số điều kiện nhất định tại điểm c Khoản 1 Điều 25 Luật SHTT, việc sử dụng hợp lý một phần tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình sẽ không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền và tại Điều 25 Luật SHTT, việc sử dụng hợp lý tác phẩm sẽ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền. Pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành chưa đưa ra căn cứ để phân biệt thế nào là "hợp lý". Thực tế việc phân biệt

---

[77] Phạm Thị Mai và Nguyễn Kiều Quỳnh. *Quyền tác giả trong hoạt động thư viện – Nhận diện những hành vi vi phạm và đề xuất, kiến nghị giải pháp khắc phục*, Truy cập ngày 7/7/2024, từ https://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/147984/1/KY_20230817143204.pdf.

hợp lý và không hợp lý hết sức khó khăn. Cách giải thích và áp dụng các điều kiện áp dụng ngoại lệ của quyền tác giả còn khá hạn chế.

Tương tự như các loại tài sản trí tuệ khác, chủ sở hữu quyền tác giả gần như độc quyền trong việc sử dụng tài sản của mình trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, Luật SHTT cũng đưa ra các trường hợp sử dụng sản phẩm trí tuệ này trong thời hạn bảo hộ mà không cần phải xin phép. Điều này nhằm đảm bảo cân bằng lợi ích giữa chủ thể quyền và cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển của văn học, khoa học và kỹ thuật. Một trong những nguyên tắc cơ bản trong việc sử dụng tự do tác phẩm là nguyên tắc sử dụng hợp lý (fair use)[78]. Trong bối cảnh tình trạng sao chép và sử dụng tác phẩm thiếu kiểm soát xảy ra một cách phổ biến trong môi trường giáo dục, tác giả tập trung làm rõ quyền sử dụng hợp lý tác phẩm để minh họa trong bài giảng nhằm mục đích giảng dạy quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 Luật SHTT.

Thường được biết đến dưới tên gọi "fair dealing" (sử dụng hợp lý) ở các nước như Vương quốc Anh, Úc, Ấn Độ… hay "fair use" ở Mỹ. Tham khảo Đạo luật Bản quyền, kiểu dáng và sáng chế năm 1988 của Vương quốc Anh (CDPA). CDPA giới hạn chặt chẽ "fair dealing" trong các trường hợp sau: i) Nghiên cứu hay học tập phục vụ cho mục đích cá nhân[79]; ii) Phê bình, đánh giá, trích dẫn và đưa tin[80]; iii) Biếm họa, nhại lại hoặc chế nhạo[81]; iv) Minh họa để hướng dẫn cho mục đích giáo dục[82]. Việc đưa ra một danh sách đóng như vậy có nghĩa rằng, chỉ có những hành vi được liệt kê mới được xem là "fair dealing". Nếu việc sử dụng có thể hợp lý nhưng cho mục đích không được quy định trong CDPA hoặc một mục đích hợp lý chung chung, các quy định về "fair dealing" sẽ không được áp dụng.

Cách tiếp cận này trái ngược với ngoại lệ "fair use" quy định tại Điều 107 Đạo luật Bản quyền Mỹ khi quy định này đưa ra 4 yếu tố để thẩm phán đánh giá liệu việc sử dụng tác phẩm bảo hộ không xin phép có được xem là ngoại lệ hay không. Theo đó, bốn yếu tố để xem xét việc sử dụng một sản phẩm sở hữu trí tuệ có bản quyền có hợp lý không, cụ thể:

- Mục đích và đặc điểm của việc sử dụng. Mục đích sử dụng có mang bản chất thương mại hay phi thương mại. Việc sử dụng có chuyển đổi hay thay đổi tác phẩm gốc bằng cách thêm ý nghĩa, ngữ cảnh hoặc từ ngữ mới không. Việc sử dụng có mang tính thương mại hay hoàn toàn cá nhân? Việc sử dụng mang tính thương mại hoặc lợi nhuận ít có khả năng được coi là sử dụng hợp lý.

---

[78] Đặng Nguyễn Phương Uyên và Lê Hoàng Việt Tuấn. *Quyền sử dụng tự do quyền tác giả trong môi trường giáo dục số*, Truy cập 25/5/2024, từ http://lapphap.vn/Pages/TinTuc/211062/Quyen-su-dung-tu-do-quyen-tac-gia-trong-moi-truong-giao-duc-so.html.

[79] Mục 29 Đạo luật Bản quyền, kiểu dáng và sáng chế năm 1988 của Vương quốc Anh.

[80] Mục 30 Đạo luật Bản quyền, kiểu dáng và sáng chế năm 1988 của Vương quốc Anh.

[81] Mục 30A Đạo luật Bản quyền, kiểu dáng và sáng chế năm 1988 của Vương quốc Anh.

[82] Mục 32 Đạo luật Bản quyền, kiểu dáng và sáng chế năm 1988 của Vương quốc Anh.

- Bản chất của tác phẩm có bản quyền. Việc sử dụng các tác phẩm thực sự nhằm hướng dẫn hoặc là cơ sở dữ liệu có nhiều khả năng là sử dụng hợp lý hơn so với việc sử dụng các tác phẩm mang tính sáng tạo cao như thơ hoặc điện ảnh.

- Số lượng và phần thực chất được sử dụng so với toàn bộ tác phẩm có bản quyền. Việc sử dụng các phần nhỏ của tác phẩm có bản quyền có nhiều khả năng là sử dụng hợp lý hơn so với việc sao chép toàn bộ tác phẩm. Tuy nhiên, ngay cả khi sử dụng một phần nhỏ, nếu phần được sử dụng là đoạn trọng tâm quan trọng nhất của tác phẩm, thì việc sử dụng đó ít có khả năng được coi là hợp lý.

- Ảnh hưởng của việc sử dụng trên thị trường tiềm năng hoặc giá trị của tác phẩm có bản quyền. Việc sử dụng có thay thế tác phẩm gốc đến mức mọi người dừng mua hoặc xem tác phẩm có bản quyền không? Nếu có, hành động này ít có khả năng là sử dụng hợp lý.

Vậy phải hiểu thế nào cho đúng về các điều kiện này. Ta có thể thấy, quy định này khá giống với với yếu tố thứ tư khi xem xét các hành vi sử dụng được giả định là hợp lý: "ảnh hưởng của sự sử dụng đối với thị trường tiềm năng và giá trị của các tác phẩm được bảo hộ bản quyền" trong pháp luật bản quyền Hoa Kỳ và yếu tố "việc sử dụng có làm ảnh hưởng đến thị trường tiềm năng của tác phẩm gốc hay không" trong pháp luật bản quyền Anh. Như vậy ta có thể hiểu, việc sử dụng hợp lý quyền tác giả không làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm tức là việc sử dụng tác phẩm không được làm cho chủ sở hữu quyền tác giả khi khai thác tác phẩm của mình bị mất các lợi ích kinh tế như là doanh thu từ việc bán tác phẩm, quảng cáo. Kể cả khi việc đang sử dụng trên thực tế tác phẩm chưa gây ra ảnh hưởng nào, thì chỉ cần chủ sở hữu quyền tác giả chứng minh được rằng việc sử dụng này có khả năng gây ra ảnh hưởng đến thị trường khai thác tác phẩm thì cũng nên coi rằng hành vi sử dụng đó là hành vi sử dụng bất hợp lý quyền tác giả.

Theo quy định của CDPA, sau khi xác định việc sử dụng thuộc một trong những mục đích cụ thể nêu trên, câu hỏi được đưa ra là việc sử dụng như vậy có "hợp lý" hay không. "Hợp lý" là một câu hỏi mang tính định tính, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, về mức độ và ấn tượng của việc sử dụng. Tòa án đôi khi xem xét tính "hợp lý" bằng cách đặt câu hỏi liệu một "người có tư tưởng hợp lý và trung thực" có coi việc sử dụng như vậy là hợp lý hay không[83].

Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá tính "hợp lý" như mức độ sử dụng tác phẩm được bảo hộ nhiều hay ít, hành vi sử dụng tác phẩm, hậu quả của việc sử dụng, liệu rằng tác phẩm đã được công bố hay chưa, người sử dụng đã có được tác phẩm như thế nào, động cơ của việc sử dụng, và liệu rằng mục đích sử dụng có thể đạt được bằng cách khác hay không. Tuy nhiên, vai trò của các yếu tố sẽ thay đổi tùy trường hợp.

---

[83] Lê Vũ Vân Anh. (2023). *Quy định về "sử dụng hợp lý" tác phẩm: Góc nhìn so sánh từ pháp luật Vương quốc Anh và Việt Nam*. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số 3/2023. tr. 18-22.

CDPA quy định "minh họa để hướng dẫn" phục vụ cho "mục đích giáo dục", bao gồm "đặt câu hỏi thi, truyền đạt câu hỏi cho học sinh và trả lời các câu hỏi"[84]. Hơn nữa, bất cứ điều khoản hợp đồng nào hạn chế việc sử dụng nêu trên sẽ bị coi là vô hiệu[85].

Nhìn tổng thể, quy định hiện hành liên quan đến quyền sử dụng hợp lý tác phẩm của người dạy trong hoạt động giáo dục có những tiến bộ và được quy định khá rõ ràng. So với trước đây, các quy định về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả của cá nhân trong việc sử dụng tác phẩm, cụ thể là người giảng dạy đều nhằm bảo đảm nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu quyền tác giả và lợi ích phục vụ xã hội, điều này đã góp phần tháo gỡ một phần khó khăn của người dạy trong hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn tồn tại một số hạn chế trong quá trình áp dụng mà pháp luật cần tiếp tục sửa đổi và hoàn thiện.

Việt Nam không có quy định thế nào là sử dụng hợp lý, nhưng có quy định tương đương trong Điều 25 Luật SHTT quy định về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, điểm c Khoản 1 quy định việc sử dụng hợp lý tác phẩm để minh họa trong bài giảng nhằm mục đích giảng dạy. Chủ thể trong quy định này là người giảng dạy. Theo đó, quy định này bị giới hạn ở "mục đích giảng dạy" và loại hình tác phẩm được sử dụng chỉ bao gồm *"bài giảng, ấn phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng"*[86]. Chưa kể, quy định còn yêu cầu bảo đảm *"chỉ người học và người dạy trong buổi học đó có thể tiếp cận tác phẩm này"*. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng tài liệu và tính đến điều kiện kinh tế - xã hội của nước ta, "*mục đích giảng dạy*" nên được hiểu theo nghĩa rộng hơn. Loại hình tác phẩm sử dụng dường như đang bị thu hẹp nên quyền tiếp cận kiến thức của người học và sự đa dạng hóa trong giảng dạy của người dạy khi đứng lớp bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, việc sử dụng này có thể bao gồm việc cung cấp trong mạng máy tính nội bộ với điều kiện phải có các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm chỉ người học và người dạy trong buổi học đó có thể tiếp cận tác phẩm đó. Điều này hoàn toàn phù hợp với quy định tại Điều 18.66 CPTPP[87] cũng như trên cơ sở tham khảo Luật mẫu của WIPO về quyền tác giả và phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Việc đặt ra những ngoại lệ của quyền tác giả trong trường hợp phục vụ mục đích giảng dạy là hợp lý nhằm đảm bảo độc quyền cho các chủ thể quyền tác giả không được gây cản trở mà phải đóng góp tích cực cho sự phát triển của tri thức. Ngoài ra,

---

[84] Mục 32.2 Đạo luật Bản quyền, kiểu dáng và sáng chế năm 1988 của Vương quốc Anh.

[85] Mục 32.3 Đạo luật Bản quyền, kiểu dáng và sáng chế năm 1988 của Vương quốc Anh.

[86] Điểm c Khoản 1 Điều 25 Luật SHTT.

[87] Mỗi Bên phải nỗ lực để đạt được sự cân bằng thích hợp trong hệ thống quyền tác giả và quyền liên quan của mình, kể cả bằng cách giới hạn hoặc ngoại lệ phù hợp với Điều 18.65 (Giới hạn và ngoại lệ), bao gồm cả những giới hạn và ngoại lệ trong môi trường số, xem xét cẩn trọng các mục đích hợp pháp chẳng hạn như: phê bình; bình luận; đưa tin; giảng dạy, học tập, nghiên cứu, và các mục đích tương tự khác; và tạo điều kiện tiếp cận với tác phẩm được công bố cho người mù, người khiếm thị, hay người có các khuyết tật khác không thể đọc được tài liệu in.

quy định cho phép sử dụng tác phẩm trong mạng máy tính nội bộ với điều kiện phải có các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm chỉ người học và người dạy trong buổi học đó có thể tiếp cận tác phẩm được đặt ra để đảm bảo việc sử dụng không nhằm mục đích thương mại, không ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm.

Bên cạnh đó, việc sử dụng hợp lý tác phẩm của người dạy để minh họa trong bài giảng chưa được định hình nhằm mục đích giảng dạy phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 17/2023/NĐ-CP sau:

Thứ nhất, sử dụng tác phẩm trong bài giảng chưa được định hình phải được hạn chế trong phạm vi buổi học của cơ sở giáo dục và đảm bảo chỉ người học, người dạy trong buổi học đó được phép tiếp cận tác phẩm.

Theo đó, Khoản 3 Điều 3 Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định "*định hình là sự biểu hiện bằng chữ viết, các ký tự khác, đường nét, hình khối, bố cục, màu sắc, âm thanh, hình ảnh hoặc sự tái hiện âm thanh, hình ảnh dưới dạng vật chất nhất định để từ đó có thể nhận biết, sao chép hoặc truyền đạt*". Như vậy, có thể hiểu bài giảng chưa được định hình là tác phẩm được biểu hiện và tái hiện cụ thể bằng chữ viết, ký tự, hình ảnh, âm thanh, bố cục, màu sắc,... mà tác phẩm đó chưa được thể hiện dưới dạng vật chất nhất định nên không thể nhận biết, sao chép hoặc truyền đạt. Ví dụ giảng viên sử dụng và trích dẫn tác phẩm của người khác để làm cơ sở chứng minh những lập luận của mình trong bài giảng ở dạng trình chiếu trên slide, chỉ trình chiếu trong quá trình giảng dạy trong buổi học trên lớp và học viên chỉ được tiếp cận với tác phẩm mà giảng viên đã dẫn chứng trong bài giảng đó trong phạm vi buổi học. Việc hạn chế đối tượng và phạm vi tiếp cận trong buổi học nhằm đảm bảo việc quản lý và kiểm soát các hành vi của học viên không xâm phạm quyền tác giả.

Trước hết, hành vi sử dụng hợp lý tác phẩm giảng viên thực hiện trong quá trình giảng dạy thì bài giảng đó chỉ sử dụng trong phạm vi buổi học của cơ sở giáo dục và chỉ người học, người dạy trong buổi học đó mới được phép tiếp cận tác phẩm, điều này gây khó khăn cho học viên, bởi họ chỉ được tiếp cận bài giảng của giảng viên trong phạm vi buổi học, một thời gian không quá dài để học viên có thể ghi nhớ và tiếp thu phần tác phẩm mà giảng viên đã sử dụng. Khi giảng viên sao chép, trích dẫn, sử dụng hợp lý tác phẩm vào bài giảng để tham khảo và làm minh chứng cho lập luận của họ, thì học viên sẽ khó tiếp cận được bài giảng đó hoặc một phần bài giảng đó nếu ngoài phạm vi buổi học. Việc này phần nào hạn chế nguồn tài liệu nghiên cứu, tham khảo của học viên trong quá trình học tập.

Do bị hạn chế về nhu cầu học tập, dẫn đến việc học viên phát sinh nhiều cách thức khác nhau như sao chụp, ghi âm, ghi hình bài giảng của giảng viên dù có hay không sự đồng ý của giảng viên và tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm mà giảng viên đó sử dụng trong bài giảng của họ. Rõ ràng, bởi mục đích của học viên là có được bài giảng đó để phục vụ mục đích học tập. Trong khi bài giảng là một phần nội dung trong chương trình của một môn học được trình bày trước sinh viên, được coi

là sản phẩm trí tuệ và công sức lao động của giảng viên, thì nhiều sinh viên có tâm lý chỉ muốn sử dụng tác phẩm không phải trả tiền để dễ dàng tiếp cận, khám phá tri thức với mục đích phát triển cá nhân, để sáng tạo khi nghiên cứu, học tập. Vì thế, một vấn đề nan giải đối với giảng viên là họ không thể kiểm soát được các hoạt động sao chép, sử dụng bài giảng của sinh viên trong quá trình giảng dạy. Hơn thế nữa, nếu việc giảng dạy được thực hiện dưới hình thức trực tiếp truyền thống (offline), mức độ kiểm soát và quản lý học viên của giảng viên có thể được thực hiện tốt hơn so với hình thức giảng dạy trực tuyến (online). Việc kiểm soát đã khó, nay còn khó hơn khi công nghệ thông tin, internet, kỹ thuật số ngày càng phát triển.

Thứ hai, việc sử dụng tác phẩm không được tạo ra thiệt hại một cách không hợp lý đối với lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

Trường hợp trong một bài giảng, giảng viên có sử dụng tác phẩm của người khác để giải thích cho ý kiến của mình, nhưng có những giảng viên lại liên kết với quán photocopy[88], cho in ấn những bài giảng của mình với số lượng lớn và phát lại cho học sinh sử dụng làm tài liệu học tập dù chưa có sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả tác phẩm đó và biện minh rằng họ làm điều đó vì thương học viên của mình. Xét về mặt nguyên lý, tri thức đúng là của chung. Nhưng rõ ràng các công trình nghiên cứu, được các tác giả viết thành một tác phẩm được bảo hộ và công chúng lấy đó làm tài liệu để học tập, nghiên cứu. Đó là công lao, trí tuệ của người viết, nên những cách lý do để biện minh cho hành vi này của giảng viên là hoàn toàn sai. Hành vi này không được xem là hành vi không xâm phạm quyền tác giả trong trường hợp sử dụng hợp lý tác phẩm trong giảng dạy.

Ngoài ra, đối với trường hợp sử dụng hợp lý tác phẩm để minh họa trong ấn phẩm, cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng nhằm mục đích giảng dạy quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định 17/2023/NĐ-CP, hành vi phải đáp ứng các điều kiện:

- Hành vi phải thực hiện trong phạm vi cơ sở giáo dục

- Phần trích dẫn nhằm mục đích giới thiệu, bình luận hoặc làm sáng tỏ vấn đề được đề cập trong tác phẩm của mình.

- Phần trích dẫn không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm được sử dụng để trích dẫn; phù hợp với tính chất, đặc điểm của loại hình tác phẩm được sử dụng để trích dẫn.

- Việc trích dẫn phải kèm theo chỉ dẫn về nguồn gốc tác phẩm và tên tác giả, nếu tên tác giả được nêu trên tác phẩm sử dụng để trích dẫn.

Theo quy định của pháp luật, không quy định như thế nào là sử dụng hợp lý. Các điều kiện để được coi là hành vi sử dụng hợp lý tác phẩm, gồm: Là tác phẩm đã công

---

[88] Minh Toàn và Phạm Thứ. *Nan giải giáo trình in lậu tại giảng đường (Bài 2): Giảng viên cung cấp học liệu cho cửa hàng photo?*., Truy cập ngày 18/5/2024, từ https://songtre.com.vn/nan-giai-giao-trinh-in-lau-tai-giang-duong-bai-2-giang-vien-cung-cap-hoc-lieu-cho-cua-hang-photo-p26385.html.

bố; việc sử dụng không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm. Tuy nhiên, tác giả nhận thấy rằng quy định về các điều kiện để được coi là sử dụng hợp lý theo pháp luật Việt Nam vẫn còn thiếu một số điều kiện mà tác giả cho là quan trọng như là điều kiện về lượng tác phẩm được lấy ra để sử dụng hợp lý, phần tác phẩm được lấy ra có phù hợp với mục đích sử dụng hợp lý hay không. Quy định của pháp luật còn khá mơ hồ về việc xác định tính hợp lý của hành vi sử dụng. Đặc điểm của hành vi cũng chưa khái quát và rõ ràng.

Tìm hiểu vụ việc tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Bản án số 13/2020/KDTM-PT ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Toà án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh[89] để hiểu rõ hơn về trường hợp này.

Từ năm 2012, ông Đinh Công NĐ có soạn thảo một số chương trình cho việc học tập phổ thông tiểu học dựa vào kiến thức của Bộ Giáo dục và đào tạo và đưa video giảng dạy lên trang web "360.do.vn". Ông NĐ cũng thông qua youtube để chuyển sang trang web này nhiều nội dung có dung lượng lớn do không thể chuyển trực tiếp vào trang web được. Các chương trình được đưa vào gồm nội dung giảng dạy về toán học, tin học, đã được phát triển hơn và có nhiều mảng đào tạo dưới sự hỗ trợ của một số giáo viên khác. Ngày 25/9/2015, Ông NĐ phát hiện các video của ông nằm trong website Vietgiatri.com thuộc sở hữu của Công ty V hỗ trợ cho việc cung cấp tài liệu học tập cho học sinh và tài liệu tham khảo cho giảng dạy của giáo viên. Công ty V đã đưa 387 video vào sử dụng tại trang web này mà không được sự đồng ý của ông NĐ. Gắn thương hiệu Vietgiaitri.com vào video của tác giả gây hiểu nhầm cho người xem. Ngoài ra còn tự cho phép người xem download những video này về các thiết bị kỹ thuật số như máy tính cá nhân. Hơn nữa còn sử dụng các video để thu hút lượt xem và thực hiện các quảng cáo trên vietgiaitri.com nhằm mục đích thu lợi nhuận. Do đó, ông NĐ đã tiến hành khởi kiện và cho rằng hành vi của Công ty V đang xâm phạm quyền tác giả của ông.

Qua vụ việc này, nhận thấy rằng hành vi của công ty V không thể xem là trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả. Vì hành vi sử dụng tác phẩm của công ty V đã tạo ra thiệt hại một cách bất hợp lý đối với lợi ích hợp pháp của ông NĐ. Bên cạnh đó, việc công ty V sử dụng tác phẩm của ông NĐ trong việc giảng dạy chưa được hạn chế trong phạm vi buổi học của cơ sở giáo dục. Hơn nữa, công ty V lại sử dụng tác phẩm của ông NĐ với mục đích lợi nhuận. Điều này khẳng định hành vi của công ty V là hành vi xâm phạm quyền tác giả của công NĐ.

Cùng với đó, hiện nay hình thức học trực tuyến ứng dụng công nghệ số rất phổ biến vì có những ưu điểm như linh hoạt, thuận tiện, hạn chế sự tiếp xúc, tiết kiệm thời gian, chi phí. Tuy nhiên, vì giảng dạy không diễn ra thông qua tiếp xúc trực tiếp nên

[89] Bản án số 13/2020/KDTM-PT ngày 27/5/2020 của Toà án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh.

người dạy không thể quan sát, giám sát mọi hành vi của người học. Do đó, trong quá trình dạy và học trực tuyến, người học có thể dễ dàng thực hiện những hành vi như ghi âm, ghi hình bài giảng của giảng viên mà giảng viên khó quản lí. Nếu là hình thức học trực tiếp, để thực hiện hành vi sao chép nào, người học cần được giáo viên cho phép trước khi tiến hành. Trong khi đó, trong quá trình dạy học trực tuyến, người dạy không thể quản lý hành vi ghi âm, ghi hình bài giảng của người học, tác phẩm được giảng viên sử dụng có thể bị sao chép nhằm mục đích khác nhau hoặc thậm chí bị rò rỉ ra bên ngoài. Thậm chí "phát tán" bài giảng được sao chép, ghi âm, ghi hình lên các diễn đàn học thuật trực tuyến của sinh viên hoặc đưa lên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube, Tiktok... sử dụng không chỉ cho mục đích học tập, trao đổi học thuật và nghiên cứu mà còn thu lợi nhuận từ hành vi đó. Điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, dù hành vi của người học là hành vi gián tiếp gây ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ sở hữu quyền tác giả. Có thể hiểu việc gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của tác giả sẽ được xem là bất hợp lý nếu một hành vi khai thác tác phẩm gây ra hoặc có khả năng gây ra thiệt hại cho tác giả và làm mất thu nhập vô lý cho tác giả[90]. Cho nên, trách nhiệm của người giảng dạy là phải quản lý, kiểm soát quá trình giảng dạy, đảm bảo việc sử dụng tác phẩm của người khác phải được hợp lý và không gây ảnh hưởng bất hợp lý đến quyền lợi của họ.

2.1.5 Trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố được định hình trên bản ghi âm, ghi hình trong hoạt động kinh doanh, thương mại

Áp dụng Khoản 1 Điều 26 Luật SHTT, trong trường hợp tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm đã công bố để phát sóng và việc tổ chức này có tài trợ, hay có quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép, nhưng phải trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu quyền tác giả kể từ khi sử dụng. Mức nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác và phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận. Trường hợp không có tài trợ, quảng cáo hoặc không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào thì không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu quyền tác giả kể từ khi sử dụng theo quy định của pháp luật.

Mục đích lợi nhuận luôn được các tổ chức, đơn vị kinh doanh ưu tiên cho nên nhu cầu sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình trong hoạt động kinh doanh, thương mại của họ là rất lớn. Vì thế thực tế cũng phát sinh và tồn tại một số hạn chế nhất định khi thực hiện quy định về ngoại lệ quyền tác giả trong trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố được định hình trên bản ghi âm, ghi hình trong hoạt động kinh doanh, thương mại. Hướng tới việc đề cao sự cân bằng lợi ích giữa các chủ thể, pháp luật sở hữu trí tuệ đã tạo ra những ngoại lệ và hạn chế đối với chủ sở hữu quyền tác giả khi thi hành các quyền sở hữu trí tuệ thông qua các trường hợp ngoại lệ và giới hạn quyền tác giả. Tuy nhiên, một số bất cập vẫn tồn tại trong việc áp dụng các ngoại lệ này, dẫn đến những rủi ro tiềm ẩn cho quyền tác giả và gây khó khăn trong việc thực thi pháp luật.

---

[90] Báo cáo của WTO (2000).

Hạn chế lớn nhất là điều kiện áp dụng ngoại lệ này chưa rõ ràng. Các yếu tố để đánh giá việc sử dụng tác phẩm có thuộc ngoại lệ hay không (mục đích sử dụng, tính chất tác phẩm, mức độ sử dụng...) chưa được quy định cụ thể, dẫn đến việc áp dụng ngoại lệ không thống nhất. Thực tiễn, các loại hình kinh doanh dịch vụ có sử dụng nhạc nền, tác phẩm âm nhạc thông qua bản ghi âm, ghi hình, các phương tiện truyền tải… tại các địa điểm kinh doanh như nhà hàng, khách sạn, quán bar, cà phê, siêu thị, cửa hàng… nhiều đơn vị sử dụng đến nay vẫn chưa tự giác thực hiện vì quy định lỏng lẻo. Hơn nữa, tình trạng một số đơn vị kinh doanh, khai thác bản ghi đã vận dụng Điều 33 Luật SHTT để thuyết phục khách hàng của họ, gây nhầm lẫn về đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan cũng như cách hiểu chưa đầy đủ về điều luật này. Dựa vào Điều 33 Luật SHTT để cho rằng không cần phải thực hiện xin phép quyền tác giả, trong khi Điều 18, Điều 20 Luật SHTT đã quy định rõ các quyền tài sản thuộc quyền "độc quyền thực hiện" của tác giả, thì tổ chức, cá nhân khi sử dụng có nghĩa vụ phải xin phép và trả tiền bản quyền và Điều 26 Luật SHTT quy định giới hạn quyền tác giả thì tổ chức, cá nhân sử dụng quyền tác giả phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền. Tình trạng này đã kéo dài và gây ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến nhận thức của nhiều đơn vị sử dụng, đặc biệt là các hệ thống kinh doanh lớn.

Ví dụ, Bản án số 91/2019/KDTM-PT của Toà án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hà Nội về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ[91]. Trung Nguyên Coffee đã sử dụng nhiều tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Phương mà không xin phép và không trả tiền bản quyền. Sau khi bị khởi kiện, Trung Nguyên đã buộc phải bồi thường thiệt hại cho nhạc sĩ Phó Đức Phương. Nhạc sĩ cho biết, các tác phẩm của ông đã được sử dụng tại nhiều quán cà phê Trung Nguyên trên toàn quốc mà không có sự đồng ý hay trả tiền bản quyền cho ông. Hành vi của Trung Nguyên Coffee không phải là ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, mà là hành vi xâm phạm quyền tác giả của nhạc sĩ Phó Đức Phương, gây ra hậu quả trực tiếp nghiêm trọng, như: Gây thiệt hại cho quyền lợi của nhạc sĩ Phó Đức Phương; Gây ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu Trung Nguyên Coffee; Gây mất trật tự trong quản lý quyền tác giả.

Vụ việc Trung Nguyên Coffee vi phạm quyền tác giả của nhạc sĩ Phó Đức Phương là một vụ việc điển hình cho những vi phạm về quyền tác giả trong lĩnh vực kinh doanh âm nhạc tại Việt Nam. Hành vi của doanh nghiệp khi chưa tự giác trả tiền bản quyền và không thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm gây ra hậu quả nghiêm trọng, bao gồm:

- Gây thiệt hại cho quyền lợi của tác giả: Khi tác phẩm của họ bị sử dụng trái phép, tác giả không được hưởng thù lao xứng đáng, ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của họ.

[91] Bản án số 91/2019/KDTM-PT ngày 18/12/2019 của Toà án nhân dân cấp cao Thành phố Hà Nội.

- Gây ảnh hưởng đến thị trường âm nhạc: Việc sử dụng tác phẩm âm nhạc trái phép tràn lan khiến thị trường âm nhạc trở nên mất trật tự, ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành công nghiệp âm nhạc.

- Gây mất niềm tin của người tiêu dùng: Khi biết được doanh nghiệp sử dụng tác phẩm âm nhạc trái phép, người tiêu dùng có thể mất niềm tin vào doanh nghiệp và lựa chọn sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp khác.

Ngoài ra, hạn chế trong việc chứng minh thiệt hại về tinh thần. Việc chứng minh thiệt hại về tinh thần do vi phạm quyền tác giả thường gặp nhiều khó khăn do tính chất chủ quan và thiếu bằng chứng cụ thể. Điều này dẫn đến tình trạng tranh chấp giữa chủ sở hữu quyền tác giả và người sử dụng tác phẩm, gây tốn kém thời gian và chi phí giải quyết. Chẳng hạn, việc sử dụng trái phép tác phẩm âm nhạc để biểu diễn trong quán cà phê có gây thiệt hại về tinh thần cho tác giả hay không? Cần phải đánh giá xem việc sử dụng tác phẩm đó đã ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tác giả hay chưa, và mức độ ảnh hưởng đó là bao nhiêu.

Bản chất của hành vi sử dụng tác phẩm trong kinh doanh là ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả là hành vi sử dụng tác phẩm mà không cần xin phép tác giả hoặc không cần trả thù lao cho tác giả. Tuy nhiên, hành vi này chỉ được phép thực hiện trong các trường hợp nhất định và phải tuân theo các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Cơ chế sử dụng tác phẩm trong kinh doanh là ngoại lệ quyền tác giả là theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, tác giả có quyền độc quyền về tác phẩm của mình, bao gồm quyền sử dụng tác phẩm và quyền cấm người khác sử dụng tác phẩm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, pháp luật cho phép sử dụng tác phẩm mà không cần xin phép tác giả hoặc không cần tiền bản quyền cho tác giả. Những trường hợp này được gọi là ngoại lệ không xâm quyền tác giả.

Chính do bản chất, cơ chế sử dụng và tác động của hành vi sử dụng tác phẩm trong kinh doanh, cần thiết cho có quy định cho người sử dụng có thể sử dụng tác phẩm trong phạm vi cho phép mà không xâm phạm quyền tác giả, bởi điều này góp phần phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học; Bảo vệ lợi ích công cộng; Cân bằng lợi ích giữa tác giả và người sử dụng; Phù hợp với thực tế, nhiều tác phẩm đã được phổ biến rộng rãi, việc sử dụng tác phẩm trong các trường hợp ngoại lệ không gây ảnh hưởng đáng kể đến quyền lợi của tác giả. Hiểu nôm na là nếu bỏ qua yếu tố có sự đồng ý của tác giả, trường hợp sử dụng tác phẩm trong hoạt động kinh doanh cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả tiền bản quyền và thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm thì không xâm phạm quyền tác giả.

Tóm lại, việc quy định sử dụng tác phẩm trong hoạt động kinh doanh góp phần bảo vệ quyền tác giả nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng tác phẩm cho các mục đích chính đáng, thúc đẩy sự phát triển văn hóa, khoa học và xã hội. Tuy nhiên, sự thiếu sót trong quy định pháp luật về điều kiện áp dụng ngoại lệ

trong trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố được định hình trên bản ghi âm, ghi hình trong hoạt động kinh doanh, thương mại, khiến việc thực thi pháp luật gặp nhiều khó khăn.

2.2 Kiến nghị và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số

Luật Sở hữu trí tuệ qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung năm 2009, năm 2019 và năm 2022 đã có những tiến bộ đáng ghi nhận về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả. Bên cạnh những điểm đáng ghi nhận thì Luật SHTT vẫn chưa thực sự hoàn thiện khi chưa giải quyết những vấn đề bất cập còn tồn tại khi thực hiện quy định pháp luật. Nhận thấy rằng Việt Nam đang đối mặt với việc vừa phải bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số vừa phải đảm bảo cân bằng lợi ích cho các chủ thể trong quan hệ pháp luật sở hữu trí tuệ, đây là thách thức không chỉ của Việt Nam mà còn là thách thức chung của toàn cầu. Do đó, tác giả sẽ tiến hành xem xét bối cảnh tại Việt Nam, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế và đề xuất giải pháp về các vấn đề này. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số nhằm khắc phục và tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc để góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn là cần thiết, nhằm tạo nên hành lang pháp lý sở hữu trí tuệ chặt chẽ, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể.

2.2.1 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số

Thứ nhất, bản sao tạm thời trong môi trường kỹ thuật số

Quy định của Luật SHTT liên quan đến bản sao tạm thời chưa được cụ thể và quy định về bản sao hiện nay không phải là một định nghĩa hiệu quả vì rơi vào trạng thái sử dụng một khái niệm này để định nghĩa cho một khái niệm khác. Điều này dẫn đến hệ quả là khó áp dụng quy định này trong môi trường kỹ thuật số, đặc biệt là trong trường hợp bản sao tạm thời lưu trữ trong bộ nhớ tạm.

Do đó, để giải quyết vấn đề này, tác giả kiến nghị các cơ quan lập pháp bổ sung một quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật SHTT, cụ thể: "*Tạo bản sao tạm thời tác phẩm bởi thiết bị sao chép trong quá trình sử dụng, bản sao tạm thời không được chia sẻ cho người dùng khác, không được phép lưu trữ lâu dài và không sử dụng nhằm mục đích thương mại*".

Bên cạnh đó, cần bổ sung định nghĩa về bản sao như sau: "*Bản sao của tác phẩm là bản sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, cố định hoặc tạm thời, toàn bộ hoặc một phần tác phẩm bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, từ đó tác phẩm có thể được nhận biết, sao chép hoặc truyền đạt*" và định nghĩa về bản sao tạm thời như sau: "*Bản sao tạm thời tác phẩm là bản sao của tác phẩm được tạo ra tự động bởi thiết bị sao chép trong quá trình sử dụng tác phẩm. Việc tạo ra bản sao tạm thời diễn ra nhanh chóng và không cần sự can thiệp của người dùng. Khi người dùng đóng tác*

phẩm hoặc tắt thiết bị sao chép, bản sao tạm thời của tác phẩm sẽ bị xóa khỏi bộ nhớ tạm thời".

Quy định như trên cũng đồng nghĩa với việc ghi nhận bản sao tạm thời là một trong các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung quy định như kiến nghị là cần thiết để đảm bảo khả năng áp dụng pháp luật về quyền tác giả trên kỹ thuật số. Điều này tạo cơ sở cho việc thực hiện quy định pháp luật về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả nhất trong môi trường kỹ thuật số.

Thứ hai, *trường hợp quyền sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân*

Để hoàn thiện quy định về yếu tố không gây thiệt hại đến quyền lợi của quyền tác giả trong Luật SHTT, góp phần đảm bảo cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu quyền tác giả và người sử dụng tác phẩm, thúc đẩy sáng tạo và phát triển văn hóa, tôi xin kiến nghị một số giải pháp sau:

Một là, bổ sung quy định chi tiết về các yếu tố cấu thành yếu tố thiệt hại. Cụ thể hóa khái niệm "thiệt hại về vật chất" và "thiệt hại về tinh thần" do vi phạm quyền tác giả, bao gồm các tiêu chí đánh giá mức độ thiệt hại, phương thức tính toán thiệt hại và căn cứ xác định thiệt hại.

Hai là, sửa đổi, bổ sung quy định rõ ràng về việc tính toán thiệt hại về vật chất do việc sao chép trái phép tác phẩm dựa trên doanh thu tác phẩm bị ảnh hưởng, chi phí sản xuất tác phẩm,... Quy định cụ thể về các hành vi gây thiệt hại về tinh thần cho tác giả như xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm,... Sự thay đổi trong quy định pháp luật như trên góp phần thuận lợi trong việc xác định các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số.

Ba là, việc bổ sung quy định về việc sao chép tác phẩm như thế nào là hợp lý trong xác định trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số là rất cần thiết. Các nhà làm luật nên sửa đổi, bổ sung quy định về sao chép hợp lý tác phẩm phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Mục đích sử dụng bản sao chép để học tập, nghiên cứu là việc tạo ra một tác phẩm khác trên cơ sở các nội dung, thông tin của tác phẩm đã sao chép hoặc để làm tư liệu cho việc minh họa, hoàn thiện bài giảng trên lớp của người dạy.

- Tác phẩm được sao chép với mục đích thương mại là tác phẩm đang hoặc sẽ được đưa vào khai thác với mục đích thu lợi nhuận (ngoại trừ đối với những tác phẩm được tạo ra vì mục đích thiện nguyện, tặng cho).

- Tỷ lệ phần trăm được sao chép so với toàn bộ tác phẩm có bản quyền. Tỷ lệ phần trăm tác phẩm được sao chép được đề xuất tùy thuộc vào mức độ quan trọng của trường hợp sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại:

+ Sao chép trong trường hợp học tập: Sao chép cho mục đích học tập, tối đa 10% của phần tác phẩm được sao chép. Hoạt động sao chép để học tập với tỷ lệ 10% tác phẩm được sao chép để nâng cao trách nhiệm của người khai thác, sử dụng tác phẩm và mang nhiều ý nghĩa đào tạo nhận thức về sở hữu trí tuệ.

+ Sao chép trong trường hợp nghiên cứu khoa học: Sao chép cho mục đích nghiên cứu khoa học, tối đa 20% của phần tác phẩm được sao chép. Hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động này thông thường người sử dụng chỉ sao chép phần trọng yếu của tác phẩm.

Theo đó, điểm b Khoản 1 Điều 25 Luật SHTT sửa đổi, bổ sung quy định về tỷ lệ phần trăm tác phẩm được sao chép tác giả đề xuất tùy thuộc vào mức độ quan trọng của các trường hợp cụ thể: "*Đối với tác phẩm được thể hiện dưới dạng chữ viết, hành vi sao chép hợp lý quy định tại khoản 1 Điều này là hành vi sao chép bằng cách photocopy, chụp ảnh hoặc hình thức tương tự khác tối đa không quá 10% để học tập cá nhân và không quá 20% để nghiên cứu khoa học tổng số trang hoặc tổng đơn vị lưu trữ (bytes), tổng số từ của ấn bản, độ dài nội dung của ấn bản đối với tác phẩm được cung cấp dưới dạng ấn bản điện tử không chia trang*".

Thứ ba, trường hợp sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép cho người khác phục vụ nghiên cứu, học tập sử dụng trong hoạt động thư viện

Nhằm giải quyết hạn chế về xác định tính hợp lý của hành vi sao chép hợp lý của người sử dụng thư viện như phạm vi sao chép, chủ thể có quyền sao chép, tỷ lệ sao chép trong trường hợp sao chép hợp lý tác phẩm bằng thiết bị điện tử tại thư viện phục vụ mục đích nghiên cứu, học tập. Tác giả kiến nghị:

- Sửa đổi, bổ sung theo hướng giải thích thuật ngữ *"Người khác"* trong quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 25 Luật SHTT, gồm các chủ thể nào được quyền sao chép bằng thiết bị điện tử trong thư viện để người cung cấp cũng như người sử dụng thư viện hiểu và áp dụng đúng quy định. Theo đó, bổ sung quy định "*Người khác là cá nhân, tập thể sử dụng thư viện trên cơ sở đăng ký chính thức theo quy định của thư viện*". Từ điều khoản này có thể hiểu việc sao chép bằng thiết bị điện tử trong thư viện để phục vụ việc nghiên cứu, học tập người khác có thể là người học (học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh), người dạy (giáo viên, giảng viên) và bạn đọc có nhu cầu học tập.

- Quy định cụ thể về việc sao chép tác phẩm điện tử. Cần bổ sung quy định về việc sao chép hợp lý tác phẩm điện tử trong thư viện. Có thể quy định như sau: "*Việc sao chép hợp lý tác phẩm điện tử trong thư viện phải bao gồm việc cho phép người sử dụng tải xuống tác phẩm, truy cập cơ sở dữ liệu điện tử và để học tập, nghiên cứu khoa học và không nhằm mục đích thương mại*".

- Bổ sung quy định chi tiết về số lượng bản sao, tỷ lệ sao chép hợp lý đối với từng loại tác phẩm: Cần quy định cụ thể số lượng bản sao chép được phép đối với từng loại tác phẩm. Về tỷ lệ được phép sao chép bằng thiết bị điện tử phục vụ nghiên cứu,

học tập là được sao chép tối đa không quá 10%, nhưng thực tế tỷ lệ sao chép của thư viện của các trường đại học lại quy định ở mức cao hơn 10%. Vì vậy, tác giả cho rằng tỷ lệ này cần được quy định cao hơn và có tính hướng dẫn khung (quy định tỷ lệ được sao chép so với dung lượng của từng loại tác phẩm khác nhau) ở mức cao nhất, sau đó tùy các trường đại học, thư viện sẽ vận dụng tỷ lệ không vượt quá khung đó cho phù hợp với mục tiêu về chất lượng và chiến lược đào tạo của trường mình. Đồng thời, phân loại tác phẩm để tạo cơ sở cho các trường đại học quy định tỷ lệ sao chép phù hợp với từng loại tác phẩm. Việc này tránh tạo ra sự không thống nhất giữa các thư viện về tỷ lệ sao chép bằng thiết bị điện tử phục vụ học tập, nghiên cứu trong hoạt động thư viện khi có hành vi vi phạm và tranh chấp phát sinh. Theo đó, quy định pháp luật nên được sửa đổi, bổ sung như sau:

"*Đối với tác phẩm chữ viết, sao chép hợp lý tối đa không quá 20% tổng số trang; Đối với tác phẩm dạng kỹ thuật số sao chép hợp lý tối đa không quá 20% tổng đơn vị lưu trữ (bytes), tổng số từ của ấn bản, độ dài nội dung của ấn bản dưới dạng ấn bản điện tử không chia trang.*

Sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép cho người khác phục vụ nghiên cứu, học tập trong hoạt động thư viện được thư viện quy định tỷ lệ được sao chép không vượt quá mức khung trên theo từng loại tác phẩm khác nhau. Tác phẩm được phân loại như sau: Tin học và Công nghệ thông tin; Triết học và Tâm lý học; Tôn giáo; Khoa học xã hội; Khoa học chính trị; Khoa học tự nhiên và Toán học; Công nghệ (khoa học ứng dụng và kỹ thuật); Nghệ thuật, Âm nhạc, Mỹ thuật và Kiến trúc; Ngôn ngữ và Văn học; Pháp luật; Y học; Giáo dục; Lịch sử, Địa lý và các tác phẩm khác."

Thứ tư, sử dụng hợp lý tác phẩm để minh họa trong bài giảng nhằm mục đích giảng dạy

Quy định về phạm vi sao chép hợp lý trong hoạt động giảng dạy chưa cụ thể, dẫn đến việc giáo viên lúng túng trong việc xác định ranh giới giữa sao chép hợp lý và vi phạm bản quyền. Việc đánh giá mức độ "hợp lý" phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mục đích sử dụng, tính chất tác phẩm, số lượng sao chép,… khiến việc áp dụng quy định trở nên khó khăn và thiếu thống nhất. Để hành vi sử dụng tác phẩm là hợp lý trong trường hợp sử dụng hợp lý tác phẩm để minh họa trong bài giảng nhằm mục đích giảng dạy, tác giả kiến nghị pháp luật cần sửa đổi, bổ sung theo hướng việc sử dụng này được xem xét là hợp lý khi thỏa mãn các điều kiện gồm:

- Mục đích nhằm nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập cá nhân, không vì mục đích thương mại.

- Phải thông tin về tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.

- Việc sử dụng hợp lý không gây mâu thuẫn với việc khai thác bình thường tác phẩm và gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

- Số lượng và thực chất của phần được sử dụng trong tác phẩm được bảo hộ. Khi sử dụng một phần nhỏ, nếu phần được sử dụng là đoạn trọng tâm nhất của tác phẩm, thì việc sử dụng đó ít có khả năng được coi là hợp lý.

- Việc sử dụng hợp lý không ảnh hưởng của việc sử dụng đó đối với thị trường tiềm năng hoặc đối với giá trị của tác phẩm được bảo hộ.

Phần tác phẩm được lấy ra sử dụng phải phù hợp với mục đích sử dụng. Điều này có nghĩa là, người sử dụng tác phẩm liệu có đang trích dẫn, sao chép một lượng phù hợp tác phẩm để đặt được mục đích của mình không. Trong từng trường hợp sẽ xem xét lượng tác phẩm được lấy ra có phù hợp hay không. Nếu lượng tác phẩm được lấy ra là rất nhỏ so với toàn bộ của tác phẩm nhưng nó lại là nội dung trung tâm, là điểm sáng của tác phẩm ấy, thì việc sử dụng này vẫn có thể xem xét là sử dụng không hợp lý. Ngược lại, kể cả toàn bộ một tác phẩm có thể được sử dụng (ví dụ như hình ảnh), nhưng chỉ cần chủ thể sử dụng chứng minh được sự cần thiết phải sử dụng toàn bộ tác phẩm thì mới nêu bật được quan điểm của mình trong tác phẩm, thì đó vẫn có thể được xem xét là sự sử dụng hợp lý quyền tác giả.

Để có định hướng khắc phục các hạn chế khi trong hoạt động giảng dạy đối với bài giảng của người dạy, tác giả kiến nghị thực hiện một số giải pháp cụ thể như:

- Tham khảo Đạo luật Bản quyền, kiểu dáng và sáng chế năm 1988 của Vương quốc Anh (CDPA) quy định về trường hợp ngoại lệ trong giảng dạy, pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam nên sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 26 Nghị định 17/2023/NĐ-CP, cụ thể: "*Mục đích và phạm vi sử dụng tác phẩm để minh họa, trong bài giảng, cuộc biểu diễn nhằm mục đích giảng dạy, bao gồm trường hợp đặt câu hỏi thi, truyền đạt câu hỏi cho người học và trả lời các câu hỏi, hoạt động ngoại khoá liên quan đến giáo dục và các hoạt động giáo dục khác.*"

- Bổ sung quy định về quyền tài sản của tác giả bài giảng. Cụ thể, "*Tác giả, chủ sở hữu của bài giảng có quyền định hình trực tiếp tác phẩm của họ trên bản ghi âm, ghi hình. Quyền này do tác giả độc quyền thực hiện hoặc chuyển giao cho chủ thể khác trong trường hợp tác giả đồng thời là chủ sở hữu của tác phẩm bài giảng đó*". Như vậy, họ sẽ có quyền độc quyền thực hiện hoặc cho phép chủ thể khác thực hiện việc định hình tác phẩm bài giảng. Quy định này sẽ giải quyết được tình trạng bất kỳ chủ thể nào khi tiếp cận bài giảng của giảng viên cũng có quyền tự mình định hình tác phẩm đó trên bản ghi âm, ghi hình nhất định như hiện nay. Hay nói cách khác, trước khi thực hiện ghi âm, ghi hình bài giảng, sinh viên sẽ phải xin phép và chỉ khi được giảng viên đồng thuận, hành vi ghi âm, ghi hình bài giảng của sinh viên mới là hành vi hợp pháp và không xâm phạm quyền tác giả.

Thứ năm, sử dụng tác phẩm đã công bố được định hình trên bản ghi âm, ghi hình trong hoạt động kinh doanh, thương mại

Hạn chế trong việc xác định sử dụng tác phẩm trong thực tế còn gặp nhiều khó khăn do tính chất phức tạp và đa dạng của các loại tác phẩm, mục đích sử dụng tác

phẩm, hình thức sử dụng,... Do đó, cần có sự sửa đổi trong quy định pháp luật trong trường hợp sử dụng hợp lý tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình trong hoạt động kinh doanh thương mại. Để đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, tác giả kiến nghị cần bổ sung quy định về các điều kiện xác định việc sử dụng tác phẩm trường hợp ngoại lệ để không xâm phạm quyền tác giả trên môi trường kỹ thuật số trong trường hợp này.

Tác giả kiến nghị các nhà làm luật nên sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 26 Luật SHTT như sau: "*Tác phẩm sử dụng là tác phẩm đã được phổ biến đến công chúng thông qua việc phát hành các bản sao, hệ thống truy xuất điện tử, buổi biểu diễn, triển lãm, trình chiếu hoặc trưng bày tác phẩm và truyền thông cho công chúng. Nếu tác phẩm chưa được phổ biến thì ngoại lệ sẽ không được áp dụng. Hành vi sử dụng tác phẩm phải phù hợp với mục đích kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo tôn trọng tính toàn vẹn của tác phẩm, đảm bảo tính minh bạch về thông tin tác phẩm, phù hợp với quy định về bảo hộ quyền tác giả và chuẩn mực đạo đức xã hội. Việc sử dụng tác phẩm tác phẩm không được làm ảnh hưởng hoặc có khả năng làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường lợi ích kinh tế của tác giả và chủ sở hữu đối với tác phẩm đó*".

Lý giải cho kiến nghị trên, tác giả nhận định để là một ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong hoạt động kinh doanh thương mại, trước tiên việc sử dụng tác phẩm phải:

- Tránh sử dụng tác phẩm cho mục đích thu hút khách hàng một cách trái phép hoặc gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tác giả.

- Giữ nguyên vẹn nội dung, hình thức của tác phẩm, không được bóp méo, xuyên tạc tác phẩm. Không được sửa đổi, cắt xén, biến dạng tác phẩm mà không có sự đồng ý của tác giả.

- Đảm bảo ghi rõ tên tác phẩm, tên tác giả, nguồn gốc tác phẩm khi sử dụng và cung cấp thông tin về tác phẩm khi khách hàng yêu cầu.

- Sử dụng tác phẩm một cách văn minh, lịch sự, phù hợp với văn hóa và thuần phong mỹ tục và tránh sử dụng tác phẩm có nội dung phản cảm, khiêu dâm, bạo lực, vi phạm các giá trị đạo đức xã hội.

- Tuân thủ các quy định về tiền bản quyền và thanh toán tiền bản quyền cho quyền tác giả, theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật và thực hiện báo cáo việc sử dụng tác phẩm cho cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ theo quy định (nếu có).

Để cân bằng lợi ích giữa người sử dụng quyền tác giả và tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, sự tôn trọng các quyền nhân thân, quyền tài sản của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm thể hiện qua việc tôn trọng các thông tin của tác phẩm và tác giả, sử dụng tác phẩm không gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của tác giả và sử dụng đúng mục đích trong quá trình người sử dụng thực hiện hành vi sử dụng, điều này thể hiện nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. Bên cạnh việc tạo điều kiện cho người sử dụng tác

phẩm được hưởng các lợi ích hợp pháp từ tác phẩm, đây cũng là quyền lợi chính đáng của tác giả đối với các tác phẩm mình đã bỏ công sức và chi phí để thực hiện nó.

2.2.2 Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số

2.2.2.1 Về bản sao tạm thời trong môi trường kỹ thuật số

Bản sao tạm thời là một phần quan trọng trong hoạt động của các thiết bị điện tử, giúp cải thiện hiệu quả và trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên, việc tạo ra bản sao tạm thời cũng tiềm ẩn một số rủi ro liên quan đến quyền tác giả, do đó, cần có những giải pháp phù hợp để đảm bảo cân bằng giữa lợi ích của tác giả, người dùng và chủ sở hữu quyền tác giả cùng với các rủi ro liên quan đến quyền tác giả. Dưới đây là một số giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý bản sao tạm thời.

Một là, nâng cao nhận thức về luật bản quyền.

Biện pháp này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc kiểm soát vấn đề làm bản sao tạm thời. Khi cá nhân, tổ chức hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình theo luật bản quyền, sẽ tạo một môi trường sáng tạo lành mạnh, bảo vệ quyền lợi của tác giả và đồng thời thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Khi hiểu rõ trường hợp sao chép nào là ngoại lệ và trường hợp nào sao chép là vi phạm pháp luật, cá nhân, tổ chức sẽ ít có xu hướng thực hiện hành vi này. Một khi nhận thức về bản quyền được nâng cao, các chủ thể sẽ có ý thức hơn trong việc sử dụng các tác phẩm có bản quyền, trả phí bản quyền cho những nội dung mà họ sử dụng. Một số giải pháp bao gồm:

- Phát triển các công cụ quản lý bản quyền: Cung cấp cho người dùng các công cụ để theo dõi và quản lý việc sử dụng bản sao tạm thời, đảm bảo tuân thủ luật bản quyền.

- Hợp tác với chủ sở hữu quyền tác giả: Trao đổi và hợp tác với chủ sở hữu quyền tác giả để xây dựng các giải pháp phù hợp cho việc sử dụng bản sao tạm thời.

- Tuyên truyền, giáo dục: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dùng về luật bản quyền, gồm các quy định liên quan đến bản sao tạm thời.

- Cung cấp thông tin dễ hiểu: Cần cung cấp thông tin về luật bản quyền một cách dễ hiểu và dễ tiếp cận cho người dùng thông qua các trang web, ấn phẩm, video hướng dẫn,…

Hai là, phát triển công nghệ lưu trữ.

- Sử dụng bộ nhớ tạm thông minh: Áp dụng các thuật toán tiên tiến để xác định và lưu trữ bản sao tạm thời hiệu quả, ưu tiên những nội dung truy cập thường xuyên và loại bỏ những nội dung ít sử dụng.

- Mã hóa bản sao tạm thời: Cần phát triển các công nghệ mã hóa bản sao tạm thời để hạn chế việc sao chép và phân phối trái phép tác phẩm. Nhằm bảo vệ quyền tác giả, tính toàn vẹn của tác phẩm và quản lý bản quyền hiệu quả. Biện pháp này thông qua

các thuật toán mã hóa, giúp xác định nguồn gốc của bản sao, từ đó truy vết và xử lý các trường hợp vi phạm bản quyền, như vậy bất kỳ sự thay đổi nào đối với bản sao đã được mã hóa đều có thể được phát hiện. Mã hóa giúp ngăn chặn việc tạo ra các bản sao giả mạo, bảo vệ uy tín của tác giả và chủ sở hữu bản quyền. Mã hóa giúp quản lý và theo dõi việc sử dụng bản sao tạm thời, từ đó tính phí bản quyền một cách chính xác. Một số loại mã hóa thường dùng ví dụ như: Mã hóa đối xứng là việc sử dụng cùng một khóa để mã hóa và giải mã dữ liệu; Mã hóa bất đối xứng là việc sử dụng một cặp khóa công khai và khóa riêng để mã hóa và giải mã dữ liệu.

- Giới hạn thời gian lưu trữ: Cần thiết lập thời gian lưu trữ tối đa cho bản sao tạm thời để đảm bảo bản sao chỉ được lưu trữ trong thời gian cần thiết. Ví dụ, các bản sao tạm thời được tạo ra trong quá trình biên tập một bài báo khoa học có thể được lưu trữ trong một thời gian nhất định để phục vụ cho mục đích nghiên cứu, nhưng sau đó phải bị xóa. Việc này giúp bảo vệ quyền tác giả và đảm bảo sự cân bằng giữa quyền lợi của tác giả và công chúng. Bên cạnh đó, giới hạn thời gian giúp ngăn chặn việc sử dụng bản sao tạm thời để tạo ra các sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với tác phẩm gốc, bảo vệ quyền lợi kinh tế của tác giả.

Ba là, tối ưu hóa quy trình truy cập.

- Sử dụng CDN (Content Delivery Network), hay mạng phân phối nội dung, là một hệ thống các máy chủ được phân bố trên toàn cầu[92], giúp tăng tốc độ tải trang web và ứng dụng bằng cách lưu trữ các bản sao của nội dung tĩnh (hình ảnh, video, CSS, JavaScript) gần với người dùng hơn. CDN đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát vấn đề tạo bản sao tạm thời. Một số tính năng tiêu biểu của CDN hỗ trợ kiểm soát bản sao tạm thời:

+ WAF (Web Application Firewall): Chặn các cuộc tấn công vào ứng dụng web và bảo vệ nội dung khỏi bị sao chép trái phép.

+ Bot mitigation: Phát hiện và chặn các bot tự động tải xuống nội dung.

+ Geo-blocking: Hạn chế truy cập vào nội dung ở một số quốc gia hoặc khu vực cụ thể.

+ Rate limiting: Giới hạn số lượng yêu cầu truy cập trong một khoảng thời gian nhất định.

Sử dụng CDN giúp giảm thiểu cơ hội sao chép, bảo vệ quyền tác giả và tăng cường khả năng kiểm soát. Bằng cách phân tán nội dung trên nhiều máy chủ, CDN làm giảm khả năng tập trung vào một điểm duy nhất để thực hiện việc sao chép. Hơn nữa, CDN có thể theo dõi lưu lượng truy cập vào nội dung, giúp phát hiện các hoạt động bất thường như tải xuống hàng loạt hoặc truy cập bất hợp pháp. CDN có thể tích hợp các công cụ bảo vệ bản quyền như watermarking (dấu nước), fingerprinting (dấu vân số) để đánh dấu bản sao và theo dõi sự lan truyền của chúng. Ngoài ra, CDN cho

[92] *CDN (Mạng phân phối nội dung) là gì?*. Truy cập ngày 30/7/2024, từ https://aws.amazon.com/vi/what-is/cdn/.

phép người dùng cấu hình các quy tắc truy cập, giới hạn băng thông, và các biện pháp bảo vệ khác để kiểm soát việc sử dụng nội dung.

- Cải thiện thuật toán truy cập: Phát triển các thuật toán truy cập hiệu quả để tối ưu hóa việc truy xuất bản sao tạm thời từ bộ nhớ tạm thời. Cải thiện thuật toán truy cập đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát việc tạo bản sao tạm thời, đặc biệt trong môi trường số. Mỗi người dùng sẽ được cấp quyền truy cập khác nhau tùy thuộc vào vai trò và mục đích sử dụng. Ví dụ, người dùng đăng ký có thể tải xuống bản sao tạm thời với chất lượng thấp hơn so với người dùng trả phí. Thông qua thuật toán, hệ thống có thể theo dõi hành vi của người dùng để phát hiện các hoạt động bất thường như tải xuống quá nhiều lần, chia sẻ trái phép, từ đó đưa ra các cảnh báo hoặc khóa tài khoản. Như vậy, bằng cách tinh chỉnh và nâng cao các thuật toán này, ta có thể quản lý chặt chẽ hơn việc truy cập và sử dụng nội dung, từ đó bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Bốn là, giải pháp thay thế.

- Sử dụng công nghệ DRM (Digital Rights Management), hay quản lý quyền số là một tập hợp các công nghệ được thiết kế để bảo vệ bản quyền nội dung số. DRM đặt ra các hạn chế đối với việc sao chép, chia sẻ hoặc phân phối nội dung số mà không được phép. Điều này giúp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các tác giả. DRM cho phép người sở hữu bản quyền thiết lập các điều kiện sử dụng cụ thể, ví dụ như giới hạn số lần xem, in ấn hoặc chia sẻ một tài liệu. Khi áp dụng vào việc kiểm soát vấn đề tạo bản sao tạm thời, DRM đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của các tác giả và cá nhân, tổ chức sử dụng tác phẩm.

Nâng cao hiệu quả bản sao tạm thời đòi hỏi sự kết hợp của các giải pháp kỹ thuật, pháp lý và kinh doanh. Việc cân bằng giữa lợi ích và rủi ro liên quan đến bản sao tạm thời là vô cùng quan trọng để đảm bảo quyền lợi của tác giả, người dùng và chủ sở hữu quyền tác giả.

2.2.2.2 Về trường hợp quyền sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân

Việc hoàn thiện quy định về yếu tố không gây thiệt hại đến quyền lợi của quyền tác giả trong Luật SHTT là cần thiết để đảm bảo cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu quyền tác giả và người sử dụng tác phẩm, góp phần thúc đẩy sáng tạo và phát triển văn hóa. Một số giải pháp có thể tham khảo bao gồm:

- Bổ sung quy định chi tiết về việc xác định tác động của việc sao chép đến việc khai thác tác phẩm, mức độ thiệt hại về vật chất và tinh thần có thể chấp nhận được, cũng như phương thức chứng minh thiệt hại.

- Bổ sung quy định chi tiết về mục đích sao chép, hình thức sao chép, số lượng bản sao chép hợp lý và tỷ lệ sao chép cho từng loại tác phẩm và từng mục đích sử dụng.

- Phát triển hệ thống quản lý bản quyền hiệu quả, tăng cường công tác giám sát, áp dụng công nghệ tiên tiến để theo dõi, giám sát việc sử dụng tác phẩm trên mạng internet và các phương tiện truyền thông khác.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quyền tác giả cho cộng đồng, nâng cao nhận thức của người sử dụng tác phẩm về tầm quan trọng của việc sử dụng tác phẩm là ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả.

- Xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chức năng trong việc quản lý, giám sát và xử lý vi phạm quyền tác giả.

2.2.2.3 Về trường hợp sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép cho người khác phục vụ nghiên cứu, học tập sử dụng trong hoạt động thư viện

Để góp phần xác định mức độ hợp lý của hành vi sao chép tác phẩm bằng thiết bị sao chép phục vụ học tập, nghiên cứu tại thư viện, tác giả đưa ra một số đề xuất giải pháp sau:

- Xây dựng các quy định quản lý nội bộ về sở hữu trí tuệ mà trong đó quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của thư viện và người học, người dạy, đảm bảo việc khai thác tài liệu của thư viện tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;

- Tổ chức tập huấn công tác quản lý việc sao chép bằng thiết bị điện tử của thư viện.

- Tổ chức các khóa đào tạo và hướng dẫn các kỹ năng cần thiết cho các đối tượng có quyền sao chép không xâm phạm quyền tác giả và tăng cường tuyên truyền, giáo dục về quyền tác giả cho người sử dụng thư viện.

- Nâng cao hệ thống quản lý và giám sát việc sao chép tác phẩm tại thư viện.

- Hoàn thiện quy định pháp luật về sao chép hợp lý, cụ thể hóa phạm vi và điều kiện sao chép phù hợp với thực tiễn hoạt động thư viện.

- Hỗ trợ thư viện trong việc mua sắm tài liệu bản quyền, phát triển nguồn tài liệu đa dạng đáp ứng nhu cầu người sử dụng

Cán bộ quản lý thư viện cần phải nhận thức đúng đắn cũng như quan tâm một cách thoả đáng đến việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả tại thư viện của mình. Có kế hoạch cụ thể, thiết thực tăng cường mạnh mẽ công tác tuyên truyền phổ biến về luật sở hữu trí tuệ, quyền tác giả trong xã hội bằng nhiều hình thức, phương tiện khác nhau. Đặc biệt lưu ý đối tượng học sinh, sinh viên để họ hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật liên quan đến việc sao chép tài liệu. Thư viện cần thực hiện các biện pháp chủ động cảnh báo về bản quyền trên sách in, trên các thiết bị in ấn, sao chụp và giáo dục ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ cho người sử dụng thư viện khi sử dụng nguồn tài nguyên được lưu giữ và phục vụ trong thư viện tại chỗ và qua mạng.

Để thực hiện tốt quyền sở hữu trí tuệ và ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong hoạt động thư viện, các thư viện cần phối hợp chặt chẽ với công ty phần mềm,

xúc tiến các giải pháp về công nghệ để kiểm soát được các hành vi vi phạm bản quyền của người sử dụng thư viện. Ngoài ra, cải thiện điều kiện hạ tầng công nghệ trong thư viện, bổ sung một số biện pháp để hạn chế xâm phạm quyền tác giả, tạo điều kiện xác định các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong thư viện. Giải pháp dưới đây giúp thư viện nâng cao khả năng quản lý việc sao chép tác phẩm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cả tác giả và người khai thác, sử dụng tác phẩm. Đồng thời ngăn chặn tình trạng sao chép không đúng quy định, cần triển khai thực hiện một số biện pháp sau:

- Giới hạn quyền sử dụng theo tài khoản, theo dải IP.

- Không cho phép tải xuống toàn bộ tài liệu dưới dạng file PDF, Word…

- Chỉ cho đọc trực tiếp, trực tuyến, không cho phép tải xuống trang tài liệu, dùng giải pháp công nghệ để hạn chế việc chụp màn hình toàn bộ trang tài liệu hiển thị trên màn hình.

- Một số bộ sưu tập chưa rõ ràng về bản quyền tác giả thì người sử dụng chỉ được truy cập trong mạng nội bộ (LAN) thông qua các máy tính của thư viện, đồng thời không cho phép các máy tính đó truy cập Internet và cấm sử dụng các thiết bị ngoại vi cắm vào máy tính của thư viện như: USB, thẻ nhớ…

2.2.2.4 Về sử dụng hợp lý tác phẩm để minh họa trong bài giảng nhằm mục đích giảng dạy

Việc sử dụng hợp lý tác phẩm trong giảng dạy mang lại nhiều lợi ích cho việc truyền đạt kiến thức và nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, việc sử dụng hợp lý cũng tiềm ẩn bất cập về xác định tính hợp lý của việc sử dụng tác phẩm cần được quan tâm và giải quyết. Do đó, cần có sự chung tay của các bên liên quan để hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao nhận thức và xây dựng môi trường giáo dục tôn trọng quyền tác giả, góp phần phát triển giáo dục bền vững. Để việc xác định sử dụng hợp lý tác phẩm được thực hiện hiệu quả hơn, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, các tổ chức đại diện cho tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả, cũng như nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, cần thực hiện những giải pháp sau:

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ, trong đó có quy định chi tiết hơn về điều kiện sử dụng hợp lý tác phẩm, cụ thể hóa phạm vi và điều kiện sao chép phù hợp với thực tiễn giáo dục.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quyền tác giả và ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả cho giáo viên và học sinh để nâng cao nhận thức của chung về việc sử dụng tác phẩm hợp pháp.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về tác phẩm đã được công bố để việc xác định nguồn gốc tác phẩm được dễ dàng hơn.

- Phát triển các công nghệ hỗ trợ việc xác định sử dụng hợp lý tác phẩm.

- Phát triển nguồn tài liệu hợp pháp cho giáo viên sử dụng, bao gồm cả tài liệu miễn phí và bản quyền.

- Nâng cao hệ thống quản lý và giám sát việc sử dụng tác phẩm trong giảng dạy.

2.2.2.5 Về sử dụng tác phẩm đã công bố được định hình trên bản ghi âm, ghi hình trong hoạt động kinh doanh, thương mại

Các chủ thể thực hiện hành vi sử dụng tác phẩm trong trường hợp sử dụng hợp lý tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình trong hoạt động kinh doanh thương mại cần chủ động nâng cao ý thức, nắm vững và tuân thủ các quy định của pháp luật để hành vi sử dụng được xem là ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong hoạt động kinh doanh, thương mại của mình, tránh xâm phạm quyền tác giả. Tác giả đề xuất một số giải pháp như sau:

- Bổ sung, hoàn thiện quy định về ngoại lệ, cụ thể hóa các yếu tố đánh giá, quy định rõ ràng về thù lao tác giả trong từng trường hợp ngoại lệ. Điều này là hợp lý với hiện trạng thực hiện quy định pháp luật, bởi quy định rõ ràng về từng trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tác giả, khuyến khích chủ thể có quyền khai thác, sử dụng tác phẩm có bản quyền được sáng tạo và phát triển đất nước.

- Nâng cao và tăng cường công tác quản lý, giám sát việc sử dụng tác phẩm trên môi trường kỹ thuật số, áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hiệu quả. Giải pháp này giúp ngăn chặn các hoạt động như phát tán thông tin sai lệch, kích động bạo lực,... khi sử dụng các tác phẩm có bản quyền.

- Xây dựng một cơ sở dữ liệu đầy đủ và chính xác về các tác phẩm được đăng ký bản quyền. Giải pháp này giúp dễ dàng xác định và theo dõi các tác phẩm được bảo hộ bản quyền. Đặc biệt, có thể đơn giản hóa quá trình cấp phép khai thác tác phẩm. Ngoài ra, thuận lợi hơn cho quá trình cung cấp bằng chứng và có thể xác minh về quyền sở hữu bản quyền.

- Phát triển và ứng dụng công nghệ để quản lý, giám sát việc sử dụng tác phẩm trên môi trường kỹ thuật số, hỗ trợ việc xác định vi phạm và xử lý vi phạm hiệu quả. Ví dụ: sử dụng công nghệ nhận dạng hình ảnh, công nghệ phân tích âm thanh, công nghệ phân tích văn bản, công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Giải pháp này giúp mở rộng phạm vi giám sát đến các nền tảng trực tuyến lớn, các mạng xã hội. Các công cụ này giúp phát hiện các trường hợp sao chép, sử dụng trái phép tác phẩm một cách nhanh chóng và chính xác. Các hệ thống này giúp phát hiện và cảnh báo sớm các dấu hiệu vi phạm bản quyền ngay từ giai đoạn đầu, giúp ngăn chặn thiệt hại. Việc sử dụng công nghệ giúp tạo ra các hồ sơ kỹ thuật số về tác phẩm, đảm bảo tính minh bạch và dễ dàng truy xuất.

- Nâng cao nhận thức pháp luật qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục, cung cấp các ví dụ thực tế về quyền tác giả và ngoại lệ cho doanh nghiệp và người sử dụng, khai thác tác phẩm, nâng cao ý thức tôn trọng quyền tác giả trong cộng đồng. Khi doanh

nghiệp và người sử dụng hiểu rõ về quyền tác giả và ngoại lệ của quyền tác giả, họ sẽ tránh được những hậu quả không mong muốn xảy ra. Việc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ sẽ giúp tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh, khuyến khích sáng tạo và đổi mới.

- Doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến của luật sư hoặc chuyên gia về sở hữu trí tuệ trước khi sử dụng tác phẩm trong kinh doanh và tuân thủ đầy đủ các quy định về ghi chú nguồn gốc, tên tác giả, tác phẩm khi sử dụng tác ph9ẩm. Giải pháp này là hợp lý bởi việc này đảm bảo tính pháp lý trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và sẽ góp phần tạo được lòng tin với khách hàng, đối tác.

- Doanh nghiệp có thể tìm kiếm các nguồn cung cấp tác phẩm uy tín để đảm bảo chất lượng và tính pháp lý của tác phẩm. Một số nguồn cung cấp tác phẩm uy tín gồm:

+ Các trang web cung cấp ảnh miễn phí: Shutterstock, iStock, Pixabay,...

+ Các trang web cung cấp video miễn phí: Pexels Videos, Videezy, Mixkit,...

+ Các thư viện nhạc miễn phí: Freesound, Jamendo, Musopen,...

+ Các nhà xuất bản uy tín: Nhã Nam, Kim Đồng, Fahasa,...

+ Các nghệ sĩ và tác giả độc lập: Tham gia các hội chợ nghệ thuật, liên hệ trực tiếp với nghệ sĩ hoặc tác giả.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Cuộc cách mạng công nghệ số đã tạo ra sự không nhất quán giữa tình trạng quyền độc quyền dành cho người sáng tạo tác phẩm được hiện đại hóa trong khi ngoại lệ quyền tác giả có thể vẫn còn lỗi thời. Nếu cán cân lợi ích nghiêng về phía người sáng tạo tác phẩm thì một số khía cạnh thuộc chức năng xã hội của quyền tác giả không được thực hiện hiệu quả. Ngoại lệ quyền tác giả cần phải được áp dụng linh hoạt trong môi trường internet nhằm đảm bảo cân bằng lợi ích giữa các chủ thể trong xã hội.

Trong bối này, cảnh pháp luật về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả nhằm hài hòa lợi ích của các chủ thể trong quan hệ pháp luật. Luận văn xác định rõ mục tiêu đó, không chỉ được đảm bảo trong môi trường vật chất truyền thống, mà còn phái duy trì thực hiện trong môi trường kỹ thuật số. Do đặc tính đặc thù của môi trường kỹ thuật số, đòi hỏi pháp luật về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường này cần phải có những thay đổi phù hợp để đảm bảo được mục đích cân bằng nói trên.

Tuy vẫn còn một số hạn chế về quyền sao chép hợp lý, quyền sử dụng hợp lý không nhằm mục đích thương mại và sử dụng tác phẩm trong hoạt động kinh doanh thương mại, nhưng hiện tại, điểm tích cực của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam đều có những quy định điều chỉnh kịp thời về vấn đề này. Đã đến lúc cần thay đổi thói quen sử dụng, khai thác các tác phẩm, thành quả sáng tạo của người khác trong phạm vi các trường hợp không xâm phạm quyền tác giả, đặc biệt là trong môi trường kỹ thuật số. Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết ngày một ngày hai. Từ phía các cơ quan chức năng, để khuyến khích được hoạt động sáng tạo, cần có những chính sách, cơ chế phù hợp nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sáng tạo. Từ phía công chúng, cần hình thành nhận thức tôn trọng thành quả sáng tạo của người khác khi sử dụng, khai thác tác phẩm của người khác. Việc thay đổi và hoàn thiện quy định pháp luật về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số là điều tất yếu.

KẾT LUẬN

Trong tình hình phát triển của công nghệ thông tin với xu thế hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay, việc hoàn thiện pháp luật nói chung và pháp luật sở hữu trí tuệ nói riêng, góp phần bảo đảm quyền con người là điều tất yếu. Chính vì sự phát triển của kỹ thuật số đã tác động đến quan hệ pháp luật của quyền tác giả, kéo theo đó là những hạn chế trong thực tiễn thực hiện quy định pháp luật. Để không xâm phạm bản quyền, công chúng cần thiết phải hiểu rõ và phân biệt ranh giới giữa hành vi không xâm phạm và hành vi xâm phạm quyền tác giả. Vai trò của việc bảo hộ quyền tác giả và đảm bảo cân bằng quyền và lợi ích giữa người sáng tác và người khai thác, sử dụng tài sản trí tuệ luôn được đặt lên trước tiên. Do đó, việc nghiên cứu về các trường hợp ngoại không xâm phạm quyền tác giả thực hiện trên môi trường kỹ thuật số có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn. Qua thời gian nghiên cứu, tác giả thu nhận được một số kết quả nhất định.

Thông qua việc phân tích cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về khái niệm quyền tác giả, khái niệm ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, rút ra những đặc điểm pháp lý và ý nghĩa của các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số, định giá việc thực hiện các quy định pháp luật trong thực tế. Từ đó, tác giả đã phân tích một cách tổng quát quy định pháp luật điều chỉnh về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số nhằm bảo đảm cân bằng lợi ích giữa các chủ thể, kết hợp với việc phân tích và đánh giá những nội dung cơ bản của hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ một số nước điển hình trên thế giới và các điều ước quốc tế có quy định liên quan đến vấn đề này, nhằm đưa ra đánh giá pháp luật thực định.

Bằng việc phân tích các quy định pháp luật như Luật SHTT, Nghị định 17/2023/NĐ-CP và một số văn bản pháp lý có liên quan. Nhận thấy, sau thời gian dài áp dụng pháp luật về quyền tác giả nói chung và ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả thực hiện trong môi trường kỹ thuật số nói riêng, thực tế còn tồn tại một số hạn chế như văn bản quy phạm pháp luật chưa thể bao quát đầy đủ và rõ ràng cho từng trường hợp cụ thể. Cụ thể, pháp luật SHTT quy định tại Khoản 5, Khoản 7 Điều 3 Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định chưa rõ về bản sao và bản sao tạm thời trong môi trường kỹ thuật số. Bên cạnh các hạn chế trên, bất cập khi thực hiện quy định pháp luật trong thực tiễn áp dụng trong môi trường kỹ thuật số theo quy định của Luật SHTT chính là yếu tố hợp lý, khó khăn chủ yếu xoay quanh việc xác định như thế nào là sao chép hợp lý và sử dụng hợp lý trong trường hợp sao chép hợp lý tác phẩm bằng thiết bị sao chép (điểm b, e Khoản 1 Điều 25), trường hợp sử dụng hợp lý tác phẩm trong giảng dạy (điểm c Khoản 1 Điều 25) và trường hợp sử dụng hợp lý tác phẩm trong hoạt động kinh doanh thương mại (Điều 26). Trên cơ sở phân tích, đánh giá các vụ việc trong thực tế đã chứng minh rằng quy phạm pháp luật chưa điều chỉnh rõ ràng các trường hợp ngoại lệ của quyền tác giả phát sinh trong môi trường kỹ thuật số. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc xác định hành vi xâm phạm quyền tác giả và công tác

bảo hộ quyền tác giả và đảm bảo quyền khai thác, sử dụng tác phẩm có bản quyền của công chúng.

Từ những thực tiễn nêu trên, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục và hướng tới hoàn thiện pháp luật về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số. Theo đó, những giải pháp được cân nhắc triển khai điển hình là sửa đổi Luật SHTT theo hướng bổ sung quy định về bản sao kỹ thuật số và quy định về xác định tính hợp lý của hành vi sao chép, sử dụng tác phẩm trong hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, giảng dạy và kinh doanh thương mại. Những đề xuất trong phần giải pháp nếu vận dụng vào quá trình sửa đổi Luật SHTT sẽ phần nào lấp đầy những lỗ hổng hiện tại và quy định pháp luật về ngoại lệ của quyền tác giả tiến bộ hơn.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. SÁCH, GIÁO TRÌNH, TẠP CHÍ, LUẬN VĂN

1. Bùi Loan Thùy và Bùi Thu Hằng. (2011). *Thực hiện quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả trong hoạt động thông tin – thư viện*. Tạp chí Thư viện Việt Nam. Số 1(27). tr.17.
2. Đỗ Khắc Chiến. (2014). *Về bảo hộ quyền tác giả trong môi trường Internet*. Bài tham luận "Hội thảo bảo hộ quyền tác giả trong môi trường số tại Việt Nam". tr. 132.
3. Đại học Luật Hà Nội. (2017). *Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam*. Nxb: Công an Nhân dân Hà Nội. tr.46.
4. Hoàng Ngọc Hải. (2023). *Thực tiễn sao chép tác phẩm tại một số thư viện đại học ở Việt Nam hiện nay.* Hội thảo "Bản quyền trong chuyển đổi số ngành thư viện". tr. 123-135
5. Lê Vũ Vân Anh. (2023). *Quy định về "sử dụng hợp lý" tác phẩm: Góc nhìn so sánh từ pháp luật Vương quốc Anh và Việt Nam*. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số 3/2023. tr. 18-22.
6. Nguyễn Trọng Luận. (2021). *Quyền sao chép và trích dẫn tác phẩm trong môi trường giáo dục*. Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn. số 46/2021. tr. 14-22.
7. Nguyễn Khánh Phương (2021). *Giới hạn quyền tác giả trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo pháp luật về sở hữu trí tuệ - Quyền sao chép của thư viện.* Tạp chí Thông tin và Tư liệu. Số 6/2021. tr. 28-35.
8. Nguyễn Thị Hồng Nhung. (2015). *Quyền tác giả trong không gian ảo*. Nxb: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. tr.8.
9. Nguyễn Phan Khôi và Trần Thị Cẩm Nhung. (2023). *Xác định chủ sở hữu quyền tác giả và việc xin phép sử dụng đối với tác phẩm được tạo ra bởi sinh viên trong các trường đại học.* Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ. Tập 59. Số 6D. tr. 259-266.
10. Phạm Hồng Hải. (2013). *Bảo hộ quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số theo pháp luật Việt Nam*. Luận văn Thạc sĩ Luật học. Đại học quốc gia Hà Nội. Hà Nội. tr.12.
11. Phạm Minh Huyền. (2023). *Vấn đề ngoại lệ quyền tác giả trong Luật Sở hữu trí tuệ.* Tạp chí Dân chủ và Pháp luật. Kỳ 1 (Số 380). tr.27.
12. Trường Đại học Luật Hà Nội. (2021). *Giáo trình luật Sở hữu trí tuệ.* Nxb: Công an nhân dân. Hà Nội. tr.19

13. Trần Quang Trung. (2020). *Sao chép tác phẩm trong môi trường giáo dục đại học - Thực trạng và giải pháp*. Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam. Số 9/2020. tr. 32-44.

14. Viện ngôn ngữ học. (1997). *Từ điển Tiếng Việt*, Nxb: Đà Nẵng – Trung tâm từ điển học. tr.661.

15. Vũ Hải Yến. (2010). *Bàn về quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan,* Tạp chí Luật học. Số 07. tr.37.

16. Võ Trung Hậu. (2020). *Pháp luật về bảo hộ quyền tác giả trong môi trường internet*. Trường Đại học Kinh Tế - Luật. TP. Hồ Chí Minh. tr.62

17. Vũ Thị Phương Lan. (2018*). Bảo hộ quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số theo Điều ước quốc tế và pháp luật Việt Nam*. Nxb: Chính trị quốc gia sự thật. tr.18.

18. Đặng Nguyễn Phương Uyên và Lê Hoàng Việt Tuấn. (2022), *Quyền sử dụng tự do quyền tác giả trong môi trường giáo dục số*. Nghiên cứu Lập pháp. Số 09(457). tháng 05/2022. tr. 32-38.

19. IP Viet Nam. *Sở hữu trí tuệ và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương: Hướng dẫn dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam*. tr.72.

B. TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

20. Anh Vân. *Sách, đĩa học ngoại ngữ 'lậu' đắt hơn sách gốc*. Truy cập ngày 13/5/2024, từ https://vnexpress.net/sach-dia-hoc-ngoai-ngu-lau-dat-hon-sach-goc-1899718.html.

21. *CDN (Mạng phân phối nội dung) là gì?*. Truy cập ngày 30/7/2024, từ https://aws.amazon.com/vi/what-is/cdn/.

22. *Máy Photocopy*. Truy cập ngày 23/7/2024, từ https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1y_photocopy.

23. Đình Đức. *Bảo vệ quyền tác giả trong hoạt động in ấn, sao chép sử dụng vào mục đích nghiên cứu, học tập của các đối tượng trong xã hội*. Truy cập 22/5/2024, từ https://phapluatbanquyen.phaply.vn/bao-ve-quyen-tac-gia-trong-hoat-dong-in-an-sao-chep-su-dung-vao-muc-dich-nghien-cuu-hoc-tap-cua-cac-doi-tuong-trong-xa-hoi-a116.html/.

24. Đặng Nguyễn Phương Uyên và Lê Hoàng Việt Tuấn. *Quyền sử dụng tự do quyền tác giả trong môi trường giáo dục số*, Truy cập 25/5/2024, từ http://lapphap.vn/Pages/TinTuc/211062/Quyen-su-dung-tu-do-quyen-tac-gia-trong-moi-truong-giao-duc-so.html.

25. Kiến Văn. *Google sẽ tự động xóa dữ liệu web của người dùng mới sau 18 tháng*. Truy cập ngày 21/7/2024, từ https://thanhnien.vn/google-se-tu-dong-xoa-du-lieu-web-cua-nguoi-dung-moi-sau-18-thang-185968649.htm.
26. *Kỹ thuật số là gì? Các công nghệ digital & thiết bị kỹ thuật số*. Truy cập ngày 29/7/2024, từ https://www.pace.edu.vn/tin-kho-tri-thuc/ky-thuat-so-la-gi#cac-thiet-bi-ky-thuat-so-digital-devices.
27. Minh Toàn và Phạm Thứ. *Nan giải giáo trình in lậu tại giảng đường (Bài 2): Giảng viên cung cấp học liệu cho cửa hàng photo?*., Truy cập ngày 18/5/2024, từ https://songtre.com.vn/nan-giai-giao-trinh-in-lau-tai-giang-duong-bai-2-giang-vien-cung-cap-hoc-lieu-cho-cua-hang-photo-p26385.html.
28. Nhật Hồng. *Vì sao sinh viên chọn giáo trình photo, quay lưng lại với giáo trình chính thống?*, Truy cập 10/5/2024, từ https://dantri.com.vn/giao-duc/vi-sao-sinh-vien-chon-giao-trinh-photo-quay-lung-lai-voi-giao-trinh-chinh-thong-20170302154114377.htm.
29. Phạm Thị Mai và Nguyễn Kiều Quỳnh. *Quyền tác giả trong hoạt động thư viện – Nhận diện những hành vi vi phạm và đề xuất, kiến nghị giải pháp khắc phục*, Truy cập ngày 7/7/2024, từ https://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/147984/1/KY_20230817143204.pdf.
30. Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI. *Việt Nam – EU (EVFTA)*. Truy cập ngày 29/02/2024, từ https://trungtamwto.vn/fta/199-viet-nam—eu-evfta/1.
31. Vinh. *"Phép thử ba bước" - Một quy tắc pháp lý quan trọng bị lãng quên khi xác định hành vi sử dụng/làm bản sao tác phẩm có được coi là "sử dụng hợp lý" hoặc là hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan ở Việt Nam*. Truy cập ngày 5/5/2024, từ http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/%E2%80%9CPhep-thu-ba-buoc%E2%80%9D--mot-quy-tac-phap-ly-quan-trong-bi-lang-quen-khi-xac-dinh-hanh-vi-su-dunglam-ban-sao-tac-pham-co-duoc-coi-la-%E2%80%9Csu-dung-hop-ly%E2%80%9D-hoac-la-hanh-vi-xam-pham-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan-o-Viet-Nam-1412.
32. Võ Trung Hậu. *Pháp luật về bản sao kỹ thuật số*. Truy cập ngày 14/7/2024, từ https://vjst.vn/vn/tin-tuc/2733/phap-luat-ve-ban-sao-ky-thuat-so.aspx#:~:text=B%E1%BA%A3n%20sao%20l%C6%B0u%20tr%E1%BB%AF%20t%E1%BA%A1m%20th%E1%BB%9Di%20l%C3%A0%20d%E1%BA%A1ng%20b%E1%BA%A3n%20sao,%E2%80%9Cduy%E1%BB%87t%E2%80%9D%20%5B2%5D.

33. Vân Anh. *Các trường hợp giới hạn quyền tác giả.* Truy cập 03/04/2024, từ https://htc-law.com/dich-vu-tu-van-phap-luat-ve-so-huu-tri-tue/cac-truong-hop-gioi-han-quyen-tac-gia,1118.html.

C. TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI

34. Anne Lepage (2003). *Overview of exceptions and limitations to copyright in the digital environment.* e-Copyright Bulletin. page 7.

35. AS Hornby (2005). *Exception means a thing that does not follow a rule, Oxford Advanced Learner's Dictionary (7th edition)*. Oxford University Press. page 527.

36. Bayu Sujadmiko (2016). *Copyright Infringement on Music, Movie and Software in the internet (illegal File Sharing and Fair Use Praaks in Indonesia, Japan and United States of America*). Kanazawa University Graduate. Page 45.

37. David L. Hayes. (2001). *Internet Copyright: Advanced Copyrights Issues on the Internet*. Computer Law & Security Review. 17(3). Page 147-153.

38. Francisco Javier Cabrera Blázquez & Maja Cappello & Gilles Fontaine & Sophie Valais. *Exceptions and limitations to copyright.* European Audiovisual Observatory. page 13.

39. Guibault (2002). *Copyright Limitations and Contra ds. An Analysis of the Contractual Overridability of Limitations on Copyright*. Publisher: Kluwer Law International. page 8.

40. JN Druey (2004). *Information Cannot be Owned: There is More of a Difference than Many Think*. Harvard Public Law Working. page 96.

41. Muhammad Masum Billah & Saleh Albarashdi (2018). *Fair or Free Use of Copyrighted Materials in Education and Research and the Limit of Such Use*. Chicago - Kent Journal of Intellectual Property. Vol. 17. Page 446.

42. Ricketson S (2002). *The Three-Step Test, Deemed Quantities, Libraries and Closed Exceptions.* Centre for Copyright Studies. Strawberry Hills. Page 5.

43. Ricketson S & Ginsburg J (2006). *International Copyright and Neighboring Rights: The Berne Convention and Beyond.* second edition. Oxford University Press. Oxford. Page 776-777.

44. Raquel Xalabarder (2003). *Copyright and digital distance education: the use of pre- existing works in distance education through the internet*. Columbia Journal of Law & the Arts. Page 101-167.

45. Wyburn, M & MacPhail, J (2006). *The intersection of copyright and plagiarism and the monitoring of student work by educational institutions*. Australia and New Zealand Journal of Law and Education. 11(2). page 73-92.

46. Yoshiyuki Miyashita (2006). *Boundary between Reproduction and Broadcasting.* Japanese Copyright Review. Page 54-62.

47. *MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc.*. Truy cập 15/5/2024, từ https://en.wikipedia.org/wiki/MAI_Systems_Corp._v._Peak_Computer,_Inc.

48. Laverne Berry. *Fair Use and Other Exceptions to the Enforcement of Copyright Law*. Truy cập ngày 31/03/2024, từ https://berryentertainmentlaw.com/fair-use-and-other-exceptions-to-the-enforcement-of-copyright-law/.

DANH MỤC VĂN BẢN

A. ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

49. Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật năm 1886.
50. Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng năm 1961.
51. Công ước Geneve về bảo hộ các nhà sản xuất bản ghi âm chống lại việc sao chép trái phép bản ghi âm của họ năm 1971.
52. Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả (WCT) năm 1996.
53. Hiệp ước của WIPO về cuộc biểu diễn và ghi âm (WPPT) năm 1996.
54. Hiệp định về những khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) năm 1994.
55. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) năm 2019.
56. Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm 2018.

B. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

57. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.
58. Luật số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
59. Luật số 42/2019/QH14 ngày 14/6/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ.
60. Luật số 07/2022/QH15 ngày 16/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
61. Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013.
62. Nghị định số 21/2015/NĐ-CP quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.
63. Nghị định số 17/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

C. VĂN BẢN PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI

64. Đạo luật Bản quyền, kiểu dáng và sáng chế (CDPA) năm 1988 của Vương quốc Anh.
65. Luật quyền tác giả Úc năm 1968.
66. Luật quyền tác của Nhật Bản năm 1970.
67. Luật Bản quyền Mỹ năm 1976.
68. Luật quyền tác giả Singapore năm 1987.

D. VĂN BẢN KHÁC

69. Bản án số 91/2019/KDTM-PT ngày 18/12/2019 của Toà án nhân dân cấp cao Thành phố Hà Nội.

70. Bản án số 13/2020/KDTM-PT ngày 27/5/2020 của Toà án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh.
71. Tòa án Tokyo, *Vụ án số 1998-WA-17018 và 1998-WA-1.*